

FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

ET RECUEIL DES LOIS SUISSES

70^e année. Berne, le 11 décembre 1918. Volume V.

Paraît une fois par semaine. Prix: 12 francs par an; 6 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 15 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

965

Message

du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale

concernant

un projet de code pénal militaire suisse

(Du 26 novembre 1918.)

Introduction.

Jusqu'à la guerre mondiale, le code pénal militaire de 1851, actuellement en vigueur, a pendant de longues années joué un rôle relativement effacé. C'est la guerre actuelle qui, en imposant à la Suisse une mobilisation prolongée de son armée, a donné une importance nouvelle aux questions relatives au droit pénal et à la juridiction militaires. Elle a rendu évidente l'insuffisance du code en vigueur depuis 67 ans. Que ce code ne soit plus adapté aux circonstances actuelles, cela résulte, abstraction faite des détails, déjà de sa nature même. Le code de 1851 est basé sur l'état de guerre. Il a eu pour modèles l'ancien droit de guerre fédéral et les lois édictées pour les troupes suisses au service étranger. Pour ces troupes qui étaient en guerre d'une façon presque permanente, on ne pouvait envisager qu'un droit de guerre. Aujourd'hui, au contraire, malgré la guerre déchaînée autour de nos frontières, la situation est différente: c'est l'état de paix qui doit servir de base au code destiné à notre armée.

Dès avant 1914, du reste, on s'était rendu compte des défauts graves du code de 1851. En particulier, les minima parfois monstrueusement élevés des peines qu'il prévoit (par exemple pour le vol — art. 135 — et pour certains cas

d'insubordination, art. 65) ont contribué à lui faire une réputation fâcheuse. Ils ont souvent été un obstacle à une jurisprudence juste et sensée, en obligeant le juge à prononcer des peines d'une sévérité absurde, ou en l'induisant à faire violence à la loi. Avec le temps, il est vrai, diverses lois et ordonnances complémentaires ont atténué certaines rigueurs particulièrement criantes : la loi fédérale du 23 juin 1904, dite loi Brosi (*Recueil officiel* XX, p. 121 et s., et message du 8 décembre 1902, *Feuille fédérale* 1902, V, p. 774 et s.), a introduit des atténuations de peine pour les délits, commis en service d'instruction, de dommage à la propriété, de vol, de malversation et de fraude. Par ordonnance du 12 octobre 1915 (*Recueil officiel* XXXI, p. 323 et s.), le Conseil fédéral a étendu ces atténuations au service actif et a, en outre, prévu la possibilité d'une atténuation de la peine du délit de voies de fait commises en service contre un supérieur (CPM art. 65, al. 2), du délit de la sentinelle qui s'endort (art. 78, lettre b) et de l'attentat à la pudeur d'enfants (art. 118, lettre c). Un arrêté du Conseil fédéral, en date du 12 mai 1916 (*Recueil officiel* XXXII, p. 185 et s.), a ensuite introduit dans le droit pénal militaire la grâce conditionnelle, qui a des effets analogues à la condamnation conditionnelle. Enfin, diverses ordonnances du Conseil fédéral et spécialement son arrêté du 29 février 1916 (*Recueil officiel* XXXII, p. 65 et s.) ont permis au juge d'ordonner l'exécution de la peine d'emprisonnement « sous le régime militaire », pour certaines infractions et notamment pour les délits purement militaires.

Cette législation complémentaire, qui comprend aussi d'autres ordonnances, a, en particulier depuis 1914, rendu plus supportable le droit suranné de 1851. Mais tout cela n'est que du rapiéçage. On ne modifie ainsi que des détails et on risque au surplus de créer des contradictions nouvelles, car il est souvent malaisé d'introduire de telles modifications de détail dans le système général du code.

Tout poussait donc, depuis 1914, à une revision totale du droit pénal militaire. Pour une revision de ce genre, le moment est plus favorable qu'il ne l'a jamais été :

Pendant le service actif qui a commencé en 1914, une riche expérience a pu être acquise en ce qui concerne l'application du droit militaire et le fonctionnement de la justice militaire. Une nouvelle et forte impulsion a également été donnée à l'étude scientifique des questions touchant au droit pénal militaire. Et surtout, les travaux concernant le projet

de code pénal suisse ordinaire sont arrivés à leur terme. Pour nombre de problèmes, ces travaux fournissent une solution utilisable aussi en droit pénal militaire. Car il va sans dire que partout où les mêmes problèmes législatifs se posent en droit pénal ordinaire et en droit pénal militaire, le nouveau code militaire doit adopter les solutions admises, après mûr examen, pour le code ordinaire. Nous nous bornons à faire ici cette constatation de principe. Nous aurons plus loin l'occasion d'examiner dans le détail les rapports entre les deux codes.

* * *

Pour mettre bien en lumière les bases sur lesquelles doit être édifié un nouveau code pénal militaire suisse, il y a lieu de rappeler encore ce qui suit :

Déjà entre 1876 et 1888, la Confédération a tenté de procéder à une revision d'ensemble du droit pénal militaire. Cette tentative a échoué, du moins en ce qui concerne le droit matériel. Mais les travaux entrepris à cette occasion offrent un matériel qui, à maints égards, est encore actuellement utilisable et a été précieux pour l'élaboration du présent projet. Les travaux préparatoires qui ont servi de base aux tentatives de réforme de la fin du siècle dernier sont dûs au professeur Carl Hilty. Son mémoire écrit en vue de la préparation d'un nouveau code et intitulé « Grundzüge eines Militärstrafgesetzbuches für die schweizerische Eidgenossenschaft » (2^e édition, Berne 1878) fournit d'abondantes données, notamment en ce qui concerne l'histoire du droit pénal militaire suisse. Sur le sort qu'eurent les projets préparés à cette époque et dont le but était de codifier en une loi *unique* le droit pénal militaire de fond et de forme, des renseignements sont donnés par le message du 10 avril 1888 concernant une loi fédérale sur l'organisation judiciaire militaire (*Feuille fédérale* 1888, I. p. 687 et s.). Nous nous bornons à rappeler ici le résultat de ces travaux législatifs préparatoires : en définitive, le Conseil fédéral retira le projet de loi, embrassant tout le droit pénal militaire, qu'il avait soumis à l'Assemblée fédérale le 30 mai 1884. On se proposait alors de reviser toute la matière par la rédaction de quatre lois successives : loi sur l'organisation judiciaire militaire; articles de discipline; code pénal militaire; enfin loi spéciale contenant les articles de guerre. On sait que de tout cela, seule la loi sur l'organisation judiciaire militaire a vu le jour. Le projet de loi contenant les articles de dis-

cipline fut rejeté par le peuple le 4 octobre 1896; quant au code pénal et aux articles de guerre, ils restèrent inachevés.

* * *

En mai 1916, notre département de justice et police a chargé le professeur Ernest Hafter, major de l'état-major judiciaire, à Zurich, de préparer un avant-projet de code pénal militaire. Cet avant-projet, avec motifs, a paru en trois parties : la première, contenant la partie générale et la partie spéciale du droit pénal militaire proprement dit, le 23 novembre 1916; la seconde (dispositions concernant les fautes de discipline), le 29 juin 1917; la troisième (dispositions concernant l'entrée en vigueur et l'application du nouveau code), le 30 mars 1918. La traduction de l'avant-projet en langue française a été faite par M. Paul Logoz, privat-docent à l'Université de Genève.

Le 12 janvier 1917, le département de justice a constitué, en vue de l'examen de l'avant-projet, une commission d'experts composée comme suit :

Colonel Léon *Blanchod*, juge d'instruction cantonal, à Lausanne.

Colonel Henri *Bolli*, conseiller aux Etats, à Schaffhouse.

Major de la justice militaire Albert *Calame*, grand-juge et conseiller d'Etat, à Neuchâtel.

Major de la justice militaire Ed. *Correvon*, auditeur de la 1^{re} division, à Vevey.

Lieutenant-colonel Jean *de Courten*, juge cantonal, à Sion.

Lieutenant-colonel Hans *Frey*, officier-instructeur, à Berne.

Colonel de la justice militaire Stefano *Gabuzzi*, conseiller aux Etats, à Bellinzone.

M. Alfred *Gautier*, professeur à l'Université de Genève.

M. le conseiller national *Grünenfelder*, avocat, à Flums.

Major de la justice militaire E. *Hafter*, grand-juge et professeur à l'Université de Zurich, à Kilchberg près Zurich.

Major de la justice militaire Max *Huber*, suppléant de l'auditeur d'armée et professeur à l'Université de Zurich.

M. W. *Kaiser*, chef de la division de justice du département suisse de justice et police, à Berne.

Major de la justice militaire E. *Kirchhofer*, grand-juge et juge au Tribunal fédéral, à Lausanne.

Lieutenant-colonel Walter *Kissling*, adjoint du département militaire suisse, à Berne.

Capitaine Paul *Logoz*, privat-docent à l'Université de Genève.

Major de la justice militaire Albert *Maunoir*, grand-juge et conseiller national, à Genève.

Lieutenant-colonel Ludwig *Peyer*, avocat, à Zurich.

Colonel de la justice militaire *Reichel*, auditeur d'armée et juge d'appel, à Berne.

M. F. *Staempfli*, procureur général de la Confédération, à Berne.

Colonel de la justice militaire Alfred *Stooss*, juge au Tribunal fédéral, à Lausanne.

M. le conseiller national F. *Stüder*, à Winterthur.

Major de la justice militaire F. *Trüssel*, grand-juge et juge d'appel, à Berne.

M. Emile *Zürcher*, professeur à l'Université de Zurich et conseiller national, à Zurich.

Secrétariat :

M. R. *Kaeslin*, chef de la division de police du département suisse de justice et police, à Berne.

Capitaine de la justice militaire *Guisan*, à Lausanne.

Capitaine de la justice militaire Franz *Glättli*, à Zurich.

Capitaine de la justice militaire Otto *Rohner*, à St-Gall.

Dans les sessions suivantes de la commission d'experts, ont fonctionné comme secrétaires, à la place de MM. Guisan et Glättli, le premier-lieutenant de la justice militaire Alfred *Huber*, à Berne, M. J. *Le Fort*, docteur en droit et avocat, à Genève, et M. Edouard *Krafft*, à Lausanne.

En quatre sessions (avril et novembre 1917, janvier et mai 1918), la commission d'experts a, sous la présidence du chef de notre département de justice et police, examiné l'avant-projet en deux lectures. Les décisions prises ont été mises au net, après chaque session, par une commission de rédaction présidée par le chef du département de justice et police et composée du professeur Hafer, rédacteur de l'avant-projet, de MM. Stooss et Kirchhofer, juges au Tribunal fédéral, et de MM. Kaiser, Paul Logoz et Kaeslin.

I. Questions de principe.

Avant d'aborder l'examen détaillé du projet, nous avons à indiquer l'attitude que nous avons prise à l'égard de diverses questions de principe.

I. De ces questions, la première est celle de *l'étendue de la loi*. Le nouveau CPM suisse doit-il être une loi complète, indépendante de la législation pénale ordinaire?

Et que signifient ces mots : « une loi complète » ?

A l'égard de ce problème, on doit prendre position à deux points de vue différents :

1. Est-il nécessaire, tout d'abord, qu'un CPM ait une *partie générale* complète? Ne suffit-il pas, au contraire, de considérer les règles générales du droit pénal ordinaire comme applicables aussi en droit pénal militaire et de n'insérer au code militaire que les règles complémentaires que peuvent exiger les besoins particuliers du droit militaire? C'est la solution qu'admet par exemple le droit allemand. A teneur du CPM allemand, § 2, les dispositions générales du code pénal ordinaire sont applicables par analogie en droit pénal militaire. En Suisse même, ce système serait possible à teneur de l'article 9 du projet de code pénal ordinaire, qui dit : « La législation militaire détermine dans quelles limites le présent code est applicable aux personnes soumises aux lois pénales militaires. » — Par conséquent, partout où des règles identiques peuvent être édictées de part et d'autre, le nouveau CPM pourrait se contenter de renvoyer au code pénal ordinaire. Ce système n'est pourtant pas à recommander. On répondra mieux aux besoins de la pratique en mettant à la disposition du juge militaire, dans la loi même qu'il doit appliquer, une partie générale complète. Cela est nécessaire, au surplus, parce qu'il est à tout le moins incertain que les deux codes pénaux nouveaux puissent entrer simultanément en vigueur. Si c'est au nouveau code militaire qu'il est donné d'arriver le premier à chef, il est indispensable qu'il renferme une partie générale complète.

2. Mais c'est surtout à propos de la *partie spéciale* du CPM que se pose la question de savoir si ce code doit être une loi « complète ». Le droit comparé montre qu'à cet égard, la législation n'a pas suivi partout la même voie :

Le CPM autrichien, par exemple, vise tous les délits, militaires et de droit commun. Dans ce système, il est vrai,

le législateur en arrive, pour tenir compte des considérations d'ordre militaire, à modifier certains délits de droit commun et à prévoir aussi, pour certains d'entre eux, des peines plus sévères que celles du droit pénal ordinaire.

Dans d'autres pays, le CPM se borne au contraire à viser les délits militaires, dans un sens plus ou moins étendu. Pour les infractions à l'égard desquelles il est muet, c'est le droit pénal ordinaire qui est applicable aux personnes soumises en principe au droit militaire. Ainsi procèdent le code français de justice militaire et le CPM allemand. Tel est aussi, de vieille date, le système du droit pénal militaire suisse. Et tel doit être, à notre avis, le système à suivre à l'avenir. C'est celui qui est le mieux adapté à nos conditions propres. La limite entre les deux domaines du droit militaire et du droit ordinaire sera tracée et, par suite, l'étendue du droit militaire sera fixée par application du principe en vertu duquel le CPM doit contenir toutes les incriminations qu'exige la sauvegarde des intérêts militaires. Partout où cette exigence fait défaut, nous estimons que même un militaire, s'il commet un délit, doit être jugé d'après le droit pénal ordinaire. On a dit, avec raison, que le soldat suisse, bien plus que celui d'un pays à armée permanente, est à la fois soldat et citoyen. Sa qualité civile perçoit constamment et de façons multiples jusque sous l'uniforme. On ne peut donc songer à le soumettre sans réserve aucune au droit pénal militaire, pendant qu'il est au service. Tout dépend, au contraire, du délit qu'il a commis. Si c'est un délit qu'on réprime pour sauvegarder des intérêts militaires, c'est le droit militaire qu'il y a lieu d'appliquer. Mais si tel n'est pas le cas, le soldat délinquant doit être jugé d'après le droit ordinaire.

Ainsi sera donc tracée la limite entre les deux domaines. Quant à l'étudier dans ses détails, ce n'est pas ici que nous devons le faire. Nous y reviendrons à propos de la partie spéciale. Nous avons, en revanche, à noter un autre point auquel aboutit logiquement le système suisse de démarcation entre droit militaire et droit ordinaire :

D'après l'article 216 du projet, « toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est, dans la même mesure, soumise à la *juridiction des tribunaux militaires* ». Contrairement à ce qu'admettent le droit français et le droit allemand, il est ainsi exclu qu'un soldat puisse être déféré au tribunal militaire à raison d'un délit non prévu par le

CPM. Ce sont les tribunaux civils qui, dans ce cas, sont compétents pour le juger. — Par là, notre projet va plus loin que la législation d'autres pays dans la voie de l'exclusion du droit pénal militaire au profit du droit pénal ordinaire. Ici encore, il traduit clairement la double qualité de soldat et de citoyen qui appartient au soldat suisse.

II. Ainsi que nous l'avons déjà rappelé, le CPM actuellement en vigueur est fondé sur *l'état de guerre*. C'est, au contraire, *l'état de paix* qui doit être à la base de la loi nouvelle.

Si, dans la partie spéciale du code de 1851, on parcourt les cinq premiers titres, qui contiennent les dispositions visant les délits militaires, on constate à chaque instant que le premier cas incriminé est celui où le délit a été commis en guerre. Ensuite seulement et en quelque sorte à titre de complément, une peine plus douce est prévue pour le cas où le délit a été commis en service d'instruction. Voir par exemple les articles 72, 77, 78, 96, 98 etc. du code de 1851.

Le présent projet rompt entièrement avec ce système. Pour tous les délits visés par les dispositions de sa partie spéciale, il part de l'hypothèse dans laquelle l'infraction a été commise en temps de paix, c'est-à-dire pendant un service d'instruction. Mais évidemment les peines ainsi prévues ne suffisent pas pour tous les cas. C'est ici qu'intervient une distinction tripartite, d'une importance capitale pour le droit pénal militaire suisse, entre le service d'instruction, le service actif en dehors du temps de guerre et, enfin, le service actif en temps de guerre. Le code en vigueur ne fait pas cette distinction. De ces trois cas, il ne prévoit que le premier et le dernier : service d'instruction et service en temps de guerre. Il néglige donc précisément la situation dans laquelle notre armée se trouve depuis août 1914, celle du service actif en dehors du temps de guerre. C'est ainsi que le Conseil fédéral a été amené à décréter, dans son ordonnance du 6 août 1914 (art. 1) : « Les dispositions des lois militaires édictées pour le temps de guerre sont applicables pendant la durée de la présente mise sur pied des troupes. » Notre pays est donc, aujourd'hui encore, régi par le droit de guerre, quoique la guerre l'ait épargné.

Cet état de choses doit être corrigé par la distinction triple que prévoit le présent projet. Le système nouveau est avantageux à deux égards :

1. Tout d'abord en ce qui concerne la rédaction des articles de la partie spéciale du code : ces articles commencent par définir le délit et par fixer la peine encourue s'il est commis pendant un service d'instruction. Puis, dans les cas où cela paraît nécessaire, une peine plus dure est prévue pour l'hypothèse où le délit aurait été commis en temps de service actif; voir par exemple les articles 82 (refus de servir), 83 (ne pas se présenter au service), 84 (désertion), 85 (s'éloigner sans droit), 87 et 88 (délits de trahison). Mais il suffit de parcourir la partie spéciale pour voir que, pour la plupart des délits, la peine n'est pas aggravée même s'ils sont commis en temps de service actif.

Une série d'articles contiennent, en revanche, une clause aggravant la peine pour le cas où le délit a été commis en temps de guerre ou « devant l'ennemi »; voir entre autres les articles 62, 64, 65 72, 73, 75. En ce qui concerne la désobéissance, la mutinerie, les violations des devoirs du service, les délits de garde, etc., une répression plus sévère est indispensable quand le pays est en guerre.

Ce système adopté pour la rédaction de la partie spéciale a l'avantage de résoudre encore un autre problème : nous avons rappelé dans notre introduction qu'en 1888, dans son plan de revision générale du droit pénal militaire, le Conseil fédéral avait prévu la rédaction d'une *loi spéciale contenant les articles de guerre*. Un projet avait même été préparé en 1891 et soumis à l'examen d'une commission d'experts, mais la question n'avait pas été poussée plus avant. — Le système du présent projet fait disparaître la nécessité d'une loi spéciale de ce genre. C'est une simplification appréciable. Les modifications qu'exige le temps de guerre ont pu être greffées sur les dispositions concernant le temps de paix, soit par adjonction d'alinéas complémentaires, soit par insertion au projet de certains articles ne visant que des délits commis en temps de guerre (lâcheté devant l'ennemi, délits commis en guerre contre le droit des gens, etc.). Tout cela peut être joint, sans difficulté, aux dispositions que le projet édicte pour le temps de paix. L'unité systématique du code est ainsi sauvegardée, c'est-à-dire que les règles délimitant le champ d'action de la loi en temps de guerre font partie de l'ensemble des dispositions qui fixent, d'une manière complète, les conditions personnelles et matérielles d'application du code; la trahison commise en temps de guerre s'ajoute aux autres délits de trahison possibles aussi en temps de paix, etc.

2. La distinction entre service d'instruction, temps de service actif et temps de guerre a, en outre, une importance spéciale pour la fixation des conditions d'application du code au point de vue personnel et matériel.

Comme droit spécial, nous l'avons déjà dit, le droit militaire doit s'imposer une certaine réserve à l'égard du soldat; ce dernier ne doit lui être soumis que si, par son délit, il a lésé des intérêts militaires. Mais cette attitude imposée au droit militaire doit apparaître plus clairement encore à propos de la question de savoir quelles sont les circonstances qui doivent rendre le code pénal militaire applicable à ceux qui ne sont pas militaires.

Le principe fondamental est ici le suivant : *Les civils ne doivent pas, sans nécessité démontrée, être soumis au droit militaire*. Ce principe, le projet le respecte d'une manière absolue tant que les circonstances sont normales, c'est-à-dire en temps de paix (art. 2). En revanche, le cercle des personnes soumises au droit militaire doit être élargi, dans une certaine mesure, en temps de service actif ayant pour but de protéger nos frontières ou de maintenir l'ordre à l'intérieur (art. 3). En temps de guerre, enfin, le cercle doit être élargi encore davantage (art. 4). Ainsi que nous aurons plus tard l'occasion de le montrer en étudiant certains détails du projet, ce système a pour effet de restreindre, plus que ne le font les dispositions du code en vigueur, le champ d'action de la loi au point de vue des personnes. Cela est rendu possible par l'adjonction aux deux hypothèses du temps de paix et du temps de guerre, seules prévues par le code actuel, du cas intermédiaire : service actif ayant pour but de protéger le pays vis-à-vis de l'extérieur ou de maintenir l'ordre à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'appliquer le droit de guerre, *ultima ratio* du droit pénal militaire, en des temps tels que celui où nous vivons depuis août 1914.

III. A propos des questions de principe, nous avons encore à examiner une exigence que l'on soumet toujours à nouveau au législateur pénal; celle de la *suppression complète de tous les minima spéciaux* en ce qui concerne les peines. Spécialement en droit pénal militaire, cette question est d'une certaine actualité. MM. les conseillers nationaux Göttisheim et consorts ont, au cours de la session de juin 1918 de l'Assemblée fédérale, déposé le postulat suivant : « Le Conseil fédéral est invité à examiner la question de savoir s'il n'est pas possible de supprimer, par

voie d'ordonnance du Conseil fédéral, les minima prévus, en ce qui concerne les peines, par le droit pénal militaire. » Naturellement c'est le code militaire en vigueur, dont les minima souvent trop élevés sont une des imperfections capitales, que le postulat du 25 juin 1918 vise avant tout. Mais ce postulat a une importance plus grande encore comme problème général de technique législative. Il y a donc lieu de dire maintenant ce que nous en pensons. La question peut être formulée en ces termes : est-il possible et opportun, pour un code militaire nouveau, de renoncer d'une manière absolue à prévoir, comme peine minimum de certains délits, une peine privative de liberté dépassant le minimum légal général ?

A cette question, on ne peut faire qu'une réponse négative. Le plus avancé des codes pénaux ne saurait faire abstraction de tout minimum spécial. Appliqué rigoureusement, le principe de la suppression des minima spéciaux aboutirait à permettre au juge de prononcer, même à raison du crime le plus grave, le minimum général de la peine d'emprisonnement prévue par la loi. Et cela serait vrai même en ce qui concerne les délits punis de la réclusion, car là aussi, il s'agit d'un minimum spécial (1 an). Qu'on songe, notamment, à certains délits de trahison (projet, art. 87 et s.). Supprimer tout minimum spécial aboutirait à donner au juge la possibilité de prononcer, même dans les cas les plus graves de trahison militaire, une peine d'emprisonnement dérisoire. Devant de telles conséquences, il est permis d'hésiter, même à qui a la plus grande confiance dans le sens appréciateur du juge. Et ce n'est pas seulement en ce qui concerne la trahison, mais aussi pour d'autres délits, notamment les délits commis en guerre, que de sérieuses objections s'opposent à la suppression de tout minimum spécial. Nous citons par exemple : le délit de lâcheté devant l'ennemi (art. 74), l'enrôlement illicite (art. 95), la violation de secrets militaires en guerre (art. 104, al. 2), l'assassinat et le meurtre (art. 113, 114), les lésions corporelles graves (art. 119), le vol qualifié (art. 127, chiffres 2 et 3), le brigandage (art. 128), le pillage (art. 137), l'incendie et les délits commis au moyen d'explosifs (art. 158 et s.), etc. Le législateur pénal ne peut donc pas renoncer complètement aux minima spéciaux, car l'une de ses tâches — et non la moins importante — est de tenir compte de la gravité relative des divers délits en déterminant les sanctions qu'ils

encourent. Cela serait pour ainsi dire impossible si l'on supprimait absolument les minima spéciaux.

C'est autrement qu'il faut chercher à résoudre le problème et à faire disparaître les rigneurs excessives du code de 1851. Le nouveau CPM atteindra le but, avant tout, en s'inspirant, d'une manière générale, de la tendance moderne à atténuer la sévérité du droit et en n'édicant des minima spéciaux qu'à titre exceptionnel, dans les cas où cela est nécessaire pour qualifier certaines incriminations.

Ces principes sont ceux du présent projet. Il suffit, pour s'en rendre compte, de comparer les peines qu'il prévoit avec celles du code actuel. Le projet abandonne également la règle, presque partout adoptée jusqu'ici, en vertu de laquelle les peines prévues par le CPM doivent être en principe plus dures que celles des mêmes délits visés par la législation pénale ordinaire. Sous réserve d'un petit nombre d'exceptions, les peines prévues pour les mêmes délits sont identiques dans le projet militaire et dans le projet de code pénal ordinaire.

L'abus dans l'emploi des minima spéciaux et, d'une façon générale, le fait de restreindre à l'excès le cadre dans lequel la peine doit être mesurée, sont aujourd'hui considérés, avec raison, comme une atteinte inadmissible au pouvoir appréciateur du juge. Le projet s'efforce donc d'être aussi large que possible dans la délimitation du cadre des peines, de manière à laisser au juge, autant que faire se peut, ses coudées franches. Mais ce n'est pas tout. A l'exemple du projet de code pénal ordinaire, le projet militaire doit s'ouvrir à un système de circonstances atténuantes (art. 45 à 47). Quand une circonstance de ce genre existe, le juge peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu pour le délit commis, ce qui, dans certains cas, entraîne précisément la suppression du minimum spécial prévu par la loi. C'est un fait à retenir en ce qui concerne le postulat visant à la suppression des minima spéciaux.

IV. La rédaction d'un nouveau CPM soulève enfin la question de la *place à donner au droit disciplinaire*. Dans le code actuel, les dispositions concernant les fautes de discipline font suite au droit criminel. Mais on peut se demander s'il ne serait pas préférable de faire de ces dispositions l'objet d'une loi spéciale, ainsi que l'avait prévu le plan législatif du Conseil fédéral à la fin du siècle dernier. En faveur de ce système, on pourrait invoquer le fait que le droit dis-

disciplinaire contient non seulement du droit matériel, mais aussi des dispositions de procédure, celles qui réglementent l'application du droit disciplinaire et le droit de recours.

De bonnes raisons, toutefois, parlent pour le système du droit actuel, celui de la jonction, dans un seul et même code, du droit criminel et du droit disciplinaire. Il faut noter, tout d'abord, qu'entre une faute de discipline et un délit, il n'y a pas de différence d'essence. La faute de discipline, elle aussi, est un acte illicite et coupable et la punition qu'elle entraîne est régie par les mêmes principes que la peine qui frappe le délinquant, ou par des principes analogues. Cela justifie une union étroite des deux matières juridiques. Le supérieur qui applique le droit disciplinaire doit observer constamment certains principes du droit criminel. Il doit donc connaître ce droit. Il est bon, dès lors, d'établir aussi une union extérieure entre le droit disciplinaire et le droit criminel. Au surplus, cette union est de nature à permettre de mieux fixer les rapports entre les deux branches du droit pénal militaire. Cela est utile, car du délit à la faute de discipline, la transaction est parfois imprécise.

* * *

Ces brèves considérations sur le droit disciplinaire nous permettent de passer enfin à l'exposé du système du projet :

Ce système est naturellement déterminé, avant tout, par les rapports étroits qui existent entre le projet militaire et le code pénal ordinaire.

Le *premier livre* du projet militaire (art. 1^{er} à 177) est consacré au « droit pénal militaire » au sens strict.

Il correspond au livre du projet ordinaire qui traite des délits. La sous-division en une partie générale et une partie spéciale va de soi.

Le *livre second* (art. 178 à 212) contient les « dispositions concernant les fautes de discipline ». On peut le comparer au droit contraventionnel du projet ordinaire. Toutefois, ainsi que nous l'avons déjà dit, ce livre II édicte non seulement des dispositions de droit matériel, mais aussi des règles de procédure.

Dans les deux projets, le *livre troisième* (projet militaire art. 213 à 234) traite de l'entrée en vigueur et de l'application du code.

Dans l'étude que nous allons faire de ces trois livres du

projet de code pénal militaire, il ne saurait être question de discuter d'une manière approfondie toutes les questions dogmatiques, de politique criminelle ou de technique législative que soulève la rédaction d'un tel code. Partout où le projet ordinaire a frayé la voie et a ainsi fourni des solutions toutes faites au législateur militaire, nous pouvons nous abstenir de toute explication nouvelle. Nous renvoyons une fois pour toutes, à cet égard, à notre message concernant le projet de code pénal ordinaire (*Feuille fédérale* 1918, IV, p. 1 et s.), ainsi qu'aux autres travaux relatifs à ce projet. Il est indispensable de s'y reporter si l'on veut bien comprendre le présent projet.

Nous avons, en revanche, à prendre position à l'égard de tous les problèmes spéciaux que le droit pénal militaire pose au législateur.

II. La partie générale du code pénal militaire.

1. L'application du code.

Que le droit pénal militaire soit un droit spécial et doive rester tel, cela apparaît dès qu'on aborde la question des conditions personnelles et matérielles d'application du CPM. La loi pénale militaire est faite avant tout pour ceux qui font partie de l'armée. On ne doit la rendre applicable aussi à certains civils qu'à titre exceptionnel, seulement quand, en temps de perturbation grave de la vie normale de l'Etat — en temps de guerre, tout spécialement — il devient nécessaire de renforcer la protection accordée à certains intérêts publics.

C'est au droit matériel qu'il appartient de délimiter le champ d'action de la loi quant aux personnes. L'article 1^{er} du CPM de 1851 contenait, lui aussi, les dispositions fixant les conditions personnelles d'application de ce code. Mais une revision de ces dispositions étant devenue nécessaire et les travaux entrepris à la fin du siècle dernier, en vue de la rédaction d'un nouveau CPM, n'ayant pas abouti, la question a été réglée provisoirement par l'article 1^{er} de la loi de 1889 sur l'organisation judiciaire militaire.

Si l'on édicte un nouveau CPM, ces dispositions doivent y retrouver leur place. Nous avons déjà insisté sur le principe fondamental dont le législateur doit s'inspirer en ce qui les concerne : *aucun civil ne doit, sans nécessité démontrée, être soumis au droit militaire*. Ce principe, le présent

projet le réalise d'une manière plus complète que le droit en vigueur. Sont seuls soumis, à titre général, au droit pénal militaire, à part les personnes qui se trouvent au service et les militaires qui portent l'uniforme en dehors du service, les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération, quand ils portent l'uniforme, et les personnes appartenant au corps fédéral des garde-frontières (art. 2, chiffres 1, 2, 3 et 6). L'article 2 mentionne en outre les personnes astreintes au service personnel qui ne sont pas au service, en ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, ainsi que les personnes astreintes à se présenter au recrutement, « pour ce qui concerne l'obligation de se présenter et pendant la durée des opérations du recrutement ». — Le droit en vigueur va sensiblement plus loin. Il déclare soumis au droit militaire, même en dehors du temps du service actif, les personnes qui sont au service de militaires ou de la troupe, les personnes « attachées à l'armée par une fonction spéciale de service », pour les actes qui concernent ce service, les fonctionnaires et employés de l'administration militaire, en ce qui concerne les actes de nature à compromettre la défense nationale, enfin les civils qui se rendent coupables d'espionnage ou d'enrôlement illicite (OJM art. 1, ch. 3, 6, 7 et 11.) Toutes ces personnes doivent être à l'avenir soustraites au droit et à la juridiction militaires. Elles relèvent des tribunaux ordinaires et c'est le droit pénal ordinaire qu'on doit leur appliquer.

Ce n'est qu'en *temps de service actif* que le champ d'action du droit militaire s'élargit et dépasse le cercle de ceux qu'on peut appeler des militaires. Mais le législateur doit procéder ici avec discernement et prudence. Il ne doit étendre le champ d'action du code que dans la mesure exacte où, en temps de crise, l'intérêt national exige que l'on renforce la protection accordée aux intérêts militaires. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 3, à teneur duquel sont aussi soumis au droit militaire, en temps de service actif, les personnes internées en Suisse, les civils au service de la troupe ou de personnes appartenant à l'armée, les civils qui commettent certains délits dirigés directement contre les intérêts militaires, contre l'armée ou contre des personnes qui en font partie (art. 3 et 4), et enfin, « sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui » — par ordonnance spéciale — les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire, des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport (art. 3, ch. 3).

Un dernier cercle, en ce qui concerne le champ d'action de la loi, est tracé par l'article 4, pour le *temps de guerre*. Quand le pays se trouve en guerre ou est sous une menace directe de guerre, le pouvoir civil doit, dans certains domaines, céder la place au pouvoir militaire. Cela conduit à rendre le droit militaire applicable à une série d'autres délits commis par des civils (art. 4, ch. 2). Il n'est pas nécessaire d'insister sur la nécessité de déclarer également soumis au droit militaire les personnes qui, sans faire partie de l'armée, la suivent — attachés militaires étrangers, correspondants de journaux admis à l'armée, vivandiers et fournisseurs, etc. —, les prisonniers de guerre et les parlementaires ennemis qui abuseraient de leur situation pour commettre un délit.

Si l'on compare ces règles du projet avec celles du code en vigueur, on constatera d'emblée que le projet restreint notablement le champ d'action du droit militaire et, du même coup, de la juridiction militaire. Restriction d'une importance pratique spéciale, notamment, en regard de l'article 1, ch. 8, de la loi sur l'organisation judiciaire militaire, qui déclare le droit militaire applicable, en temps de service actif de quelque nature que ce soit, à quiconque commet un délit contre une personne appartenant à l'armée ou concernant des choses destinées à son usage.

Les articles 2 à 4 tracent, dans leurs parties essentielles, les limites du champ d'application du code. Ils sont complétés par l'article 6, qui confirme la règle, dès longtemps admise, à teneur de laquelle le code est applicable même quand le délit a été commis à l'étranger. Celui qui est soumis au droit militaire l'emporte, dit-on, à la semelle de ses souliers, même au delà des frontières nationales. Les obligations militaires, en particulier, sont indépendantes du séjour au pays. Pour être équitable, cependant, le projet prévoit que toute peine subie à l'étranger, à raison du délit poursuivi en Suisse, sera imputée par le juge suisse sur la peine à prononcer par lui.

Un cas spécial est enfin réglé par l'article 5. C'est celui où des personnes non soumises au droit militaire ont participé à un délit avec d'autres, auxquelles ce droit est au contraire applicable. Des soldats et des civils prennent part ensemble à une rixe; ils participent à un même vol ou à un même délit de trahison; un civil se fait le complice d'une violation des devoirs du service, d'une désertion, etc. Si la loi restait muette à cet égard, l'application des principes

généraux conduirait à juger le militaire d'après le droit militaire et le civil d'après le droit pénal ordinaire. Le projet confirme ce système pour les délits de droit commun (art. 113 et s.). Il y déroge, en revanche, en ce qui concerne soit les délits purement militaires (art. 62 à 86), soit aussi les délits contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 87 à 106). Dans ce cas, il déclare le droit militaire applicable à tous les participants. Le civil qui se joint à un soldat pour des opérations de ce genre doit accepter aussi le risque d'une peine prononcée d'après le droit militaire. Au surplus, cette règle est nécessaire pour éviter que le civil ne puisse rester impuni, si aucune disposition du droit ordinaire ne lui est applicable. Le projet permet au contraire de s'en prendre aussi au civil qui prête assistance par exemple à un délit de garde (art. 75) ou au délit d'abus dans l'emploi de matériel (art. 73), commis par un soldat.

L'article 7, enfin, clôt cette catégorie de dispositions relatives aux conditions personnelles et matérielles d'application du code pénal militaire. Il confirme une règle qui, du reste, se dégage de l'ensemble de ce chapitre, et à teneur de laquelle les personnes auxquelles le droit militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le code militaire.

2. Le délit.

Les articles 9 à 26 sont en quelque sorte l'épine dorsale de tout le système du droit pénal. Cela est vrai, tout spécialement, des dispositions sur la responsabilité, la culpabilité, la tentative, la participation, la légitime défense et l'état de nécessité. Il s'agit là de règles qui, d'une manière générale, doivent être les mêmes en droit pénal ordinaire. Il était donc indiqué, pour le projet, de suivre ici étroitement les dispositions du projet de code pénal ordinaire, articles 10 à 33. Nous nous bornerons à relever les points sur lesquels les circonstances spéciales au droit militaire ont amené le projet militaire à se séparer du projet ordinaire :

Les articles 13 à 15 du projet ordinaire organisent un système détaillé d'internement et d'hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte qui compromettent la sécurité ou l'ordre public, ou dont l'état exige un traitement spécial. Le juge pénal ordinaire est ainsi chargé d'une tâche qu'il est impossible d'imposer dans la même mesure au juge militaire. Tout ce qu'on peut demander

à ce dernier, c'est que, le cas échéant, il provoque l'intervention du juge ordinaire, en renvoyant les irresponsables ou les délinquants à responsabilité restreinte aux autorités administratives civiles pour les mesures à prendre à leur égard (art. 11, al. 2; cf. aussi OJM art. 152). Au surplus, le projet édicte une règle spéciale à teneur de laquelle le juge militaire peut exclure de l'armée le délinquant irresponsable ou à responsabilité restreinte qui lui est déféré.

Des dispositions sur la situation faite aux *enfants et aux adolescents* (art. 12 et 13) doivent être insérées au CPM, car en temps de service actif et notamment en temps de guerre, ce code est applicable aussi à certains civils. Toutefois, le CPM ne peut pas s'approprier l'ensemble des règles concernant les jeunes délinquants, que contiennent les articles 80 et suivants du projet ordinaire. Il doit cependant, ici aussi, s'inspirer des principes fondamentaux du droit pénal moderne : aucune peine pour les enfants de moins de 14 ans; les adolescents entre 14 et 18 ans, en revanche, sont considérés en principe comme capables de responsabilité pénale. Toutefois, le tribunal qui les juge peut atténuer librement la peine ou même exempter le jeune délinquant de toute peine, si d'autres mesures lui paraissent plus efficaces. Si le juge l'exempte de toute peine, il doit cependant le renvoyer à l'autorité civile compétente pour les mesures à prendre encore à son égard. Il peut renvoyer à cette autorité l'adolescent qu'il acquitte (art. 13, al. 2).

En connexité avec les dispositions sur l'intention, la négligence et l'erreur (art. 14 et s.), le projet a dû résoudre le problème difficile du *délit commis par ordre*. Le droit actuel (CPM art. 30) édicte à cet égard une règle qui a acquis une certaine célébrité : l'impunité est en tous cas assurée au délinquant quand l'acte « illicite en soi » a été commis « ensuite d'un ordre formel concernant le service et donné à l'auteur par un de ses supérieurs militaires ». Il n'existe plus guère aujourd'hui de loi qui admette ce système : devoir absolu d'obéissance et, par conséquent, impunité assurée à celui qui exécute un ordre contraire au droit. On tend au contraire à admettre qu'à un ordre évidemment contraire au droit, le subordonné n'a pas à obéir. C'est de là que part l'article 17 du projet : le délit commis par ordre d'un supérieur militaire est en tous cas objectivement contraire au droit. La seule question qui reste à résoudre est celle de savoir si l'ordre reçu doit exclure la culpabilité de l'auteur. Du point

de vue militaire, on doit répondre en principe par l'affirmative. Très souvent on pourra constater que le délinquant a agi sous le coup de l'erreur. Il a fait erreur sur les circonstances de fait; il a cru à l'existence de nécessités militaires; il a agi parce que, comme soldat, il en avait reçu l'ordre. Le devoir d'obéissance doit toutefois avoir des limites juridiques. Il ne peut pas subsister quand le subordonné se rend clairement compte du caractère délictueux de l'acte qu'un supérieur veut lui faire commettre, quand il sait qu'en exécutant l'ordre reçu, il participe à la commission d'un délit.

Des deux intérêts en conflit, celui qui exige l'obéissance militaire et celui qui interdit d'agir à l'encontre des dispositions de la loi pénale, c'est le dernier qui doit l'emporter. L'article 17 autorise cependant le juge à atténuer librement la peine qu'il prononce contre l'auteur du délit commis par ordre. Notons aussi que cet article s'ouvre par un alinéa à teneur duquel le chef ou le supérieur qui a donné l'ordre dont l'exécution constitue une infraction, est punissable comme auteur — intellectuel — de cette infraction.

Les dispositions sur la tentative et la participation (art. 18 à 24) sont les mêmes que celles du projet de code pénal ordinaire. Il n'existe pas ici d'intérêts militaires spéciaux.

La *légitime défense*, elle aussi, est définie (art. 25) comme dans le projet ordinaire (art. 32). Dans la doctrine, pourtant, on réclame de divers côtés, pour le droit pénal militaire, une définition de la légitime défense moins large que celle du droit ordinaire. Certains auteurs estiment que la légitime défense ne peut pas être invoquée quand celui qui s'est défendu a, par là, manqué à ses devoirs de subordination ou d'une façon générale, a lésé des intérêts de service. Une pareille restriction du droit de légitime défense semble inadmissible, même en droit militaire. Le droit de légitime défense est pour tout homme, quel qu'il soit et dans quelque situation qu'il se trouve, un droit si indiscutable, qu'on ne saurait en justifier la limitation, même par des motifs d'ordre militaire. — La défense étant légitime en principe contre toute attaque illicite, même dirigée contre l'honneur, on pourrait cependant se demander si, au point de vue militaire, on ne doit pas voir là une exagération. Mais l'éducation militaire et le bon sens suffiront à empêcher que le subordonné ne se considère comme étant en état de légitime

défense en face de toute intervention énergique d'un supérieur. En outre, le juge n'oubliera pas que l'article 25 n'autorise, pour la défense, que les « moyens proportionnés aux circonstances ».

La solution législative des questions touchant à l'état de nécessité est, en droit militaire, infiniment plus difficile que la réglementation de la légitime défense. Le code en vigueur ne contient aucune disposition générale sur l'état de nécessité. Il ne prévoit que deux cas spéciaux constituant l'état de nécessité relatif à la discipline (« Notstand der Disziplin ») et dans lesquels le supérieur est autorisé à faire usage de tous les moyens pour obtenir l'obéissance. Ce sont les cas de révolte et de fuite ou d'incitation à la fuite devant l'ennemi (CPM art. 57 et 81). C'est absolument insuffisant. D'après les conceptions actuelles, la loi doit permettre en principe au soldat lui-même d'invoquer l'état de nécessité. Toutefois, le droit militaire différera du droit pénal ordinaire sur les points suivants :

On ne saurait mettre au bénéfice des règles concernant l'état de nécessité le soldat qui, par peur d'un danger personnel, viole son devoir militaire. La répression de la lâcheté est une nécessité inéluctable, en particulier en guerre. L'article 26, chiffre 1, al. 2, exclut donc, dans ce cas-là, l'application de la disposition définissant l'état de nécessité.

L'état de nécessité relatif à la discipline fait aussi l'objet d'une règle spéciale, celle du chiffre 2 du même article. Il existe quand l'insubordination met la discipline en danger. Cette mise en danger est particulièrement évidente en cas de mutinerie ou de désobéissance commise devant l'ennemi. Ce qui est mis en danger, c'est l'Etat, ses institutions et ses opérations militaires. Pour écarter ce danger, pour maintenir la discipline et pour se faire obéir, un chef ou un supérieur doit pouvoir employer tous les moyens de contrainte nécessaires, sans par là se rendre coupable d'un acte punissable. Cependant, en vertu d'une disposition dérivant de l'essence même de l'état de nécessité, l'emploi de la force n'est licite que si c'est « le seul moyen d'obtenir l'obéissance nécessaire ».

3. Peines et mesures.

Dans ce chapitre aussi, les dispositions du projet militaire (art. 27 à 60) sont, dans une large mesure, identiques à celles du projet de code pénal ordinaire. Nous avons cepen-

dant à relever une série de différences concernant soit l'organisation et la définition des peines, soit leur mesure et qui répondent aux besoins spéciaux du droit militaire :

I. Tandis que le projet ordinaire se risque à proposer l'abolition pure et simple de la *peine de mort* (voir à ce sujet l'exposé contenu au message, *Feuille fédérale* 1918, IV, p. 14 et s.), le droit militaire ne peut pas se passer complètement de cette peine.

Quelques données historiques sur la peine de mort dans notre droit pénal militaire pourront contribuer à faire mieux comprendre la situation. L'article 65 de la CF. de 1874 disposait : « La peine de mort est abolie. Les dispositions du droit militaire pour le *temps de guerre* restent cependant réservées ». En ce qui concerne le CPM, rien n'a été changé à cet état de choses par la revision constitutionnelle de 1879 qui restreint aux délits politiques l'abolition prévue par l'article 65. Car, depuis 1879, la Confédération n'a réintroduit la peine capitale pour aucun délit commis en temps de service d'instruction ni en temps de service actif autre que le service de guerre. La peine de mort reste donc abolie dans tous les cas, sauf en temps de guerre. Les projets Hilty et le projet du Conseil fédéral de 1884 ignoraient également la peine de mort pour le temps de service d'instruction. Ils la prévoyaient en revanche, non seulement pour le temps de guerre, mais en outre pour le temps de service actif ayant pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur. — Il n'y a, toutefois, pas de raison de modifier la situation de droit qui existe depuis 1874, cela d'autant moins que le projet de code pénal ordinaire renonce absolument à la peine de mort. Le présent projet ne prévoit donc cette peine que pour le temps de guerre. A une telle époque de profond ébranlement, la peine qui prend la vie paraît, même aux yeux de ses adversaires de principe, indispensable comme sanction de certains délits. Le présent projet la prévoit pour les délits suivants : désobéissance devant l'ennemi (art. 62, ch. 2), mutinerie devant l'ennemi, en ce qui concerne les meneurs (art. 64, ch. 2), délits de garde devant l'ennemi (art. 75, ch. 2), capitulation (art. 81), désertion suivie de passage à l'ennemi (art. 84, al. 3), les cas les plus graves de trahison (art. 87, ch. 2; art. 88, ch. 3; art. 89, 91, 92 ch. 2), assassinat (art. 114), brigandage accompagné d'actes de cruauté spéciale envers une personne (art. 128, ch. 2, al. 5), pillage commis dans les mêmes circonstances (art. 137, ch. 2, al. 2), enfin brigandage de guerre commis avec cruauté (art. 138, ch. 2, al. 2). Il y lieu de

remarquer, à ce propos, que de tous ces délits, deux seulement, la désertion avec passage à l'ennemi (art. 84, al. 3) et l'assassinat commis en temps de guerre (art. 114), entraînent nécessairement la peine de mort. Dans tous les autres cas, cette peine est prévue alternativement avec une peine privative de liberté. Ce système constitue une atténuation sensible soit vis-à-vis du droit suisse en vigueur, soit vis-à-vis des législations pénales militaires étrangères.

Ce n'est pas au CPM à régler les détails de l'exécution de la peine de mort. L'article 27 se borne à dire que le condamné à mort sera fusillé. Des dispositions plus détaillées sur l'exécution se trouvent, dès maintenant, dans l'article 210 OJM, qui renvoie au surplus à une ordonnance du Conseil fédéral.

Nous attirons encore l'attention sur l'article 27, chiffre 2, du projet, à teneur duquel toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, est d'office convertie en réclusion à vie.

II. De même que le projet de code pénal ordinaire, le projet militaire prévoit (art. 28 et 29) la *réclusion* et l'*emprisonnement* comme les deux principales peines privatives de liberté. La condamnation à la réclusion entraîne obligatoirement, non seulement la perte des droits civiques, mais aussi l'exclusion de l'armée. En cas de condamnation à l'emprisonnement, le juge *peut* prononcer aussi ces peines accessoires. Il y a lieu de souligner ici les règles posées à l'article 30, qui, à la suite de l'ordonnance du Conseil fédéral en date du 29 février 1916 (*Recueil officiel* XXXII, p. 65 et s.) et des expériences faites pendant la mise sur pied actuelle de nos troupes, prévoit l'introduction, en temps de service actif, de l'*emprisonnement militaire*. La décision de l'introduire dépend du Conseil fédéral, auquel il appartient également d'édicter, par voie d'ordonnance, les prescriptions de détail concernant l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement. Le projet ne pose lui-même que deux règles directrices : d'une part — c'est l'idée essentielle qui est à la base de toute l'institution — le séjour flétrissant dans un établissement ordinaire de détention doit être épargné au condamné à l'emprisonnement militaire. Il subira sa peine « dans une place fortifiée ou dans des quartiers spéciaux d'établissements pénitentiaires ou d'autres maisons de détention ». D'autre part, contrairement à ce que prévoit l'ordonnance de 1916, qui fait de l'emprisonnement militaire une faveur réservée à certains

délits, le juge est entièrement libre de décider si la peine d'emprisonnement prononcée par lui doit être, ou non, exécutée militairement.

Le système des peines privatives de liberté est enfin complété, aussi dans le projet de CPM, par des dispositions sur la *libération conditionnelle* et sur la *condamnation conditionnelle* (art. 31 et 32).

L'article consacré à la libération conditionnelle édicte, il est vrai, des règles relatives à l'exécution des peines qui, même en ce qui concerne le droit militaire, relève des cantons. Mais il y a une nécessité urgente à unifier, au moins sur ce point, le système de l'exécution des peines. La possibilité d'une libération conditionnelle doit exister partout et être indépendante des diverses législations cantonales.

On peut aussi, aujourd'hui, introduire sans crainte l'institution de la condamnation conditionnelle. A cet égard, l'opinion a fortement évolué au cours des dernières années. On ne considère plus comme convaincante l'objection qu'on faisait souvent valoir autrefois et d'après laquelle une condamnation conditionnelle serait directement contraire aux exigences de la discipline et de l'esprit militaire en général. Depuis août 1914, l'impossibilité de condamner conditionnellement a été regrettée à maintes occasions. C'est pour combler provisoirement cette lacune que, par ordonnance du 12 mai 1916 (*Recueil officiel* XXXII, p. 185 et s.), le Conseil fédéral a introduit la grâce conditionnelle. Le droit de grâce conditionnelle est exercé par le général et, quand son service aura pris fin, il appartiendra au Conseil fédéral. En édictant cette ordonnance, on a fort bien vu que la solution logique du problème eût été d'introduire la condamnation conditionnelle. Mais on a reculé devant l'idée de l'introduire par une ordonnance d'occasion (Notverordnung). La rédaction d'un nouveau CPM fournit maintenant l'occasion de liquider la question.

Il va de soi que pour la définition de la condamnation conditionnelle, le projet militaire doit s'inspirer du modèle qu'offre le projet de code pénal ordinaire (art. 39). Il doit, cependant, innover sur certains points : l'article 32 n'admet la condamnation conditionnelle que pour les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois (d'après le projet ordinaire, emprisonnement ne dépassant pas un an ou arrêts). Il est, en effet, indiqué de prévoir la possibilité d'une condamnation conditionnelle, en droit militaire, avec plus de

réserve qu'un droit pénal ordinaire. Le présent projet s'abstient aussi de l'introduire en matière disciplinaire, en ce qui concerne la peine des arrêts. Au surplus, la nature spécialement militaire de l'article 32 apparaît encore dans le fait qu'il prescrit au juge de tenir compte de la conduite militaire du condamné, qu'il l'autorise à faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire pendant le délai d'épreuve et que la surveillance du condamné, pendant le service, doit faire l'objet d'une réglementation spéciale, à édicter par ordonnance du Conseil fédéral. A teneur du chiffre 5, la condamnation conditionnelle est expressément exclue en cas de condamnation par contumace.

Règle commune aux articles 31 et 32 : la surveillance des condamnés libérés conditionnellement et des délinquants mis au bénéfice de la condamnation conditionnelle est exercée par le département militaire fédéral. C'est lui aussi qui prononce la libération conditionnelle et qui fixe les règles de conduite imposées au libéré pendant le délai d'épreuve. C'est lui, enfin, qui statue sur la question de savoir si le libéré doit être réintégré dans l'établissement de détention, pour y subir le reste de sa peine, s'il se conduit mal pendant le délai d'épreuve.

III. Les articles 33 à 35, sur l'*amende*, concordent avec les dispositions correspondantes du projet ordinaire. La peine pécuniaire n'entre guère en ligne de compte en ce qui touche aux délits purement militaires. A l'occasion d'autres délits, en revanche, son application peut être indiquée même en droit militaire, notamment quand le délinquant a agi par cupidité. Il ne nous paraît plus possible de maintenir le principe en vertu duquel la peine pécuniaire n'a pas sa place dans un CPM. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne peut pas s'en passer à l'égard des civils qui sont soumis au droit militaire en temps de service actif et en temps de guerre.

IV. Quant aux *peines accessoires*, la destitution civile, la privation des droits civiques et l'expulsion sont communes aux deux projets. Sont propres au droit militaire, en revanche, l'*exclusion de l'armée* (art. 36) et la *dégradation* (art. 37).

L'exclusion de l'armée, qui est l'accessoire nécessaire de la réclusion et qui peut être jointe à l'emprisonnement, rend définitivement impropre au service dans l'armée. L'individu exclu est astreint au paiement de la taxe militaire. L'exclusion comme peine accessoire ne doit pas être confondue avec l'exclusion — dans certains cas, seulement temporaire — du

service que prévoit la loi sur l'organisation militaire, articles 16 à 19.

En ce qui concerne la dégradation, qu'on retrouve plus loin en matière disciplinaire (art. 188), une question, entre autres, soulève certaines difficultés : qu'est-ce que l'individu dégradé doit devenir au point de vue militaire ? Il est nécessaire, d'autre part, d'établir une distinction nette entre la dégradation et l'exclusion de l'armée. D'après le projet, celui qui a été dégradé continue à faire partie de l'armée. Toutefois, s'il était officier, il est exclu du service personnel, mis à disposition. Cela n'exclut pas la possibilité de le rappeler au service en temps de service actif et spécialement en temps de guerre. C'est à l'instance militaire compétente qu'il appartient de statuer à ce sujet, sans qu'il y ait lieu d'introduire une procédure de réhabilitation proprement dite. Si, pour l'officier dégradé, l'exclusion du service personnel est en tous cas nécessaire, cette exclusion peut n'être pas opportune en ce qui concerne un sous-officier ou un appointé dégradé. Dans ce cas, il faut individualiser. A teneur de l'article 37, alinéa 3, le département militaire fédéral et, en temps de service actif, le commandant en chef de l'armée statue sur la question de savoir si le condamné reste astreint à faire le service.

V. Des « mesures » prévues par le projet ordinaire, le projet militaire s'est approprié la confiscation d'objets dangereux, la dévolution à l'Etat et la publication du jugement (art. 41 à 43). En revanche, les mesures de sûreté de l'internement et du renvoi dans une maison d'éducation ou de travail ou dans un asile pour buveurs qui, dans le projet ordinaire, sont des éléments essentiels de la réforme de la politique criminelle, n'ont pas leur place dans le CPM.

VI. La législation militaire en vigueur traite en maître les questions de la *fixation de la peine*, de l'*atténuation de la peine* et de l'*aggravation de la peine*. Le projet de code pénal ordinaire, au contraire, édicte, dans ce domaine, des règles claires et systématiques (art. 60 à 66) et ses dispositions ont pu, dans leurs grandes lignes, être insérées telles quelles au projet militaire (art. 44 à 50). Nous ne relevons que les points sur lesquels, en vertu de considérations militaires, les deux projets diffèrent l'un de l'autre : en fixant la peine, le juge militaire doit tenir compte aussi de la conduite militaire du délinquant (art. 44). Le délinquant ne peut être mis au bénéfice de la circonstance atténuante que consti-

tuent la détresse profonde ou la menace grave que dans la mesure où les devoirs imposés par le service n'interdisent pas d'en tenir compte (art. 45). Si, en cas de concours de délits, le juge militaire doit prononcer une condamnation à raison d'un délit puni d'une peine privative de liberté que le délinquant a commis avant d'avoir été condamné pour une autre infraction et si le premier jugement a été rendu par un tribunal ordinaire, le juge militaire se bornera à prononcer une peine supplémentaire (art. 49, ch. 2). Enfin, à teneur de l'article 50, alinéa 1, le tribunal militaire de cassation peut déduire de la peine privative de liberté prononcée tout ou partie de la détention préventive, même s'il écarte le recours en cassation.

VII. Des dispositions concernant la *prescription*, nous soulignons la règle importante d'après laquelle la prescription ne court qu'à partir de la fin du service d'instruction ou du service actif pendant lequel le délit a été commis, s'il s'agit d'un délit purement militaire (art. 52, al. 5).

Pour le surplus, le projet militaire reproduit les articles 51 à 56 du projet ordinaire.

De même en ce qui concerne la *réhabilitation* (projet ordinaire art. 57 à 60).

* * *

Une série de définitions légales terminent la partie générale (art. 61). Particulièrement délicate est la définition du *temps de guerre*. Il est de toute importance, en droit militaire, de fixer avec précision le moment auquel entrent en vigueur les dispositions plus sévères édictées en vue de l'état de guerre. Or, la formule «le temps de guerre existe quand la Suisse est en guerre» est insuffisante, car il sera presque toujours impossible de fixer ainsi exactement le début de l'état de guerre et notamment l'instant auquel le service de couverture de frontière s'est transformé en service de guerre. Le projet complète donc cette formule par l'adjonction des mots: «ou quand en cas de danger de guerre le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies par le présent code pour le temps de guerre». C'est donc au Conseil fédéral qu'il appartient de décréter, si besoin est, l'entrée en vigueur du droit de guerre. Le moment est laissé à sa libre appréciation. On doit avoir assez de confiance dans le gouvernement du pays pour admettre que ce n'est que sous la pression d'une menace directe de guerre qu'il prendra sur lui d'ordonner le passage du droit de paix au droit de guerre.

III. La partie spéciale du code pénal militaire.

Nous avons déjà, en parlant des questions de principe que soulève la revision du droit pénal militaire suisse, effleuré le problème de l'étendue à donner à la partie spéciale. D'accord avec le système toujours admis jusqu'ici par notre droit militaire, le projet part de l'idée que le code nouveau doit contenir toutes les incriminations qu'exige la protection des intérêts militaires, mais que partout où cette exigence fait défaut, le droit militaire doit s'effacer devant le droit pénal ordinaire.

Il va sans dire que ce n'est là qu'un principe directeur. Le législateur ne peut résoudre d'une manière absolue la question de savoir quels sont les délits que doit prévoir un CPM. La solution variera, le cercle comprenant ces délits sera plus ou moins grand, selon l'opinion subjective du législateur au sujet de l'opportunité qu'il y a de donner au droit militaire une portée plus ou moins étendue. En tout état de cause, toutefois, le code nouveau doit, par rapport au droit en vigueur, viser à réduire le nombre des délits prévus.

Tel est le point de vue auquel on doit aborder l'examen des divers chapitres de la partie spéciale.

Mais tout d'abord, nous avons à dire un mot du *système* du projet. Il classe les délits en deux grandes catégories:

1. *Les délits purement militaires.* Sont considérés comme tels les délits qui, commis par un soldat en service ou par une personne qui lui est pénalement assimilée, constituent une transgression des devoirs militaires proprement dits. Il convient de placer ces délits en tête de la partie spéciale, car ils sont l'élément central du CPM. Le juge militaire et, d'une manière générale, tout militaire doit, en ouvrant la loi, trouver en premier lieu les délits qui sont spécialement importants dans la vie militaire.

2. *Les délits militaires improprement dits*, qui se subdivisent eux-mêmes en deux groupes:

a) Délits qui peuvent être commis par n'importe qui, et non pas seulement par des militaires, mais qui sont dirigés contre des biens juridiques d'ordre militaire, en particulier contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays: trahison, enrôlement illicite, mutilation, provocation et incitation à la violation de devoirs militaires, etc. Ceux qui peuvent commettre ces délits étant, non seulement des soldats, mais souvent, le plus souvent même, des civils, c'est

dans le code pénal ordinaire que les dispositions visant ces délits ont en principe leur place. Voir à ce sujet le projet ordinaire, partie spéciale, chapitre 13, délits contre l'Etat et la défense nationale. Mais le CPM doit emprunter ces dispositions au droit pénal ordinaire, parce qu'il doit contenir toutes les incriminations qu'exige la sauvegarde des intérêts militaires. Il va bien sans dire que des civils ne pourront être jugés d'après ces dispositions, devenues règles du droit militaire, que pour autant que le CPM leur est applicable en vertu des règles sur son champ d'action; voir notamment les articles 3 et 4 du projet.

b) Doivent être, d'autre part, considérés comme délits militaires improprement dits les délits de droit commun qui, commis par des militaires, acquièrent de ce chef une importance militaire. Par essence, ce sont des incriminations appartenant au droit pénal ordinaire. Mais quand l'auteur est un militaire, ces infractions constituent en même temps une violation des devoirs du service et doivent donc être prévues par le CPM (homicides, lésions corporelles, divers délits contre le patrimoine, etc.). Dans ce cas, il est souvent nécessaire, pour satisfaire aux exigences du droit militaire, de compléter les incriminations du droit pénal ordinaire, notamment en les qualifiant pour tenir compte des circonstances spéciales créées par l'état militaire. De là, par exemple, les particularités, en droit militaire, de certains délits contre le patrimoine.

Cette distinction entre délits purement militaires et délits militaires improprement dits, il est vrai que le texte de la partie spéciale du projet ne la fait pas d'une manière expresse. Mais elle résulte de l'ordre des chapitres de cette partie de la loi: les chapitres 1 à 4 sont consacrés aux délits purement militaires (art. 62 à 86). Les autres délits font l'objet des chapitres suivants (art. 87 à 177).

A l'intérieur de ces deux, ou si l'on préfère de ces trois grandes catégories d'infractions, les délits sont classés selon l'intérêt qu'ils lèsent, selon le *bien juridique* atteint par eux. A cet égard, c'est la classification des délits purement militaires qui est la plus difficile. On peut dire que, jusqu'ici, aucune loi n'est venue à bout de ce problème. Cela s'explique, en bonne partie, par le caractère insuffisant qu'a eu, jusqu'ici, l'étude scientifique des délits militaires.

Le projet part de cette idée qu'en dernière analyse, tous les délits militaires portent atteinte à la discipline. La défi-

nition disant: la discipline est faite d'obéissance par en bas et d'autorité par en haut, permet de distinguer, tout d'abord, deux groupes d'infractions: les délits d'insubordination (chapitre premier) et l'abus des pouvoirs conférés par le service (chapitre deuxième). Un autre bien juridique militaire à protéger est ce qu'on peut appeler le devoir de fidélité, en vertu duquel l'Etat peut être fondé à réclamer du soldat des sacrifices plus grands encore que du citoyen. Il est vrai que le droit ne peut pas contraindre le soldat à l'accomplissement des devoirs suprêmes de la fidélité militaire. Mais le droit doit, tout au moins, déclarer punissables les violations grossières du devoir de fidélité militaire. Les délits ainsi créés font l'objet des chapitres troisième et quatrième: violations des devoirs du service et délits contre le devoir de servir, comprenant spécialement le refus de servir et la désertion.

A cela s'ajoutent, dans les chapitres 5 à 15, les délits contre l'Etat et la défense nationale, contre le droit des gens en temps de guerre et enfin les délits de droit commun, pour autant qu'ils entrent en ligne de compte en ce qui concerne le droit militaire. D'une manière générale, ces délits empruntés au droit pénal ordinaire sont classés selon le système adopté par le projet ordinaire.

1. Délits d'insubordination.

Le délit fondamental est ici la *désobéissance* (art. 62), qui est l'expression la plus catégorique de l'insubordination. Le texte de l'article 62 marque qu'il s'agit ici du refus d'obéir à un ordre personnel, individuel, adressé soit au subordonné lui-même, soit à la troupe dont il fait partie. Aux ordres concrets de ce genre, s'opposent les ordres de service généraux, les prescriptions réglementaires, etc., dont l'observation tombe sous le coup des dispositions du troisième chapitre (art. 72 et suiv.). — Doit être considéré comme un des éléments constitutifs du délit de désobéissance, le fait que le refus d'obéir est opposé à un « ordre concernant le service ». C'est à la jurisprudence qu'il appartiendra de définir cette notion. Cette définition ne pourrait guère être donnée par la loi. Il n'y a pas grand danger de voir la justice militaire suisse étendre à l'excès la notion de l'ordre concernant le service. Elle sait fort bien qu'un supérieur ne donne un ordre de ce genre que lorsqu'il exige une conduite qui a sa justification dans la nature même du service militaire. —

En ce qui concerne le délit de désobéissance, le projet est beaucoup plus bref que le code en vigueur. Ce dernier se perd dans une casuistique qui, d'après les idées actuelles sur la technique législative, est totalement superflue. Outre le délit-type (art. 62) et le cas où ce délit est qualifié par l'article 63, le code de 1851 ne prévoit pas moins de sept cas spéciaux du même délit (art. 44 lettre *f*, 64, 67, 72, 76, 86, 90). Une loi moderne peut s'abstenir de citer ces cas spéciaux, qui sont tous englobés dans l'incrimination fondamentale. Ils caractérisent cependant la multiplicité des formes que peut revêtir le délit de désobéissance. De là, on doit conclure à la nécessité d'élargir le cadre dans lequel la peine devra être fixée. La désobéissance militaire peut aller de la faute disciplinaire relativement bénigne au crime méritant la peine capitale.

En quelques phrases, et pourtant de manière à résoudre complètement la question, l'article 62 du projet propose les règles suivantes: dans le cas normal, la peine est l'emprisonnement; si le délit est de peu de gravité, peine disciplinaire; en temps de guerre, le juge peut prononcer la réclusion; il peut enfin condamner à mort ou à la réclusion à vie, si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi. On remarquera le caractère facultatif de toutes ces aggravations de peine. Même en guerre, même commise devant l'ennemi, la désobéissance peut être assez légère pour qu'il suffise de punir disciplinairement le coupable.

Il y a lieu d'aborder ici une question de principe qui se pose maintenant pour la première fois, celle du *traitement des cas de peu de gravité*. Ce que nous en dirons à propos du délit de désobéissance gardera sa valeur pour tout le reste de la partie spéciale.

Le législateur doit-il chercher à tracer, par une formule expresse insérée dans la loi, la limite entre les cas peu graves, dans lesquels la désobéissance doit être punie disciplinairement, et ceux dans lesquels une peine judiciaire doit être prononcée contre l'auteur du délit? Cela ne paraît ni opportun, ni même possible, si l'on tient à une solution satisfaisante. On ne pourrait y arriver qu'à l'aide d'une casuistique détaillée et toujours arbitraire. C'est plutôt le juge qu'il faut charger de faire cette distinction, de cas en cas et selon sa libre appréciation. Il appartiendra alors à la jurisprudence et à la doctrine de construire peu à peu des principes directeurs permettant, en matière de désobéissance et en ce qui concerne les autres délits pour lesquels la question peut se

poser, de faire la distinction entre délit et simple faute de discipline.

Immédiatement après la désobéissance, le projet vise, à l'article 63, les *voies de fait, menaces et offenses dirigées contre un chef ou un supérieur*. Des actes de ce genre doivent, en droit militaire, faire l'objet d'une disposition spéciale. Commis par un inférieur contre un supérieur, ces actes constituent en même temps un manquement grave au devoir de subordination, en sorte que les dispositions réprimant les voies de fait, la menace ou l'offense ordinaires, sont ici insuffisantes. — A la différence du droit en vigueur, le projet s'abstient de prévoir des peines différentes selon que le délit a été commis pendant le service actif ou pendant un service d'instruction et, d'autre part, selon qu'il a été commis « au service » ou « hors de service ». Il va sans dire, cependant, qu'en fixant la peine, le juge devra tenir compte de circonstances de ce genre. Mais pour le législateur, le seul élément décisif est le fait que le soldat se trouve en tous cas, en temps de paix comme en temps de guerre, qu'il soit « en service » ou « hors du service », « in einem intensiven Dienstverhältnis ». C'est pour cette raison qu'on ne considère pas comme suffisantes les dispositions du droit commun, en ce qui concerne les voies de fait, les menaces et les offenses dirigées par un soldat contre un supérieur militaire. Il est inutile, en revanche, de distinguer entre des rapports de service d'intensité différente. Le juge doit apprécier chaque cas particulier. Une menace ou une insulte hors du service peut être beaucoup plus grave et appeler une peine plus sévère que le même acte commis « au service ». Des voies de fait commises par un inférieur contre un supérieur en temps de guerre peuvent être moins graves et avoir un caractère délictueux moins marqué que le même délit commis pendant un service d'instruction.

L'article 63 prévoit la même sanction pour les voies de fait, les menaces et les offenses, quoique la gravité de ces délits puisse être très diverse. Ils sont, toutefois, dirigés dans le même sens. Très souvent, d'autre part, ces délits seront joints l'un à l'autre: les menaces aboutiront à des voies de fait. L'injure sera accompagnée de menaces ou de voies de fait.

L'article 64 définit la *mutinerie* et l'article 65 *l'entente en vue d'une mutinerie*. Le projet abandonne, sur ce point, la distinction compliquée et peu claire que le droit actuel cherche à établir entre la révolte et la mutinerie. Deux articles

remplacent les treize articles du code de 1851, qui, à cet égard, se perd dans une casuistique stérile.

La mutinerie est un acte d'insubordination. C'est là l'idée dont on doit partir. Le mutin a une conduite analogue à celle de l'auteur du délit de désobéissance: il refuse d'obéir, ou se rend coupable, envers un chef ou un supérieur, de voies de fait ou de menaces. Mais ces délits sont qualifiés par le fait que plusieurs personnes — un nombre indéterminé d'individus — s'associent pour agir « conjointement ». C'est l'association qui, dans ce cas, imprime à l'insubordination son caractère de gravité spéciale, c'est elle qui — fait spécialement important au point de vue militaire — la rend particulièrement dangereuse et peut, à un moment critique, provoquer une catastrophe. — Le danger que constitue cette union dans un but d'insubordination collective conduit aussi le législateur à déclarer punissable le fait de prendre part « à un attroupeement formé en vue de contrevenir à un ordre... , de commettre des voies de fait ou d'émettre des menaces à l'égard d'un chef ou d'un supérieur ». — La peine est encourue par tout participant. Elle doit être plus sévère à l'égard des meneurs. C'est ce que prévoit la loi, qui déclare, au surplus, qu'au contraire des autres participants, ils ne pourront en aucun cas s'en tirer avec une simple peine disciplinaire. Si la mutinerie a lieu devant l'ennemi, les meneurs *peuvent* être punis de mort ou de la réclusion à vie (art. 64, ch. 2). Le juge a donc, ici aussi, le choix entre ces peines et celle de l'emprisonnement ou de la réclusion à temps. Ici encore, par conséquent on peut constater la tendance du projet à élargir le cadre dans lequel la peine doit être fixée et à laisser ainsi libre jeu au pouvoir appréciateur du juge.

Tenant compte du danger grave que constitue toute mutinerie d'une troupe, le projet en arrive, à l'article 65, à déclarer punissable le seul fait de se concerter avec d'autres en vue d'une mutinerie, même si cette dernière n'a pas éclaté. Il érige donc en délit de simples actes préparatoires. Car il importe ici de couper le mal à sa racine.

Le premier chapitre est clos par une disposition commune à tous les délits visés auparavant et à teneur de laquelle les délits de désobéissance dirigés contre une garde militaire sont punissables comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur (art. 66).

2. Abus des pouvoirs conférés par le service.

Aux délits d'insubordination, qui sont une atteinte au devoir militaire d'obéissance, font pendant les délits d'abus des pouvoirs conférés par le service. Les uns sont commis par les subordonnés, les autres par les chefs ou supérieurs qui se rendent coupables d'excès ou d'abus des pouvoirs que la hiérarchie militaire leur confère. Les règles édictées à ce sujet par le CPM de 1851 sont tout à fait insuffisantes. Il s'agit donc, en formulant dans ce domaine des incriminations nettement définies, de donner une orientation nouvelle à cette catégorie d'infractions.

Le délit fondamental de ce groupe, *l'abus du pouvoir de donner des ordres* (art. 67), est caractérisé par le fait que le porteur de ce pouvoir en abuse pour donner des ordres ou formuler des exigences sans aucun rapport avec le service. Il y a donc une distinction nette entre ce cas et celui de l'« ordre concernant le service » (cf. art. 62). D'autres législations, entre autres le CPM allemand, §§ 114 et suivants, font ici aussi de la casuistique, au lieu de donner une définition générale du délit. Elles citent, par exemple, comme cas spéciaux de l'abus du pouvoir de donner des ordres, le fait d'exiger les services d'un subordonné dans un but d'ordre privé, d'exiger ou d'accepter de lui des cadeaux, de se faire prêter de l'argent par lui, de le déterminer à commettre des actes punissables, ou encore le fait de l'empêcher de porter plainte, etc. Voir dans ce sens, outre les §§ 114 et suivants du CPM allemand, le projet de code pénal militaire suisse rédigé en 1887 par Schneider, articles 102 et 103. Ce recours à la casuistique n'est, ici comme en ce qui concerne la désobéissance, ni nécessaire, ni même utile. — Le délit de l'article 67 est en rapports étroits avec l'instigation et avec le délit de contrainte. Il arrivera souvent que l'abus du pouvoir de donner des ordres soit en concours idéal avec un cas d'instigation ou avec le délit de contrainte commis ou tenté. Malgré cela, l'article 67 est nécessaire. Sa portée est plus générale et il permet de réprimer des actes qui seraient insuffisants pour constituer soit un cas punissable d'instigation, soit le délit de contrainte: ainsi l'abus, par le supérieur, de son autorité, pour se faire accorder un prêt d'argent, pour imposer des attouchements contraires à la pudeur, etc.

Le supérieur n'a pas seulement le pouvoir de donner des ordres. Il a aussi, comme attribut de ce pouvoir, celui de

punir disciplinairement. C'est l'abus de ce pouvoir de punir que vise l'article 68. Les limites de ce pouvoir sont tracées par le droit disciplinaire.

Le pouvoir de donner des ordres et de punir est en rapports étroits avec la situation conférée au supérieur dans le domaine des plaintes et des recours disciplinaires. Les chefs ou les supérieurs sont l'instance compétente pour statuer sur ces recours, ou bien, si tel n'est pas le cas, ils ont à transmettre à l'instance compétente les recours qui leur parviennent. En outre, à teneur de l'article 211 du projet, le supérieur qui a infligé une punition doit, si cette punition fait l'objet d'un recours, donner son avis à l'instance compétente pour statuer sur le recours. C'est ici qu'intervient l'article 69, qui prévoit le cas de *suppression d'un recours*. Est punissable, d'après cet article, celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours d'un subordonné, l'aura retenu ou fait disparaître et celui qui aura joint à une plainte ou à un recours un préavis sciemment inexact.

L'article 71 visant les *voies de fait*, les *menaces* et les *offenses* est la contre-partie exacte de l'article 63. Les peines prévues sont identiques.

L'*usurpation de pouvoirs* (art. 70) n'a, à proprement parler, pas sa place dans ce chapitre. Celui qui, n'ayant pas le pouvoir de punir ou de donner des ordres, s'arroge un tel pouvoir, n'abuse pas des pouvoirs conférés par le service, puisqu'il n'en a point et qu'il n'est ni chef, ni supérieur. Mais la parenté étroite qui unit «l'usurpation» à l'abus du pouvoir de donner des ordres ou de punir justifie l'insertion de cette disposition au chapitre deuxième. — Ce délit peut aussi être commis par un civil. Toutefois les civils qui s'en rendent coupables ne sont, aux termes de l'article 4, chiffre 2, du projet, soumis au droit militaire qu'en temps de guerre. En dehors de cette hypothèse, c'est le droit pénal ordinaire qui leur est applicable; l'article 256 du projet de code pénal ordinaire prévoit l'usurpation du pouvoir militaire de donner des ordres à côté de l'usurpation de fonctions.

3. Violations des devoirs du service.

Tout délit militaire constitue, au fond, une violation des devoirs du service. Cela rend particulièrement difficile la définition juridique exacte des délits de cette catégorie. C'est l'insuffisance de la délimitation de la notion de violation des devoirs du service qui explique, par exemple, que

l'on ait classé dans le titre 4 du CPM en vigueur, sous le titre « de la violation des devoirs du service », des dispositions visant sans aucun doute des délits d'insubordination; ainsi, entre autres, les articles 72, 76, 86 et 90. Le code de 1851 verse aussi dans le grand réservoir des violations des devoirs du service (art. 87 à 89) les délits d'abus des pouvoirs conférés par le service.

Si, au contraire, on veut faire des violations des devoirs du service une catégorie spéciale de délits, il faut les distinguer nettement des délits d'insubordination: ces derniers impliquent un ordre spécial et concret adressé soit à un soldat isolé, soit à une troupe. Ne pas obéir à cet ordre, c'est violer les devoirs qu'impose la subordination militaire. Les délits de violation des devoirs du service, en revanche, résultent de l'inobservation des prescriptions générales, réglementaires ou autres, qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement normal et sans frottements de la machine militaire. On en arrive donc, tout d'abord, au délit que définit l'article 72 du projet: *l'inobservation de prescriptions de service*. Cet article est à proprement parler ce qu'on appelle en allemand un « Blankettgesetz ». C'est-à-dire qu'il ne formule qu'une incrimination tout à fait générale, dont chaque application particulière sera tirée d'une autre loi, de règlements ou de prescriptions édictées par telle ou telle instance de commandement. Les prescriptions générales de service de ce genre sont légion. En temps de guerre, notamment, de nouveaux ordres de service généraux seront constamment nécessaires pour assurer l'observation des prescriptions établies. Il est dès lors, manifeste que le CPM viserait à un but chimérique en cherchant à donner, même approximativement, une énumération limitative des cas de violations des devoirs du service. On doit considérer comme ayant échoué les tentatives faites, dans ce sens, soit par le CPM actuel (art. 72 et s.), soit aussi par le projet de 1884 (art. 51).

On ne peut néanmoins pas s'en tenir à la formule tout à fait générale de l'article 72. Il faut compléter dans deux sens la définition générale que contient cet article: d'une part, il faut faire une place à part à quelques cas spécialement graves qui, sans aucun doute, tombent sous le coup de l'article 72, mais pour lesquels il est opportun de prévoir des sanctions spéciales. D'autre part il paraît nécessaire d'ériger en délits spéciaux un certain nombre d'actes qui peuvent ne pas constituer l'inobservation, seule visée à l'article 72, d'un règlement ou d'une autre prescription expresse

et générale de service. Mais l'auteur transgresse des devoirs militaires généraux qui, à cause de leur évidence même, ne sont confirmés par aucune prescription formelle.

C'est à ce point de vue qu'il faut aborder l'examen des articles du projet (art. 73 à 81) qui complètent la disposition générale de l'article 72:

L'article 73 vise l'abus dans l'emploi de matériel confié, remis, ou accessible à un soldat à raison du service. Qu'on songe en particulier au « *furtum usus* ». C'est un cas de violation des devoirs du service, de même que tout autre mode d'utilisation abusive ou aussi l'abandon de matériel de ce genre. Toutefois, ainsi que cela résulte des termes exprès de l'article 73, cette disposition n'est applicable qu'autant que l'acte incriminé ne tombe sous le coup d'aucune autre disposition pénale (vol, abus de confiance, dommages à la propriété, trahison militaire, etc.).

Constituent des violations des devoirs du service particulièrement graves la *lâcheté devant l'ennemi* (art. 74), la *capitulation* (art. 81) et souvent aussi les *délits de garde* (art. 75). A propos de ce dernier article, il faut noter que, contrairement au CPM actuel, le projet s'abstient d'incriminer le fait de s'endormir étant de garde. Une disposition de ce genre est contraire aux principes mêmes du droit pénal. Le sommeil dont on prétend faire un « délit » ne peut être la réalisation d'une intention contraire au droit et même la notion d'un « sommeil par négligence » paraît singulièrement problématique. La solution juste, il faut avec le projet la chercher dans un autre sens: doit être déclaré punissable celui qui, d'une façon coupable, c'est-à-dire intentionnellement ou par négligence, se met hors d'état d'accomplir les devoirs qu'impose le service de garde. Ainsi celui qui, avant d'être de garde, ou pendant qu'il est de garde, s'enivre ou fait de l'alcool un usage immodéré. Si l'on ne peut pas établir l'existence des éléments constitutifs du délit consistant à se mettre, d'une façon coupable, hors d'état de faire son devoir, il sera toujours possible de punir le dormeur par la voie disciplinaire. Voir règlement de service, article 249. Mais en tous cas, le dormeur échappe à toute sanction pénale si l'on ne peut pas établir sa culpabilité au sens de l'article 75. — Il n'y a pas lieu d'énumérer à l'article 75, comme le fait le CPM en vigueur, article 77, les diverses espèces de gardes, ou même de les distinguer les unes des autres par un traitement pénal différent. A toute garde, sans exception, incombe un devoir de fidélité renforcé. C'est au juge qu'il

appartient d'apprécier, dans chaque cas, l'importance d'un poste de garde déterminé et, par suite, la gravité du délit commis.

Constitue ensuite une violation des devoirs du service, à teneur de l'article 76, le fait de *mettre en danger la vie d'un inférieur*, sans scrupule et sans motif de service suffisant. C'est ici l'article 113 du projet ordinaire qui a servi de modèle.

Sont, au surplus, des cas spéciaux nouveaux du même délit fondamental, la *violation du secret de service* (art. 77) et le *faux dans les documents de service* (art. 78). Ce dernier délit se distingue du faux dans les titres et de la suppression de titres des articles 170 et 172 du projet par le fait que l'article 78 déclare punissable *toute* falsification, *tout* usage d'un document falsifié en vue de tromper autrui, *toute* suppression de document. Tandis que les articles 170 et 172 exigent, de la part de l'auteur, le dessein de causer préjudice à autrui ou de se procurer (ou de procurer à autrui) un avantage illicite.

L'article 79 fait ensuite de la *non-dénonciation de délits* un délit purement militaire et une violation des devoirs du service. Tandis qu'une incrimination de ce genre ne paraît pas indispensable en droit pénal ordinaire, il ne semble guère qu'on puisse s'en passer en droit militaire: voir déjà l'article 85 du CPM en vigueur. Même en droit militaire, toutefois, il ne saurait être question d'un devoir général de dénonciation. Ce devoir n'est imposé par le projet qu'à celui qui a connaissance d'un projet de mutinerie, de désertion ou de trahison. Ce sont là des délits graves, tout particulièrement dangereux au point de vue militaire; il faut donc autant que possible les étouffer dans leur germe.

Enfin l'article 80 érige l'*ivresse* en délit de violation des devoirs de service. Mais le droit ne peut naturellement pas punir cet «état». On ne saurait, non plus, déférer au tribunal militaire, comme coupable d'un délit, tout soldat qui s'enivre. L'article 80 déclare punissable celui qui, «étant en état d'ivresse due à sa propre faute, aura causé un scandale public», ou qui, rendu irresponsable par ivresse due à sa faute, aura commis un acte réprimé comme délit — pour lequel, à cause de son irresponsabilité, il ne peut pas être puni. On peut critiquer la structure juridique de cet article. Il n'est pas moins vrai que, pratiquement, il pourra avoir des effets bienfaisants et qu'il sera appuyé par l'opinion publique.

Comme suite immédiate à ce que nous venons d'exposer au sujet de l'article 80, il y a lieu de remarquer encore, au sujet de l'ensemble de ce chapitre troisième, que la plupart des violations des devoirs du service ne constituent pas des délits. Très souvent ce sont de simples fautes de discipline. Aussi toutes les dispositions du chapitre III, sauf celles qui visent la lâcheté (art. 74) et la capitulation (art. 81), prévoient-elles la possibilité d'une simple peine disciplinaire. La pratique aboutira à soustraire d'emblée aux tribunaux militaires un grand nombre de violations des devoirs du service qui seront liquidées directement par le supérieur militaire compétent. Dans d'autres cas, l'instruction judiciaire sera ordonnée, mais l'affaire sera renvoyée aux chefs militaires, pour être liquidée disciplinairement, soit par décision de l'auditeur en chef, soit en dernière analyse par jugement du tribunal saisi. Cf. CPM, article 122, al. 2, et article 123, ch. 2; voir également les articles 222/160 *a* du présent projet. Toutes ces possibilités de triage semblent garantir suffisamment que les violations des devoirs du service ne seront pas à la légère et trop fréquemment considérées comme délits.

4. Délits contre le devoir de servir.

La désobéissance est l'inobservation d'ordres militaires spéciaux et individuels. Les violations des devoirs du service sont la transgression, par le soldat, de l'un de ses devoirs militaires généraux.

Quant aux délits contre le devoir de servir, tels qu'ils sont définis par les articles 82 à 86 du projet, ils constituent de la part de leur auteur, un mépris total de son devoir militaire. Il se soustrait à l'ensemble des obligations qui lui sont imposées par le devoir de servir, ou même il se refuse d'emblée et d'avance à assumer ces obligations.

C'est le dernier cas que l'article 82 vise sous le nom de *refus de servir*. Ce délit n'étant pas commis par un soldat en service, c'est l'article 2, chiffre 4, qui crée ici la compétence du tribunal militaire: il s'agit des devoirs de service, en dehors du service, d'une personne astreinte au service personnel. L'alinéa 3 de l'article 82 tient compte du «repentir actif»: si le délinquant se présente spontanément pour faire le service, le juge peut atténuer librement la peine en conformité de l'article 47 du projet. Il faut noter encore ce fait important qu'il n'y a refus de servir que si le délinquant a eu «le dessein de se soustraire au devoir de faire

le service». Celui qui, sans avoir ce dessein, omet de donner suite à un ordre d'entrer au service, celui, notamment, qui, par légèreté ou par négligence, se présente en retard, celui-là ne se rend pas coupable de « refus de servir ». La loi nouvelle doit distinguer ces cas-là du délit infiniment plus grave qu'est le refus de servir. De là l'article 83, qui crée un délit nouveau, consistant à « *ne pas se présenter au service* ». Au juge à dire, de cas en cas, s'il y a refus de servir ou s'il s'agit de ce dernier délit, moins grave: c'est une question de fait et de preuve.

Un raisonnement analogue conduit le projet à établir une distinction semblable en matière d'abandon du corps. L'article 84 vise la *désertion* proprement dite, l'article 85 le délit consistant à *s'éloigner sans droit*. Objectivement parlant, ces deux délits ont les mêmes éléments constitutifs. Ils se distinguent, en revanche, au point de vue subjectif, en ce sens que le déserteur a le dessein de se soustraire à son devoir de faire le service, tandis que ce dessein fait défaut chez celui qui s'*éloigne sans droit* de sa troupe. Le déserteur doit encourir dans tous les cas une peine criminelle; le fait de s'éloigner sans droit, en revanche, pourra constituer, selon les circonstances, soit une simple faute de discipline, soit au contraire — notamment en temps de guerre — un délit grave contre le devoir de fidélité militaire. De là la nécessité d'élargir le cadre de la peine; en temps de service actif, le juge peut aller jusqu'à la réclusion. — Contrairement au droit suisse en vigueur et à certaines législations étrangères, le projet s'abstient de compléter le délit fondamental de désertion par des incriminations soit qualifiées — cf. par ex. CPM, art. 95 — soit privilégiées — retour spontané au corps! — Le cadre large des peines qu'il prévoit permet au juge de tenir un compte suffisant des particularités de chaque espèce.

Au délit de l'article 85 (s'éloigner sans droit), l'article 86 ajoute l'*omission illicite de rejoindre*. Il s'agit là d'un pur délit d'omission. L'auteur ne s'est pas éloigné de son propre chef. Il a disparu en temps de guerre, ou a été fait prisonnier. Dès que sa situation le lui permet, il doit faire son possible pour rejoindre son corps ou un autre élément de nos troupes, ou, tout au moins, pour s'annoncer à une de nos autorités militaires. Il doit le faire, ne fût-ce que pour échapper au soupçon d'avoir voulu se soustraire à son devoir de servir.

Tous les délits de ce chapitre sont des délits dits prolongés. Ils tombent donc sous le coup de l'article 52, alinéa 3, à teneur duquel la prescription de l'action pénale ne court qu'à partir du jour où le délinquant a cessé de déployer son activité coupable.

5. Délits contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays.

Le cinquième chapitre de la partie spéciale du présent projet définit, en suivant de très près les dispositions du projet du code pénal ordinaire (art. 234 et s.), les délits de trahison, d'atteinte à la neutralité, d'atteinte à la puissance défensive du pays et d'atteinte à la sécurité militaire. Ce sont là, ainsi que nous l'avons déjà dit, des délits militaires improprement dits. Ils peuvent être commis par des civils aussi bien que par des militaires.

Nous n'avons pas l'intention de faire ici une étude détaillée de toutes les dispositions de ce chapitre. Pour autant qu'elles figurent au chapitre 13 du projet ordinaire, nous pouvons renvoyer à la bibliographie relative à ce projet et spécialement au message qui le concerne (Feuille fédérale 1918, IV, p. 57 et s. et p. 62). En revanche, nous devons préciser les rapports qui existent entre les dispositions des deux projets:

Les délits incriminés dans ce chapitre soulèvent d'une façon particulièrement immédiate la question de savoir jusqu'à quel point le droit militaire est applicable à des civils. *En temps de paix*, aux termes des articles 2 et suivants du présent projet, aucun civil n'est soumis au droit militaire. En temps normal, par conséquent, les articles 87 et suivants ne sont applicables qu'aux militaires. Le civil qui, en temps de paix, commet par exemple un délit de trahison ou qui provoque à la violation des devoirs militaires, doit être jugé d'après le droit pénal ordinaire et par le juge pénal « civil ». Cette situation se modifie quelque peu *en temps de service actif* ayant pour objet d'assurer l'inviolabilité du territoire ou de maintenir l'ordre et la tranquillité à l'intérieur. A teneur de l'article 3, chiffre 4, il y a lieu de juger d'après le droit militaire, et non plus d'après le droit pénal ordinaire, le civil qui commet un des délits suivants: trahison (art. 87, 88, 90), entreprise hostile contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 93), atteinte à la puissance défensive du pays (art. 95 à 98), atteinte à la sécurité militaire (art. 99

à 106). *En temps de guerre*, enfin, c'est dans une mesure plus large encore que le droit militaire est applicable aux civils. L'article 4, chiffre 2, du projet, prévoit l'application exclusive de ce droit à tout civil qui commet un délit contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays. On ne doit pas perdre de vue ces règles sur le champ d'action de la loi, si l'on veut apprécier à leur valeur exacte les articles 87 et suivants du projet militaire. Nous relevons, au surplus, les particularités suivantes qui répondent aux exigences spéciales du droit militaire:

1. Le CPM nouveau doit se borner à incriminer les délits dirigés contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays. La haute-trahison et les délits contre la sûreté extérieure de l'Etat relèvent exclusivement du droit pénal ordinaire; voir les articles 229 à 233 du projet ordinaire. C'est d'après ce droit et par les tribunaux pénaux ordinaires que doit être jugé même le soldat qui commet l'un de ces délits.

2. Du fait qu'en temps de guerre, le droit militaire est seul applicable aux délits contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays, il résulte qu'il est nécessaire de tenir compte, pour certains de ces délits, des circonstances spéciales que crée l'état de guerre. Le projet le fait, entre autres, en prévoyant certaines aggravations de peine et, dans certains cas, en autorisant le juge à prononcer la peine de mort; cf. art. 87 ch. 2, 88 ch. 3, 92 ch. 3, 94 ch. 2, etc.

3. Enfin, le projet militaire vise dans ce chapitre deux délits inconnus du projet ordinaire:

L'article 89 déclare punissable comme *franc-tireur* celui qui, en temps de guerre, «entreprend des hostilités contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse». Comme ce délit ne peut être commis qu'en temps de guerre, le projet ordinaire est muet en ce qui le concerne.

L'article 106, d'autre part, crée un délit de *désobéissance à des ordres spéciaux* d'autorités militaires. Ce délit ne peut être commis qu'en temps de service actif. Le projet ordinaire s'est abstenu de prévoir un délit de ce genre pour le temps de paix proprement dit.

6. Délits commis en temps de guerre contre le droit des gens.

Ce chapitre contient les dispositions pénales destinées à sanctionner certaines obligations établies par le droit de

la guerre, en d'autres termes par le droit des gens. La question de savoir jusqu'où un CPM doit aller, dans ce sens, n'a été que très imparfaitement résolue jusqu'ici, et elle est tout spécialement difficile à résoudre à l'heure actuelle. Comme principe directeur, on peut peut-être admettre qu'une défense formulée par le droit de la guerre ne doit être sanctionnée par le droit pénal national que si elle résulte d'une règle incontestée du droit des gens.

Tel est évidemment le cas en ce qui concerne la maraude, le pillage et le brigandage de guerre, que les lois pénales militaires prévoient depuis longtemps. Mais les dispositions visant ces délits ont leur place, non dans le chapitre consacré aux délits contre le droit des gens, mais dans celui qui traite des délits contre le patrimoine (cf. art. 136 à 138). Car leur portée dépasse le domaine du droit des gens: ces dispositions sont applicables non seulement quand le délit est dirigé contre un ennemi, mais aussi quand la victime est un ressortissant de notre propre pays.

Mais au delà de ces infractions, jusqu'où la loi pénale nationale doit-elle aller dans la répression des délits de guerre contre le droit des gens?

Le droit en vigueur ne fournit guère de modèles à ce sujet. En revanche, les projets de lois militaires suisses du siècle dernier, à commencer par le premier projet Hilty de 1878, ont tenté d'édicter des dispositions de ce genre. De ces dispositions, toutefois, aucune n'a acquis force de loi. La solution législative du problème semble plus facile aujourd'hui qu'il y a quarante ans, car les principes du droit de la guerre sont maintenant codifiés dans une mesure plus complète que ce n'était le cas à cette époque. De ces principes, beaucoup ont été reconnus comme valables même pendant la guerre mondiale. Peu importe la violation réitérée de nombre de ces règles du droit des gens en temps de guerre. Ces violations n'atteignent en rien leur validité. Le législateur de chaque pays doit, au contraire, tirer des expériences qui viennent d'être faites cette conclusion que c'est à lui d'assurer toujours mieux l'observation des règles reconnues du droit de la guerre, par l'établissement de pénalités contre leurs violateurs éventuels, qu'ils soient du parti ennemi ou ressortissants de l'Etat auquel appartient le législateur lui-même.

C'est cette tendance qui inspire les articles 107 à 112 du présent projet. Ils cherchent avant tout à se rattacher étroitement aux lois et usages de la guerre sur terre, codifiés par la

convention de La Haye. L'article qui va le plus loin est celui qui vise l'emploi de moyens de combat illicites (107). Qu'on se reporte, à ce sujet, au règlement annexé à la convention de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 23, lettres *a* et *e*, qui interdit l'emploi soit du poison et des armes empoisonnées, soit aussi des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. Nous renvoyons également à la déclaration de St-Petersbourg, de 1868, interdisant l'emploi à la guerre de projectiles explosifs, ainsi qu'à la 3^e déclaration de La Haye, de 1889, concernant l'emploi de balles qui s'élargissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.— Etant données, toutefois, les méthodes que la guerre mondiale a mises en honneur, le législateur actuel ne peut pas se risquer à interdire purement et simplement ces moyens de combat. Le projet se borne donc à déclarer punissable le fait d'employer des moyens ou des procédés de combat « expressément défendus dans l'armée suisse ». Il faut espérer, néanmoins, qu'après la guerre actuelle on verra renaître et agir avec une énergie nouvelle la tendance à exclure, par la voie d'ententes internationales, l'emploi des moyens de combat interdits par les conventions du bon vieux temps.

Les articles 108 et 109, qui protègent la Croix-Rouge, sont sans doute ceux qui offrent le moins de prise à des critiques inspirées par les nécessités de la politique et de la réalité.

L'article 110 érige en délit à part le fait de *tuer* ou de *blessar un ennemi sans défense*, et le fait de *mutiler un ennemi mort*. Il se rattache au règlement de La Haye cité tout à l'heure, article 23, lettre *c*, et aussi à la convention de Genève (art. 3, al. 1).

L'article 111 — *violation de la paix conclue ou d'un armistice* — a pour modèle l'article 44, lettre *d*, du CPM en vigueur. Voir également, à ce sujet, le règlement de La Haye, articles 36 et suivants et spécialement articles 40 et 41.

La protection que l'article 112 assure aux *parlementaires ennemis* est aussi fondée sur des règles reconnues du droit des gens (règlement de La Haye, art. 32 et s.).

Aux dispositions de ce chapitre, on a déjà reproché de n'être que des utopies destinées à être toujours détruites par les dures nécessités de la guerre. Nous devons reconnaître qu'en fait les expériences faites actuellement dans les États belligérants semblent, jusqu'à un certain point, justifier cette critique. Mais, d'un autre côté, l'emploi de méthodes

de combat barbares et inutilement cruelles soulève de plus en plus, dans le monde entier, un tel sentiment de réprobation que le nouveau code militaire d'un Etat neutre nous semble pouvoir prétendre à l'honneur de prendre position à cet égard, en édictant des dispositions pénales contre cette manière de faire la guerre. Peut-être sont-ce là des rêves d'avenir. Quoiqu'il en soit, le législateur doit considérer comme l'une des tâches qui lui incombent, l'essai de préparer, dans ce domaine aussi, un ordre juridique meilleur.

7. Les délits de droit commun.

Les délits purement militaires, que prévoient les quatre premiers chapitres, et les délits contre le droit des gens en temps de guerre (chap. 6), appartiennent exclusivement au droit pénal militaire. La situation change en ce qui concerne les délits dits de droit commun.

Nous avons déjà posé en principe que le nouveau CPM ne doit viser des délits de droit commun que dans la mesure où l'exige la sauvegarde d'intérêts militaires. Tout le reste doit être laissé au droit pénal ordinaire, même si c'est un soldat qui a commis le délit.

C'est de ce principe que s'inspirent les chapitres 7 à 15 du présent projet, qui, au surplus, se rattachent étroitement au projet ordinaire en ce qui concerne la classification et la définition des infractions qu'ils prévoient. Pour les délits visés par les deux projets, les dispositions sont identiques. Nous pouvons donc nous borner à relever les différences qui résultent de la nature spéciale du droit militaire:

I. *Délits contre la vie et l'intégrité corporelle* (chapitre 7 du projet militaire). L'assassinat commis en temps de guerre est puni de mort (art. 114). L'homicide par négligence et les lésions corporelles par négligence (art. 118 et 122) doivent être qualifiées quand, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui imposé par sa situation de service.

Quelques différences résultent, d'autre part, ici comme dans d'autres chapitres, du fait que le projet de CPM ignore l'institution du délit sur plainte. Des lésions corporelles simples ou par négligence, ce projet fait donc (art. 120 et 122) des délits poursuivis d'office. En outre, le projet militaire englobe, dans sa définition des lésions corporelles simples, le cas contraventionnel des voies de fait, que le projet ordinaire vise au contraire dans un article spécial (art. 295).

Pour nombre de délits du présent chapitre et des chapitres suivants, pour lesquels le projet ordinaire prévoit la peine de l'amende, le projet militaire tient compte de la bénignité éventuelle de l'infraction en admettant la possibilité d'une simple répression disciplinaire. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les lésions corporelles par négligence, projet ordinaire, article 111, al. 1, projet de CPM, article 122, chiffre 1, alinéa 2.

Le projet militaire, enfin, peut laisser de côté une série de délits que le droit pénal ordinaire doit prévoir, par exemple l'infanticide, l'avortement, l'exposition, les mauvais traitements envers les enfants et le surmenage des enfants et des subordonnés.

II. *Délits contre le patrimoine* (chapitre 8). Ici encore, le projet militaire est sensiblement plus bref que l'autre. Les délits concernant la faillite ou les poursuites, la falsification de marchandises, les atteintes au crédit, etc., n'ont pas leur place dans un CPM.

Certaines incriminations, d'autre part, doivent tenir compte de circonstances spéciales d'ordre militaire. Ainsi en matière de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie, on doit prévoir le cas où le délit est commis au préjudice d'un supérieur, d'un inférieur, d'un camarade, ou du civil chez lequel le délinquant est logé (art. 127, ch. 2, art. 129, ch. 2, art. 134, al. 2).

Un exposé plus détaillé n'est nécessaire qu'en ce qui concerne le troisième groupe des délits visés au présent chapitre, la *maraude*, le *pillage* et le *brigandage de guerre*. Tous trois sont des délits de guerre, sans équivalent en droit pénal ordinaire. Les dispositions que leur consacrent les lois en vigueur sont totalement insuffisantes. Il est dès lors, facile de comprendre qu'il n'y ait pas non plus grand chose à tirer de la jurisprudence appliquant ou interprétant ces textes. Nous notons ce qui suit:

C'est parmi les délits contre le patrimoine qu'on doit classer la *maraude*, le *pillage* et le *brigandage de guerre* (art. 136 à 138). Car tous ces délits lèsent en première ligne le bien juridique du patrimoine. Mais les circonstances dans lesquelles ces délits sont commis leur donnent encore un autre caractère: en même temps que le patrimoine — pour autant, du moins, qu'ils sont commis par une personne faisant partie de l'armée — ils lèsent la discipline. Ce sont des atteintes graves contre l'ordre militaire. C'est le motif pour lequel on ne peut pas se contenter, en ce qui concerne le

pillage ou le brigandage de guerre, des dispositions générales sur le vol, le brigandage ou l'extorsion.

Des trois délits, le moins grave est la *maraude* (art. 136). Le plus souvent, elle ne donnera lieu qu'à une sanction disciplinaire. C'est même la seule sanction que prévoient l'article 143 et l'article 166, chiffre 21, du CPM actuel. — L'acte baptisé « maraude » ressemble au vol. L'incrimination est cependant plus large, puisqu'il n'est pas nécessaire de prouver que l'appropriation a eu pour but de procurer à l'auteur ou à autrui un enrichissement illégitime. La simple soustraction est punissable, quand le délinquant a, sans justification suffisante et de son propre chef, « réquisitionné » par exemple des objets d'habillement, des couvertures, des meubles, etc. Il va sans dire qu'en revanche, le délit de maraude est exclu, tant que les réquisitions faites sont justifiées par les besoins de l'armée en guerre; cf. règlement annexé à la convention de La Haye concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, article 23, lettre *g*, et article 52.

D'après l'article 137 du projet, le *pillage* englobe les trois délits de vol, d'extorsion et de brigandage. Mais il s'agit de cas spéciaux; les circonstances spéciales dans lesquelles ces délits sont commis justifient une incrimination à part et, tout spécialement, des peines plus sévères que celles du vol et de l'extorsion. Les éléments caractéristiques du pillage sont de deux sortes: d'une part, ce délit ne peut être commis qu'en guerre; en temps de paix ce sont les textes visant le vol, l'extorsion et le brigandage qui sont applicables. D'autre part, le pillard profite de l'alarme répandue par la guerre. Ce délit, plus peut-être que tout autre, constitue, en même temps qu'une atteinte au patrimoine d'autrui, une violation grave de l'ordre et de la discipline militaires. — A teneur de l'article 137, chiffre 1, al. 2, la peine du pillage est également encourue par le chef qui permet le pillage à ses subordonnés, ou qui n'intervient pas pour s'opposer au pillage.

Enfin, sous le nom de *brigandage militaire*, l'article 138 incrimine des actes qui constituent, eux aussi, à la fois une atteinte au patrimoine d'autrui, une violation de l'ordre militaire et une infraction aux règles du droit des gens. Le délit est caractérisé par le fait que c'est sur le champ de bataille que l'auteur fait sa malpropre besogne, ou, du moins, qu'il s'en prend aux victimes sans défense faites par le combat. L'article 3 de la convention de Genève de 1906 oblige le parti qui, après un combat, restre maître du champ de bataille, à prendre des mesures pour protéger les blessés et les morts

contre les mauvais traitements et le pillage. Aux termes de l'article 28 de la même convention, d'autre part, les Etats contractants se chargent d'édicter des dispositions pénales « contre les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers les blessés et les malades des armées ». C'est spécialement à ces règles du droit international que se rattache l'article 138.

III. Corruption et gestion déloyale (chapitre 9). Le projet militaire groupe dans un chapitre à part tous les délits de cette catégorie, que le projet ordinaire classe, au contraire, les uns (gestion déloyale) parmi les délits contre le patrimoine, les autres parmi les délits contre l'autorité de l'Etat ou contre les devoirs de fonction.

Il est nécessaire, en particulier, que le CPM nouveau édicte des dispositions satisfaisantes au sujet des délits de corruption. A cet égard, le CPM en vigueur est tout à fait insuffisant. Ses articles 74, alinéa 2, et 151, lettre *d*, ne visent que deux cas spéciaux de corruption passive: la corruption d'un « poste de garde, d'une escorte ou de tout gardien », qui laisse ainsi échapper un prisonnier; d'autre part, la corruption commise par des fournisseurs. — L'expérience montre, au contraire, qu'un CPM doit édicter des dispositions réglant la question d'une façon complète. Pour cela, il faut tout d'abord être au clair sur la nature juridique de la corruption en droit militaire. La corruption (passive) d'un militaire porte atteinte à divers biens juridiques. D'une part, elle constitue un manquement au devoir de fidélité militaire, une violation des devoirs du service. Mais en outre, un de ses éléments essentiels est le but de lucre poursuivi par l'auteur. Par cet élément, la corruption passive se rapproche des délits contre le patrimoine. Au surplus, la corruption passive est toujours doublée d'une corruption *active*, qui, si elle a pour objet un militaire, est dirigée avant tout contre l'ordre et la sécurité militaires. Il est donc opportun de joindre au texte visant la corruption passive, celui qui prévoit la corruption active. Cela justifie la création du présent chapitre 9, qui comprend en outre les dispositions visant le délit parent de gestion déloyale.

L'article 139, qui vise la *corruption passive*, est rédigé sur le modèle de l'article 279 du projet ordinaire. Le projet militaire prévoit ensuite (art. 141) le délit moins grave qui consiste à « *accepter un avantage* ». Il y a lieu de noter que le chiffre 1, al. 2, déclare punissable le fait d'accepter un don

de fournisseurs de l'armée. Ce fait ne constitue pas encore le délit de corruption. Mais on peut considérer comme accessible à la corruption proprement dite, celui qui accepte des pots de vin ou des gratifications de ce genre. Ce qui est incriminé ici, c'est non seulement le fait d'accepter des cadeaux, etc., avant la livraison, par exemple au cours des négociations avec les fournisseurs, mais aussi le fait d'en recevoir après la livraison. Des pratiques de ce genre ne peuvent pas être tolérées dans la vie militaire.

L'article 140 visant la *corruption active* n'a d'effet, cela va de soi, qu'à l'égard des actes commis, vis-à-vis d'un individu faisant partie de l'armée, par une personne soumise au droit pénal militaire. Si la corruption active est commise par une personne non soumise au droit militaire, par exemple par un fournisseur de l'armée, c'est le droit pénal ordinaire qui est applicable. L'article 257 du projet de code pénal ordinaire prévoit aussi expressément la corruption d'une personne faisant partie de l'armée.

Tandis que la corruption passive constitue à la fois une tentative de se procurer un gain illicite et une transgression du devoir de fidélité militaire de l'auteur, la *gestion déloyale* (art. 142) est en même temps une violation des devoirs du service et une atteinte aux droits patrimoniaux d'autrui. Cette incrimination doit trouver place dans le CPM, le droit pénal ordinaire n'offrant aucun texte qui, sans être forcé, soit applicable ici à titre subsidiaire. Il serait, par exemple, impossible d'appliquer à un fourrier ou à un officier d'administration infidèle les articles 278 et 136 du projet ordinaire, qui visent la gestion déloyale d'intérêts publics ou privés.

IV. *Délits contre l'honneur* (chapitre 10). Les articles 143 à 147 reproduisent les articles 150 à 154 du projet ordinaire. Le projet militaire ignorant, toutefois, l'institution du délit sur plainte, il prévoit la poursuite d'office des délits contre l'honneur. En revanche, il admet que, dans les cas de peu de gravité, la diffamation et l'injure peuvent être punies disciplinairement. Nous rappelons, d'autre part, qu'à teneur de l'article 3, chiffre 4, le droit militaire est applicable au civil qui commet un délit contre l'honneur d'une personne se trouvant au service, à raison de sa situation militaire ou de son activité de service.

V. *Délits contre la liberté* (chapitre 11). La menace, la contrainte, la séquestration et la violation de domicile (art. 148 à 151) sont, dans cette catégorie, les délits, qui doivent

être visés par le CPM. On doit, en revanche, laisser au droit pénal ordinaire le soin d'incriminer les délits d'enlèvement (voir projet ordinaire, art. 158 à 160).

VI. *Délits contre les mœurs* (chapitre 12). Ici aussi, des limites étroites doivent être tracées au droit militaire. Il peut faire abstraction des délits de proxénétisme (projet ordinaire, art. 173 et s.), des délits d'attentat à la pudeur de personnes confiées aux soins du délinquant (art. 167 et s.), des délits de séduction (art. 171 et s.) et des publications de nature à porter atteinte à la pudeur (art. 179). Nous nous sommes aussi abstenus d'insérer au présent projet une disposition visant la débauche contre nature. En revanche, nous rappelons qu'en vertu de l'article 7, le droit pénal ordinaire est applicable. à titre subsidiaire, au soldat qui commet un de ces délits. Le projet militaire lui-même ne prévoit que les délits de viol et d'attentat à la pudeur, ainsi que l'outrage public à la pudeur (art. 152 à 157).

VII. *Délits créant un danger collectif* (chapitre 13). On ne peut pas laisser au seul droit pénal ordinaire le soin de réprimer les délits créant un danger collectif par le moyen du feu, de l'eau ou des explosifs, par la propagation de maladies ou par atteinte portée aux services servant aux communications publiques. Ces délits peuvent avoir une importance spéciale en droit militaire; ils ont un caractère spécifiquement militaire en temps de guerre, quand le délinquant détruit, par l'incendie ou l'explosion, ou en provoquant une inondation ou un écroulement, des choses servant à l'armée. Le projet prévoit cet élément, comme circonstance aggravante, aux articles 158, 159, 160 et 163. L'article 4, chiffre 2, d'autre part, déclare le droit militaire applicable aussi au civil qui, en temps de guerre, commet un de ces délits ainsi qualifiés. Pour le surplus, les dispositions du chapitre 13 se rattachent aux articles 187 et suivants du projet ordinaire, en ce qui concerne soit la définition des divers délits, soit les peines prévues.

VIII. *Faux dans les titres* (chapitre 14). Le présent projet, nous l'avons déjà dit, vise le faux dans les documents de service au chapitre consacré aux violations des devoirs du service (art. 78). On peut se demander si, en outre, le CPM doit prévoir les délits ordinaires de faux dans les titres dont l'élément caractéristique est le but, poursuivi par l'auteur, de porter atteinte à la fortune ou aux droits d'autrui, ou de se procurer — ou de procurer à un tiers — un avantage

illicite. Nous croyons devoir répondre par l'affirmative, notamment parce que le faux dans les titres accompagne souvent d'autres délits, en particulier l'escroquerie et la fraude en vue d'esquiver le service. Si le CPM s'abstenait d'incriminer le faux dans les titres, on devrait ouvrir deux procédures différentes contre le soldat qui, par exemple, commet une escroquerie aggravée de faux: le tribunal militaire devrait le juger, du chef d'escroquerie, d'après le droit militaire; d'autre part, il aurait à répondre du faux devant le tribunal pénal ordinaire, qui lui appliquerait le droit commun: ce système serait peu pratique et n'irait pas sans désavantage pour l'inculpé lui-même. Le projet vise donc le faux dans les titres, qui comprend aussi l'usage d'un titre faux ou falsifié (art. 170), l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que l'usage d'un titre ainsi obtenu (art. 171) et, enfin, la suppression de titres (art. 172). — A propos de ce chapitre, il y a lieu de noter encore que l'ordonnance du Conseil fédéral, du 18 octobre 1909, sur les contrôles militaires (Recueil officiel, XXV, p. 699 et s.), édicte des dispositions disciplinaires (art. 54 et 55) contre les modifications, la mise hors d'usage du livret de service, le fait de le cacher ou de le faire disparaître, tout en réservant, il est vrai, expressément les textes pénaux concernant le faux. Cette ordonnance, qui édicte là des règles de droit pénal militaire administratif, dont les autorités militaires administratives ont à assurer l'observation, doit rester en vigueur.

IX. *Délits contre l'administration de la justice* (chapitre 15). Ici encore, il faut étudier avec soin la question de savoir jusqu'à quel point la sauvegarde des intérêts militaires exige l'insertion de dispositions spéciales au CPM. Le projet ne vise que le délit consistant à *entraver l'action pénale* (art. 174), la *dénonciation calomnieuse* et le *faux témoignage* (art. 176 et 177). Il faut, dans ces deux derniers cas, une dénonciation adressée à une instance militaire ou une fausse déposition dans un procès militaire. Un CPM n'a pour mission de protéger contre de tels délits que l'administration de la justice militaire. L'article 175, enfin, vise la *libération de prisonniers* et mentionne expressément le cas spécifiquement militaire de la libération d'une personne qui se trouve aux arrêts. Commis par des soldats, un délit de ce genre ne peut être abandonné au droit pénal ordinaire.

La rapide revue que nous venons de faire des délits de droit commun prévus au projet permet de comprendre la manière dont, à notre avis, il y a lieu de tracer, dans ce domaine, la limite entre le droit militaire et le droit pénal ordinaire. Nous insistons encore sur la tendance dont nous nous sommes inspirés à cet égard. Le droit militaire ne doit intervenir qu'avec réserve et seulement quand des intérêts militaires l'exigent. C'est pourquoi, abstraction faite du caractère plus bref du présent projet, par rapport au projet ordinaire, dans les divers chapitres qui leur sont communs, le projet militaire est muet en ce qui concerne une quantité de délits qui relèvent exclusivement du droit commun: délits contre la famille, fausse monnaie et falsification des marques officielles, etc., délits contre la paix publique, contre la volonté populaire, contre l'autorité publique et enfin, délits contre les devoirs de fonction.

* * *

IV. Dispositions concernant les fautes de discipline.

Si, d'accord avec le droit suisse en vigueur et contrairement à ce que font d'autres législations pénales, le présent projet unit, dans une seule et même loi, le droit disciplinaire au droit pénal militaire proprement dit, c'est en bonne partie à cause des rapports étroits qui existent entre la notion de délit et celle de faute de discipline. Tout comme le délit, la faute de discipline est un acte coupable et contraire au droit. Mais si la notion du délit est nettement fixée, il n'est, au contraire, pas facile d'établir une définition juridique de la faute de discipline. Sur ce problème se greffe, en outre, la question de savoir si, en matière disciplinaire comme en ce qui concerne les délits, la loi doit procéder par voie d'énumération détaillée d'une série de cas particuliers, ou si, au contraire, elle doit s'en tenir à une définition générale de la notion de « faute de discipline ».

L'article 166 du code en vigueur débute par une formule générale: « Sont réputées fautes de discipline toutes les actions et omissions qui sont contraires aux règlements généraux, aux ordres donnés par des supérieurs ou en général à la discipline militaire ». Mais ensuite, le code énumère à titre d'exemples, dans 29 alinéas successifs, toute une série d'actes qui constituent des fautes de discipline. — Ce système doit être abandonné aujourd'hui. Le projet d'articles de discipline de 1894, déjà, y avait renoncé et le message du 9 octobre à l'appui

de ce projet déclare très justement que les lois modernes s'abstiennent, autant que possible, de recourir au procédé de la casuistique qui, le plus souvent, ne permet pas de prévoir tous les cas. A l'étranger aussi, on a d'une façon générale renoncé au système de la casuistique pour définir la notion de faute de discipline.

Mais pour construire une définition générale de la faute de discipline militaire, le législateur doit avant tout être au clair sur ce qu'on entend par là.

On doit distinguer des faits de trois catégories: les fautes de discipline proprement dites, les délits disciplinaires et, enfin, le groupe des contraventions de police militaire, qu'il convient de mettre à part. S'il n'est pas nécessaire d'établir, entre ces diverses notions, une distinction formelle dans la loi elle-même, il importe pourtant de ne pas les confondre, si l'on veut bien comprendre cette partie du droit militaire.

1. *Les fautes de discipline proprement dites.* On peut les définir par les mots: «contraventions à l'ordre et à la discipline militaires». Mais, en somme, tout délit commis par une personne soumise au droit militaire tombe sous les termes de cette définition. Il faut donc, pour bien caractériser la faute de discipline, la compléter en ajoutant: «... et ne constituant pas un délit». Exemples de fautes de discipline de ce genre: arrivée tardive au service, défaut de propreté, négligence dans l'entretien de l'uniforme, de l'armement ou de l'équipement, conduite incorrecte, mensonge, etc. Sans que la loi ait à énumérer ces faits et à les définir, le supérieur disciplinaire sait qu'ils constituent autant de contraventions punissables à l'ordre et à la discipline militaire. Quant au risque d'arbitraire auquel on s'expose en donnant au supérieur disciplinaire le pouvoir de fixer en quelque mesure de cas en cas les conditions auxquelles l'acte est punissable, ce risque n'est pas grand. On peut y remédier en créant certaines garanties relatives à l'application du droit disciplinaire.

2. *Les délits disciplinaires* sont d'une tout autre nature. La liaison entre le droit pénal proprement dit et le droit disciplinaire est ici très visible. Le délit disciplinaire réunit tous les éléments constitutifs d'un délit passible, dans la règle, d'une peine criminelle. Mais c'est un cas de peu de gravité qui, en raison de son importance minime, peut être liquidé disciplinairement. — L'examen du premier livre du projet montre d'emblée combien nombreux sont les délits susceptibles d'être punis disciplinairement «dans les cas de peu de

gravité». Il est superflu de les énumérer ici. Notons seulement qu'en principe, il faudra, dans tous ces cas, examiner la question de savoir s'il y a délit au sens propre du terme, ou simple délit disciplinaire, s'il y a lieu d'infliger une peine criminelle ou une peine disciplinaire. C'est une question de libre appréciation. Il n'est pas possible de fixer d'avance, par une formule législative de portée générale, quand un acte de désobéissance, un délit de garde, un vol, une atteinte à l'honneur, etc., se présente sous une forme «grave» ou, au contraire, comme un cas «de peu de gravité». La décision dépendra des circonstances de l'espèce, elle sera dictée par des considérations d'opportunité et d'équité. En tous cas, on devra tendre à éviter que des bagatelles ne soient considérées comme délits et, comme telles, déferées à la justice militaire.

3. Restent les *contraventions de police militaire*. Nous nous bornons à les mentionner, sans leur consacrer ici une étude détaillée. Elles sont réprimées par des lois pénales spéciales et ce système doit être maintenu. Citons comme exemples: les contraventions prévues par les articles 53 et suivants de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les contrôles militaires, du 18 octobre 1909 (Recueil officiel XXV, p. 699 et suivantes); le défaut de paiement de la taxe militaire, visé par l'article 1 de la loi fédérale du 29 mars 1901 (Recueil officiel XVIII, p. 629 et suivantes), etc. Ces infractions, elles aussi, portent atteinte à l'ordre militaire. Pourtant, ce ne sont pas des fautes de discipline au sens usuel du terme; ce sont des contraventions analogues à celles du droit commun. Il convient donc de les exclure du CPM et de laisser les dispositions qui les répriment dans le cadre actuel du droit administratif militaire, dont elles doivent assurer l'observation.

Les considérations et les distinctions qui précèdent, trouvent leur expression législative dans l'article 178 du projet. Cet article englobe tout ce qui peut entrer en ligne de compte soit comme «faute de discipline proprement dite», soit en tant que «délit disciplinaire». Il constitue donc, au point de vue du droit matériel, la base du droit disciplinaire.

1. Dispositions générales.

Outre la définition des «fautes de discipline» (art. 178), le premier chapitre de la partie disciplinaire — la «partie générale» de ce livre II du projet — ne contient que des dispositions sur la culpabilité, les conditions personnelles d'application du droit disciplinaire et la prescription.

L'article 179 sur la *culpabilité* succède immédiatement à la définition de la notion de faute de discipline; le projet donne ainsi l'expression la plus nette à la règle à teneur de laquelle nul ne doit être puni, même pour une faute de discipline, sans que sa culpabilité ait été établie. Une loi pénale moderne, quelle qu'elle soit, doit, en tous cas, maintenir le principe: pas de peine sans culpabilité. L'observation stricte de ce principe est une garantie sérieuse d'un usage équitable et éclairé du pouvoir de punir en matière disciplinaire. — Il y a cependant, à cet égard, une différence entre le droit disciplinaire et le droit criminel: en matière de fautes de discipline, la simple négligence est toujours punissable. Toute contravention, même par négligence, à l'ordre et à la discipline militaires, peut mériter punition. C'est ce qu'exprime la seconde phrase de l'article 179. Il faut bien noter, toutefois, que la peine «pourra» être appliquée même en cas de simple négligence. Elle ne «devra» pas nécessairement être appliquée. D'une manière générale, du reste, le supérieur disciplinaire est infiniment plus libre que le juge pénal, en ce qui concerne la décision à prendre au sujet du caractère punissable ou non punissable d'une infraction. Mais à l'heure actuelle, il ne viendra plus à l'esprit d'aucun supérieur de punir toute négligence commise au service.

L'article 180, qui fixe les conditions personnelles d'application du droit disciplinaire, édicte deux règles: d'une part, il déclare que toute personne soumise au droit pénal militaire au sens strict (livre I du projet, art. 2 et suivants) est, dans la même mesure, soumise aux fautes de discipline. Mais en outre, par son alinéa 2, l'article 180 élargit le champ d'action du droit disciplinaire, en déclarant ce droit applicable, même en service d'instruction, aux civils au service de la troupe ou de personnes appartenant à l'armée. Cette extension nous paraît nécessaire. Il s'agit là, notamment des domestiques civils; ces gens-là sont en contact si étroit avec l'organisation militaire, dans le cadre de laquelle ils travaillent, que les contraventions qu'ils peuvent commettre contre l'ordre militaire doivent pouvoir être punies disciplinairement.

L'article 181 contient les règles relatives à la *prescription* du droit de punir disciplinairement et du droit d'exécuter une peine disciplinaire prononcée. Le droit en vigueur est muet à cet égard et l'on a eu, dans la pratique, l'occasion de regretter cette lacune. Il va sans dire que les délais doivent être beaucoup plus courts ici qu'en matière de délits. Le projet fixe un délai unique de prescription de six mois. Il déclare que la prescription disciplinaire ne peut pas être

interrompue. Elle est suspendue, en revanche, si l'acte incriminé donne lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Car ce n'est peut-être qu'au cours de cette procédure qu'on reconnaîtra qu'on n'a affaire qu'à une faute de discipline. La loi doit donc éviter que la prescription disciplinaire ne puisse s'accomplir pendant que cette procédure est en cours.

Il ne nous semble pas nécessaire d'insérer au droit disciplinaire d'autres dispositions générales sur la responsabilité, la tentative, la participation, la légitime défense, l'état de nécessité, etc. Le caractère de simplicité des fautes de discipline en général et le fait que la procédure disciplinaire est beaucoup moins formaliste que le procès pénal proprement dit, rendront bien rares les cas où l'on aurait à résoudre des problèmes compliqués de droit pénal général. Dans la plupart des cas, la solution disciplinaire est si simple qu'il ne saurait être question d'enquêtes juridiques compliquées. Si, par exemple, plusieurs soldats ont contrevenu en commun aux devoirs que leur impose la discipline, le supérieur disciplinaire compétent pourra, dans la règle, se dispenser de définir exactement, au point de vue de la tentative, de l'instigation, de la complicité, etc., la nature juridique de l'activité de chacun d'eux. Le plus souvent, il admettra d'une façon générale que tous ont contrevenu à l'ordre et à la discipline militaires et il infligera à chacun une peine proportionnée à la mesure de son activité coupable.

2. Les peines et mesures disciplinaires.

Il faut organiser, en matière disciplinaire, un système de peines spécial et les peines disciplinaires doivent être telles qu'elles se différencient nettement des peines criminelles. L'auteur d'une simple faute de discipline n'est pas un délinquant. On ne doit pas, constatons-le d'emblée, le considérer comme ayant été frappé d'une peine au sens criminel du terme. On ne saurait donc admettre qu'une peine disciplinaire soit inscrite au casier judiciaire. Les contrôles des peines disciplinaires tenus dans les unités de troupe, etc., (voir ci-après, art. 206 du projet) ne constituent pas des casiers judiciaires au sens du droit pénal. Ils servent exclusivement à fournir des renseignements sur la conduite militaire du soldat et à permettre une exécution appropriée des peines qui peuvent être prononcées.

Contrairement à ce que font le CPM actuel (art. 168 à 173) et les législations étrangères, le projet s'abstient de pré-

voir des systèmes de peines différents pour les officiers, les sous-officiers et les soldats. De même que les projets suisses de 1884 (art. 115) et de 1894 (art. 3 à 10), le présent projet établit un système de peines unique pour tous les grades. Cela n'exclut naturellement pas la possibilité de différenciations résultant, notamment en ce qui concerne l'exécution des peines, de la situation militaire différente des individus punis. Nous y reviendrons en parlant de la définition des diverses peines.

La question la plus délicate, pour le législateur, est celle de savoir *quelles sont les peines* qu'il doit admettre. A cet égard, il est urgent de réviser le droit actuel, car le système des peines disciplinaires prévues par le CPM de 1851 s'est révélé insatisfaisant à divers points de vue. Les buts essentiels de la peine en soi — avertissement, intimidation, éducation, amendement — doivent être rendus particulièrement apparents dans le domaine du droit disciplinaire, qui est étroitement lié au problème de l'éducation militaire. Tout ce qui n'est pas de nature à permettre d'atteindre ces buts essentiels, ou de moins l'un d'entre eux, doit être exclu du droit disciplinaire.

S'inspirant de ces idées, le projet n'admet ni les *travaux de service supplémentaires* (corvées, Militärfronen), ni les *arrêts au quartier ou en chambre* (consigne) du droit en vigueur. Ces peines sont de plus en plus considérées comme inefficaces par la pratique militaire moderne. Il est certain que l'existence de punitions de ce genre ne peut qu'inciter à user à la légère et trop fréquemment du pouvoir d'infliger des peines disciplinaires. Et les premières victimes de cet abus sont l'autorité des chefs et l'ordre militaire. La peine disciplinaire doit être un événement, un fait exceptionnel. Mais si elle est prononcée, il faut aussi que le coupable la ressente comme telle.

A ce point de vue, on peut émettre des doutes au sujet de la valeur de la peine de la *réprimande*, prévue par l'article 182. On est d'autant plus fondé à le faire que, dans la vie militaire, la réprimande doit être employée non seulement comme peine, mais tout spécialement aussi comme simple moyen d'éducation. Ce qui nous a amenés à l'admettre au nombre des peines prévues par le projet, c'est qu'en définitive, il serait peut-être difficile de s'en tirer exclusivement avec la peine beaucoup plus sévère des arrêts. En tous cas, si l'on veut introduire la peine de la réprimande, on doit lui donner une forme qui la distingue nettement de la réprimande comme

moyen d'éducation. C'est ce que l'article 182 cherche à faire en déclarant que la peine de la réprimande doit être infligée « par écrit, ou en présence d'au moins deux militaires de même grade ou de grade plus élevé ». C'est donc la forme solennelle qu'on lui donne qui doit conférer à la réprimande le caractère d'une peine.

Les *peines d'arrêts* sont, naturellement, l'élément central du système des peines disciplinaires. Leur réorganisation soulève diverses questions dont quelques-unes sont très controversées: combien de sortes d'arrêts doit-on créer et comment les différencier les unes des autres? Doit-on, en ce qui les concerne, prévoir la possibilité d'aggravations quelconques? Quelle doit être la durée maximum des arrêts? L'examen des règles contenues aux articles 183 et suivants du projet va montrer l'attitude prise à l'égard de ces problèmes et d'autres questions encore.

Le projet distingue entre les arrêts simples et les arrêts de rigueur. Il ne connaît donc que deux sortes d'arrêts, tandis que le CPM en vigueur (art. 168 à 170) n'en prévoit pas moins de cinq. Les *arrêts simples* (art. 183) consistent essentiellement dans la détention de l'individu puni, dans un local spécial désigné comme local d'arrêts. Les sous-officiers, d'une part, les soldats, de l'autre, doivent être séparés les uns des autres. Les officiers subissent la peine des arrêts en chambre. Ils ne peuvent pas recevoir de visites. Au surplus, celui qui est aux arrêts simples fait son service. — Cette dernière règle distingue nettement les arrêts simples des *arrêts de rigueur*, qui, pour celui qui les subit, entraînent l'exclusion du service. Par là, les arrêts de rigueur se rapprochent des peines privatives de liberté du droit pénal proprement dit, puisque ces arrêts séparent totalement l'individu puni de son entourage. Ce principe peut, en outre, entraîner l'obligation de refaire après coup le service ainsi manqué (art. 184, al. 5). Nous venons de dire que les arrêts de rigueur rappellent les peines privatives de liberté criminelles: il n'en est pas moins vrai que le projet vise à établir une distinction très nette entre ces deux ordres de peines. L'article 184 déclare expressément: les arrêts de rigueur « ne doivent en aucun cas être subis dans un établissement dépendant des autorités civiles, dans lequel des prisonniers civils sont détenus à titre préventif ou à titre de peine ». L'observation de cette règle ne sera pas toujours aisée en pratique. Si nous l'avons néanmoins posée, c'est pour établir nettement que, même en ce qui concerne son

exécution, la peine des arrêts de rigueur doit en tous cas rester une peine disciplinaire militaire. — Les officiers, qui subissent cette peine en chambre, ne peuvent pas non plus recevoir de visites. On peut les faire garder par une sentinelle.

Quant à la durée maximum des peines d'arrêts, les avis peuvent naturellement être très divers. Le droit actuel va jusqu'à 20 jours, le projet de 1894 (art. 8, al. 3) même, jusqu'à 30 jours. — En revanche, l'initiative socialiste en vue de l'abolition de la justice militaire, qui touche aussi à des questions relatives au droit disciplinaire, demande l'insertion, dans la constitution fédérale, d'un article limitant à dix jours au plus la peine des arrêts; voir Feuille féd. 1916, IV, p. 92. Cette durée maximum de dix jours est adoptée par le présent projet (art. 183, al. 2), en ce qui concerne les arrêts simples. Pour les arrêts de rigueur, par contre, le projet prévoit un minimum de trois jours et un maximum de vingt jours (art. 184, al. 2). Il est nécessaire qu'à ce point de vue aussi, une différence nette soit établie entre les arrêts simples et les arrêts de rigueur. Le système adopté ici par le projet doit aussi faire ressortir cette idée que les arrêts de rigueur doivent être une peine réservée aux auteurs des fautes disciplinaires les plus graves. C'est ce qu'indique également le minimum fixé à trois jours.

Aux deux sortes d'arrêts, le projet donne certaines règles communes, dans les articles 185 à 187. Nous attirons l'attention, en particulier, sur l'article 185, alinéa 1, à teneur duquel il est interdit de rendre les peines d'arrêts plus dures en suspendant leur exécution jusqu'après la fin du service. Cette règle doit mettre un terme à un système qui a trouvé nombre d'admirateurs. Elle n'exclut pas, cela va sans dire, que l'exécution d'une peine d'arrêts commencée pendant le service, puisse éventuellement ne se terminer qu'après la fin du service. Mais on ne doit plus pouvoir infliger des « arrêts après le service ». L'article 186 pose des règles d'hygiène auxquelles les locaux d'arrêts doivent satisfaire et l'article 187 donne à celui qui est aux arrêts, même en dehors du service, droit non seulement à la subsistance, mais aussi à la solde. Il est, en outre, au bénéfice de l'assurance militaire et sa famille a droit aux secours prévus par les articles 22 et suivants OM, si elle tombe dans le dénûment par suite de l'exécution de la peine d'arrêts.

Du surplus du système des peines disciplinaires, il ne nous reste pas grand chose à dire. Comme le premier livre du projet (art. 37), l'article 188 prévoit, en matière discipli-

naire, la peine de la *dégradation*, qui peut être prononcée «soit seule, soit accessoirement à une autre peine disciplinaire». L'article 189 indique les peines applicables aux civils soumis au droit disciplinaire et l'article 190 déclare applicables aussi en matière disciplinaire les dispositions du premier livre concernant le recouvrement de l'amende et la dévolution à l'Etat.

«Toute peine disciplinaire non prévue par le présent chapitre et toute aggravation de peine sont interdites.» Au point de vue de la technique législative, cette disposition (art. 191) n'est pas nécessaire. Nous croyons cependant opportun de l'insérer au nombre des dispositions concernant les fautes de discipline, pour opposer une barrière aux abus possibles dans l'exercice du pouvoir de punir. Sont donc interdits, désormais, les arrêts dans l'obscurité et notamment aussi les arrêts au pain et à l'eau, encore prévus par le CPM en vigueur (art. 168, ch. 5). Leur suppression est également réclamée par l'initiative socialiste.

Le dernier article de ce chapitre, enfin, confirme la règle d'après laquelle le principe de la culpabilité doit dominer même le droit disciplinaire. A teneur de l'article 192, en effet, sur la *fixation de la peine*, la peine doit être choisie et mesurée d'après la culpabilité de l'auteur de l'acte.

3. Compétence et mesure du pouvoir de punir.

Les deux premiers chapitres du livre II renferment les dispositions relatives au droit disciplinaire matériel. Les chapitres 3, 4 et 5, par contre, contiennent les règles concernant l'organisation du pouvoir de punir disciplinairement, les règles de procédure. En d'autres termes, ces trois derniers chapitres comprennent, d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires en vue de la réalisation et de l'application du droit disciplinaire. — Un terme de comparaison s'impose: la procédure pénale ordinaire. Toutefois nous devons déclarer d'emblée qu'en droit disciplinaire, les règles d'«organisation judiciaire» et de «procédure» doivent être beaucoup plus simples. Les organes de l'Etat auxquels doit incomber l'application du droit disciplinaire sont déjà donnés par la hiérarchie militaire. Ce sont notamment les chefs et les supérieurs militaires, qui sont les juges en matière disciplinaire.

Deux questions essentielles se posent, qu'il y a lieu de distinguer l'une de l'autre: d'une part quelles sont les personnes et les autorités qui peuvent entrer en ligne de compte comme porteurs du pouvoir de punir disciplinairement, et à

qui ce pouvoir s'applique-t-il? D'autre part, quelle doit être la mesure du pouvoir de punir conféré aux diverses instances compétentes pour exercer ce pouvoir?

Les articles 193 et 194 contiennent les règles sur la *compétence en général*. Le législateur avait à trouver ici une formule, aussi simple que possible, indiquant, pour tous les cas disciplinaires qui peuvent se présenter, quelle est l'instance compétente. L'article 193 pose à ce sujet les règles suivantes:

Le pouvoir de punir disciplinairement qui existe en première ligne est, naturellement, celui du chef vis-à-vis de ses subordonnés. La question de savoir à *quels* supérieurs ce pouvoir doit être conféré, reste provisoirement ouverte. L'article 193, alinéa 1, pose en principe que seul, le chef *en service* a le pouvoir d'infliger les peines disciplinaires. Son pouvoir cesse donc avec le service. Il n'est compétent pour punir ni les fautes de discipline commises par ses subordonnés au service, mais non jugées avant la fin du service, ni celles que ses subordonnés peuvent commettre en dehors du service. Depuis août 1914, il est vrai, la pratique est à certains égards allée plus loin. Nous croyons, cependant, qu'il est plus conforme à la nature de notre armée de milices, de limiter le pouvoir de punir des chefs au temps pendant lequel ils se trouvent en service, c'est-à-dire en plein dans leur situation militaire. Il n'est pas nécessaire de justifier la règle à teneur de laquelle les chefs ont également le pouvoir de punir à l'égard des personnes qui, sans faire partie de l'armée, se trouvent cependant sous les ordres d'un commandant déterminé (prisonniers de guerre, internés, domestiques civils, etc.).

Tandis que l'alinéa 1 de l'article 193 a trait essentiellement aux fautes de discipline commises par des personnes se trouvant en service, l'alinéa 2 désigne les instances compétentes pour punir les fautes commises *hors du service*. Ces instances sont le département militaire fédéral, ses chefs de service et les départements militaires cantonaux. Le projet se borne à énumérer ces diverses instances, sans entrer dans le détail de la délimitation de la compétence appartenant à chacune d'elles. C'est le département militaire fédéral qui fixera, à cet égard, les rapports entre lui-même et ses chefs de service. Quant à la limite entre la compétence du département militaire fédéral est celle des départements militaires cantonaux, elle résultera de la nature des divers cas disciplinaires à liquider. Une pratique déjà longue a ouvert les voies dans ce domaine. Le rapport de gestion du département militaire fédéral pour l'année 1910 (Feuille féd. 1911, I,

p. 859 et suivantes) expose que les cantons sont compétents quand il s'agit de cas constituant essentiellement des contraventions de police militaire, tandis ceux qui se rapprochent des délits militaires relèvent du département fédéral.

Mais les règles posées par les alinéas 1 et 2 de l'article 193 ne sont pas suffisantes pour toutes les hypothèses possibles. Nous avons déjà fait allusion au cas où une faute commise pendant le service ne peut être punie qu'après le service; qu'on songe aussi au cas où le pouvoir de punir d'un chef est insuffisant pour liquider une affaire disciplinaire déterminée. Au surplus, en temps de service actif, il peut s'agir de civils à punir disciplinairement. C'est pourquoi l'alinéa 3 de l'article 193 édicte une règle complémentaire à teneur de laquelle « dans tous les autres cas », c'est-à-dire dans tous les cas où l'on ne peut appliquer ni l'alinéa 1, ni l'alinéa 2, le pouvoir de punir disciplinairement appartient au département militaire fédéral. En temps de service actif, ce dernier peut déléguer sa compétence disciplinaire à l'égard des civils, en tout ou en partie, aux commandants territoriaux. Cette adjonction est la confirmation législative de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 3 novembre 1916, concernant les compétences disciplinaires envers les personnes civiles (Recueil officiel XXXII, p. 475 et suivantes).

Les dispositions de l'article 193 sur la compétence sont complétées par l'article 194 qui traite des conflits de compétence.

Reste maintenant à résoudre la question de savoir à *quels chefs et à quelles autorités doit être conféré le pouvoir de punir disciplinairement et quelle doit être la mesure du pouvoir donné à chaque instance.*

Depuis nombre d'années, cette question a fait couler en Suisse beaucoup d'encre. Ce qui, à cet égard, caractérise le CPM en vigueur (art. 174 à 190), c'est le fait qu'il descend, dans l'attribution de compétences disciplinaires, jusqu'aux grades subalternes, jusqu'au plus jeune sous-officier. Le projet Hilty de 1878 s'élève déjà contre ce système; il propose de n'accorder le pouvoir de punir qu'aux chefs ayant au moins la charge de commandant de compagnie (projet de 1878, art. 69). Mais cette idée ne trouva pas grâce aux yeux de la commission chargée d'examiner le projet Hilty. Elle revint à l'ancien système, par crainte d'affaiblir l'autorité des officiers subalternes et des sous-officiers de notre armée de milices, en les privant de toute compétence pénale. Le projet de 1894, lui aussi (art. 13 et suivants), s'en tient en principe

au système des compétences pénales attribuées à tous les chefs et supérieurs. Il propose, en revanche, de restreindre fortement l'étendue des compétences pénales attribuées aux degrés inférieurs de la hiérarchie. — Néanmoins, des voix n'ont pas cessé de s'élever pour demander l'abandon total de l'ancien système. Fait particulièrement caractéristique, on tend de plus en plus, dans l'armée, et cela spécialement depuis août 1914, à enlever tout droit de punir aux chefs subalternes et à ne reconnaître ce droit qu'au commandant de compagnie ou aux officiers plus élevés en grade. C'est ce que prévoient expressément, soit le règlement suisse de cavalerie de 1915 (p. 9, al. 2), soit une instruction du général, du 1^{er} juin 1916, pour l'instruction des recrues tardives, soit enfin un ordre du commandant de la 3^e division d'armée, en date du 19 septembre 1916. — Tout cela, naturellement, est en contradiction formelle avec les dispositions très claires du CPM. On a passé là-dessus, dans l'intérêt même de l'ordre militaire. Mais la revision du droit pénal militaire fournit maintenant l'occasion de mettre la loi en harmonie avec ce droit coutumier.

Pour justifier les règles nouvelles du projet, nous ajoutons qu'il n'y a pas le moindre rapport entre l'autorité des chefs et les compétences pénales qu'on leur attribue ou dont on les prive. L'armée serait bien mal en point, si l'autorité d'un lieutenant devait dépendre de son pouvoir de punir. La crainte d'affaiblir l'autorité de certains chefs en limitant ou en supprimant leurs compétences pénales est une crainte chimérique, contre laquelle on ne saurait lutter assez énergiquement.

Après cet exposé de principes, une étude détaillée des articles 195 et suivants du projet nous paraît superflue. Ces articles déterminent l'étendue du pouvoir de punir conféré aux divers chefs, à partir du grade de capitaine. Nous nous bornons à souligner la règle posée à l'article 200: l'officier qui exerce un commandement appartenant normalement à un officier de grade plus élevé a le même pouvoir de punir que cet officier. Le pouvoir de punir est un attribut du commandement. C'est donc le commandement exercé qui doit déterminer son étendue.

4. La procédure disciplinaire.

Quoique, plus haut, nous ayons comparé la procédure disciplinaire à la procédure pénale, nous devons constater ici, une fois de plus, que le droit disciplinaire doit s'abstenir

d'édicter des règles de procédure longues et compliquées. On ne doit pas oublier que, dans la règle, ce ne sont pas des juristes qui ont à appliquer le droit disciplinaire et, aussi, notamment, qu'il importe avant tout d'assurer une solution rapide aux affaires disciplinaires. On doit éviter des débats prolongés et toutes écritures inutiles. Il n'en est pas moins vrai que la procédure disciplinaire doit faire l'objet de règles claires; une telle réglementation est une garantie importante donnée à l'auteur même de la faute commise. Le CPM en vigueur, ainsi que les dispositions du règlement de service sur la liquidation des affaires disciplinaires (ch. 36 et suivants), sont totalement insuffisants.

Le projet s'occupe tout d'abord (art. 201) de la *constatation des faits*. Il s'agit de réunir les preuves et les pièces destinées à établir les faits à juger. Il est vrai que la procédure disciplinaire ne se décompose pas, comme la procédure pénale ordinaire, en une phase de l'instruction et une phase des débats. L'enquêteur et le juge sont, dans la règle, une seule et même personne et le « jugement » est rendu sitôt les faits suffisamment établis. On doit, dans les dispositions relatives à la procédure disciplinaire, insister spécialement sur un point: le droit de l'inculpé à être entendu, son droit de défense (art. 201, al. 2).

S'il apparaît d'emblée, ou si l'enquête révèle qu'un chef ou une autorité déterminés ne sont pas compétents ou n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir une faute de discipline (cf. art. 195 et suivants), un *rapport immédiat doit être adressé à l'instance compétente* (art. 202). A cette disposition s'ajoute celle de l'article 203 sur l'*arrestation provisoire*: tout chef ou supérieur, même non compétent pour punir, a, quand les circonstances l'exigent, le droit d'arrêter provisoirement l'auteur d'une faute de discipline.

La *communication de la décision infligeant une peine disciplinaire* doit contenir en tous cas l'indication de la faute à raison de laquelle la peine est prononcée. Dans les cas d'une certaine gravité, le projet exige que cette communication soit faite par écrit et avec indication des motifs (art. 204). Cela ne pourra que contraindre celui qui punit à la réflexion et au contrôle de soi-même. Il est inadmissible et on doit exclure qu'un individu puni ne soit pas même au clair sur la cause de sa punition.

L'article 205 traite de la *modification de la peine* et cela, en dehors de tout emploi des moyens de recours. Il s'agit là d'une particularité du droit disciplinaire, qui est inconnue de

la procédure pénale ordinaire. Juridiquement, elle s'explique par le fait que le porteur du pouvoir disciplinaire de punir est, non pas un juge au sens technique du terme, mais un organe administratif. Actuellement, c'est le règlement de service (ch. 42/43) qui contient les dispositions relatives à la modification de la peine. On ne peut qu'approuver la règle qu'il pose au sujet de la remise totale d'une peine par le chef de celui qui l'a prononcée: « On ne lèvera une punition prononcée que dans des cas exceptionnels. » — La peine ne peut en aucun cas être modifiée par celui-là même qui l'a prononcée. Il n'y a aucun inconvénient à le dire expressément dans la loi, à l'exemple du projet de 1894 (art. 20, c, al. 2).

5. Le recours en matière disciplinaire.

Le projet ne réglemente que le recours ouvert contre les décisions infligeant une peine disciplinaire. Ce recours est distinct des « plaintes » qui jouent aussi un certain rôle dans d'autres domaines du droit militaire et qui doivent faire l'objet de règles autres que celles que le droit disciplinaire édicte à l'égard du recours.

Il est nécessaire de faire une distinction nette — qui manque à l'heure actuelle — entre les diverses espèces de plaintes. Le CPM en vigueur (art. 196/7) renferme des dispositions tout à fait insuffisantes sur le droit de « plainte » à l'égard des peines disciplinaires (le « recours » du présent projet). A part cela, les chiffres 47 et suivants du règlement de service traitent aussi des « plaintes » en général. Du chiffre 48, en particulier, on peut déduire l'existence de plaintes de trois sortes:

« *Plaintes d'une portée générale* », c'est-à-dire, sans doute, les plaintes qui ne sont pas dirigées directement contre les ordres ou les décisions d'un chef déterminé, les plaintes d'ordre général, par exemple au sujet de la nourriture, du service sanitaire, ou aussi de chicanes cherchées à un soldat par ses camarades;

ensuite les « *plaintes portées contre un chef, à raison d'une peine prononcée par lui* » (plaintes qu'on peut appeler pénales);

enfin les « *plaintes portées contre un chef, à raison de faits d'autre nature* », par exemple ensuite d'un traitement incorrect.

Dans le règlement de service (ch. 47 à 51) et dans les prescriptions complémentaires émises par le général, en date du 20 janvier 1916, sur l'exercice du droit de plainte, il est

donc question de la plainte au sens le plus large du terme. Dans le nouveau CPM, au contraire, la « plainte » en tant que *voie de recours ouverte contre les décisions infligeant des peines disciplinaires*, doit faire l'objet de dispositions spéciales et en partie différentes des règles sur la plainte en général. De ce système, il résulte que le règlement de service ne devra plus contenir que les dispositions relatives aux deux autres sortes de plaintes. Mais ce n'est pas ici le lieu de rechercher quelles sont les modifications qu'il faudra, à cet égard aussi, apporter au droit en vigueur.

Tout comme la procédure disciplinaire en général, la procédure en matière de recours doit être aussi simple que possible. Il faut éviter tout excès de règles de forme. Les principes essentiels posés à cet égard par les articles 207 à 212 sont les suivants:

Toute décision prononçant une peine disciplinaire est susceptible de recours, à l'exception de celles qui émanent soit du département militaire fédéral, soit du commandant en chef de l'armée. Le cas le plus fréquent est celui où la peine a été prononcée par un chef. Le recours doit alors être adressé « à son chef le plus immédiat qui se trouve en service » (an den nächsthöheren, im Dienst befindlichen Vorgesetzten). Si aucun des chefs de celui qui a puni ne se trouve en service, c'est au département militaire fédéral qu'il faut adresser le recours. Cette dernière règle (art. 208, al. 2) est la conséquence logique du principe posé à l'article 193 et d'après lequel le pouvoir de punir n'appartient qu'aux chefs en service. Seuls, par conséquent, les chefs en service peuvent être instance de recours. — L'article 208, alinéa 2, a trait au cas où la peine a été prononcée, non par un chef, mais par une autorité militaire. En pareil cas (peine prononcée par un commandant territorial, par un département militaire cantonal ou par un chef de service du département militaire fédéral), le recours doit être adressé au département militaire fédéral. Le projet se rattache ici à l'ordonnance du Conseil fédéral, du 3 novembre 1916, concernant les compétences disciplinaires à l'égard des civils (Recueil officiel XXXII, p. 475); il consacre aussi la pratique d'après laquelle le département fédéral est compétent pour connaître des recours dirigés contre les peines prononcées par les départements militaires cantonaux; voir par exemple Feuille féd. 1905, I, p. 27, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 25, I, p. 8 et suivantes. — A teneur de la dernière phrase de l'article 208, la décision de l'instance de recours n'est elle-même pas susceptible de re-

cours. Cette règle est déjà posée par le règlement de service (ch. 51). Il n'y a aucune raison suffisante de l'abandonner.

L'article 209 exige que le recours soit formulé *par écrit*. Pour les plaintes d'autre nature (règlement de service, ch. 47 et suivants), il est parfaitement juste d'admettre aussi la forme verbale. Le recours dirigé contre une peine, en revanche, introduit une procédure de recours au sens propre, pour laquelle la forme écrite est désirable. Ce qu'on exige, ce n'est naturellement pas un mémoire juridique composé selon toutes les règles de l'art. Il faut simplement qu'un écrit soit produit, qui servira de base à la procédure. Nul besoin d'un exposé des faits, ni de l'indication de motifs, ni même d'une conclusion par voie de propositions précises. — Il est, au surplus, inutile de confirmer expressément que le recours doit être transmis par la voie du service, s'il émane d'un soldat.

Importantes et en partie nouvelles sont les règles que l'article 210 édicte au sujet de la *suspension de l'exécution de la peine*. Il est de l'essence du droit disciplinaire que la peine prononcée soit exécutée sur le champ. C'est pourquoi il faut, avant tout, poser en principe que le recours n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la peine. En revanche, on doit prévoir la possibilité d'une suspension et le droit de l'ordonner ne doit pas être conféré seulement à l'instance de recours, qui peut ne recevoir le recours qu'au bout d'un temps assez long. Il peut être nécessaire que l'exécution de la peine soit suspendue immédiatement. Le droit de la suspendre doit donc être donné aussi au commandant de l'unité ou de l'état-major auquel appartient le recourant. Si le recours est évidemment mal fondé, il ne fera naturellement pas usage de ce droit.

La *procédure dans l'instance de recours* n'exige qu'un petit nombre de dispositions. Il faut distinguer deux cas: celui où c'est un chef en service qui est compétent pour statuer sur le recours et celui où l'instance de recours est une autorité militaire. — Dans le premier cas, il sera en général aisément possible d'entendre oralement les intéressés. Cette procédure orale devrait devenir la règle. Si, au contraire, c'est le département militaire fédéral qui doit statuer sur le recours, la procédure doit être écrite. — Les dispositions visant à assurer la marche normale de la procédure en matière de recours sont d'ailleurs complétées par d'autres garanties résultant de certains textes du droit matériel: l'article 69 du projet érige en délit le fait

d'intercepter un recours ou d'y joindre un rapport sciemment inexact. Le fait de traiter incorrectement un recours peut aussi, dans certains cas, constituer le délit d'inobservation de prescriptions de service (art. 72). Enfin l'article visant la contrainte (149) permet de poursuivre pénalement celui qui, par des moyens illicites, porterait atteinte au droit de recours ou mettrait obstacle à son libre exercice.

L'article 212 prévoit la communication, aux intéressés, de la décision de l'instance de recours, par écrit et avec indication des motifs.

Pour terminer l'étude du droit de recours, il nous reste à prendre position à l'égard d'une dernière question très controversée en droit militaire, celle de savoir si la loi doit attacher certaines suites au fait de *formuler un recours injustifié*. Le CPM en vigueur, article 197, déclare que « si la plainte n'est pas fondée, la peine qui fait l'objet de la réclamation pourra être aggravée ». D'autres lois, ainsi le CPM allemand (§ 152), créent un délit spécial d'abus du droit de plainte. Ni l'une, ni l'autre de ces deux solutions ne nous paraissent satisfaisantes, car elles pourraient avoir pour effet d'exercer une pression sur celui qui a réellement des raisons de formuler un recours. La solution juste est donnée par l'application éventuelle de l'article 72 du présent projet (inobservation de prescriptions de service) à celui qui formulerait un recours non fondé, contraire à la vérité ou attribuable à des mobiles bas. La possibilité d'une répression de ce genre, pénale ou disciplinaire selon les cas, suffit. Mais, en tous cas, il faut éviter qu'un recours mal fondé puisse, par lui-même, entraîner une peine. Le recours est un moyen de droit ouvert à quiconque est puni, même si la peine paraît justifiée. Seul l'abus dans l'exercice du droit de recours constitue un fait punissable.

L'initiative socialiste visant à l'abolition de la justice militaire demande l'insertion du texte suivant dans la constitution fédérale:

« Le droit de porter plainte contre une peine disciplinaire est garanti; l'exercice de ce droit ne peut entraîner aucune punition. »

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la question de savoir si un texte de ce genre a sa place dans la constitution. Mais nous sommes d'accord avec son contenu et nous croyons que le droit de recours en matière disciplinaire est pleinement garanti par les articles 207 et suivants du présent projet.

V. Entrée en vigueur et application du code.

1. Relation entre le code nouveau et la législation antérieure.

L'article 8, alinéa 3, du projet, consacre le principe, incontesté en droit pénal, à teneur duquel, quand un changement survient dans la législation pénale, le justiciable doit être mis au bénéfice *du droit qui lui est le plus favorable*. Mais cet article se borne à déclarer qu'en ce qui concerne les délits commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code, le juge appliquera la loi la plus favorable au délinquant, c'est-à-dire, selon les cas, la loi ancienne ou la nouvelle. Ce principe général, le titre final du code doit encore l'étendre à une série de cas non prévus par l'article 8.

Une disposition est nécessaire, tout d'abord, en ce qui concerne la *prescription*, pour le cas où il s'agit de délais dont le cours a commencé sous l'empire de la loi ancienne, mais ne s'achève qu'après l'entrée en vigueur du droit nouveau. Ici intervient l'article 176 du présent projet, rédigé sur le modèle de l'article correspondant (354) du projet ordinaire. Il y aura lieu d'examiner, dans chaque cas, si les dispositions les plus favorables au délinquant sont celles du CPM de 1851 (art. 38 à 40) ou celles du code nouveau (art. 51 à 56).

L'article 214 est une autre application du principe mettant le justiciable au bénéfice du droit qui lui est le plus favorable. Cet article a trait à l'*exécution de jugements pénaux antérieurs à l'entrée en vigueur du code nouveau*, c'est-à-dire rendus en conformité de la loi antérieure. A une importance pratique spéciale la règle posée par cet article et à teneur de laquelle les dispositions du code nouveau sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.

L'article 215, enfin, met au bénéfice des dispositions nouvelles sur la réhabilitation (art. 57 et suivants du présent projet) aussi les délinquants condamnés par application de la législation antérieure.

2. Juridiction.

La revision des dispositions de droit matériel concernant le champ d'action de la loi (art. 2 et suivants) rend nécessaire aussi une revision partielle des règles relatives à la *juridiction militaire*.

On sait que les articles 1 et suivants OJM, qui constituent le droit en vigueur, règlent non seulement la question — de procédure — de l'étendue de la juridiction militaire, mais aussi la question — de fond — du champ d'application du

droit militaire matériel. Au contraire, et avec raison au point de vue de la technique législative, le projet disjoint ces deux problèmes et il fixe tout d'abord, aux articles 2 et suivants, les conditions personnelles et matérielles d'application du droit pénal militaire. Il reste à édicter maintenant, au titre final, les dispositions nouvelles concernant la juridiction militaire. Les articles 216 à 221 le font d'une manière complète, ce qui entraîne la mise hors vigueur de tout le premier chapitre de l'OJM de 1889.

En ce qui concerne les articles 216 et suivants, nous devons relever, tout d'abord, le principe aux termes duquel *toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est, dans la même mesure, soumise à la juridiction des tribunaux militaires*. Nous avons déjà eu l'occasion de faire allusion à cette règle, admise depuis longtemps en droit militaire suisse. Elle trouve son expression législative à l'article 216, alinéa 1. L'alinéa 2 du même article, à teneur duquel le juge militaire suisse est également compétent quand le délit a été commis à l'étranger, est l'équivalent en procédure de la disposition de droit matériel que renferme l'article 6.

L'article 217 — compétence des *tribunaux ordinaires* — est la règle de procédure qui fait pendant à l'article 7. En outre — et se rattachant sur ce point à l'article 6, alinéa 2 OJM — cet article prévoit que si l'infraction est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral (ou du commandant en chef, s'il en a été nommé un et si le délinquant est subordonné au commandement de l'armée). Il s'agit, ici aussi, de sauvegarder certains intérêts militaires pour le bien du service. — C'est à la même préoccupation qu'obéit l'article 220, qui correspond à l'article 7 OJM: une poursuite pénale ordinaire ne peut être ouverte ou continuée contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral (ou du commandant en chef, aux mêmes conditions que ci-dessus). Mais ici, il s'agit d'un cas différent de celui que prévoit l'article 217: le soldat a commis un délit avant d'entrer au service, dans la vie civile.

Complétant au point de vue procédure l'article 5 du projet, l'article 218 désigne les tribunaux compétents au cas où des civils participent à la commission d'un délit avec des personnes soumises au droit militaire. Conformément aux règles de droit matériel qu'édicte l'article 5, l'article 218 déclare les tribunaux militaires seuls compétents pour juger aussi les

participants civils, quand il s'agit soit d'un délit purement militaire (art. 62 à 86 du projet), soit d'un délit contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 87 à 106). Pour les délits de droit commun visés aux articles 113 et suivants, en revanche, disjonction des procédures. Les soldats sont renvoyés devant le tribunal militaire, les civils devant le juge ordinaire. Toutefois, ainsi que l'admet déjà l'OJM (art. 4, al. 2), le Conseil fédéral peut, dans ce cas, ordonner la jonction de toutes les procédures par devant les tribunaux *ordinaires*. Ces tribunaux jugeront, naturellement, d'après le droit militaire, ceux des participants auxquels ce droit est applicable.

Le projet prévoit ensuite le cas où une personne est inculpée de plusieurs délits, dont les uns sont soumis à la juridiction des tribunaux militaires, les autres à la juridiction des tribunaux ordinaires. Un soldat déserte; il commet, d'autre part, le délit de proxénétisme ou se rend coupable de faux témoignage devant la justice ordinaire, ou de tout autre délit de droit commun. La première solution à laquelle on peut songer est celle qui consiste à ouvrir contre lui deux procédures distinctes, l'une devant le tribunal militaire, l'autre devant le tribunal ordinaire. La jonction des procédures doit cependant être possible, notamment dans l'intérêt de l'inculpé lui-même. L'article 219 permet au Conseil fédéral de l'ordonner. Cela n'est point une solution de principe. Mais l'article 219 crée ainsi la possibilité de prendre dans chaque cas la décision la plus appropriée.

On a beau réglementer avec tout le soin possible les rapports entre la juridiction militaire et la juridiction ordinaire: des conflits de compétence pourront néanmoins se produire. L'article 221, alinéa 1, charge le Conseil fédéral de désigner, en pareil cas, la juridiction compétente. Sa décision est définitive. Mais l'article 221 va plus loin. Il permet au Conseil fédéral d'annuler le jugement rendu par l'une des deux juridictions et qui impliquerait une atteinte à la compétence de l'autre. Il est arrivé, par exemple, qu'une personne soumise au droit militaire soit condamnée par les tribunaux ordinaires pour lésions corporelles, puis qu'un tribunal militaire, se considérant également comme compétent, rende à son tour un jugement sans s'inquiéter de la condamnation déjà prononcée; voir l'espèce étudiée dans la Revue suisse de jurisprudence, XI, p. 18 et suivantes. L'article 221 veut couper court à des cas de ce genre. Il ajoute que tant que le Conseil fédéral n'a pas annulé le jugement rendu par une juridiction incompétente,

aucune autre poursuite pénale ne peut être ouverte à raison des mêmes faits. Il déclare, au surplus, que la peine privative de liberté subie en vertu du jugement annulé doit être imputée par le juge sur la peine nouvelle à prononcer par lui.

3. Nouvelles dispositions de procédure.

Notre loi de 1889 sur l'organisation judiciaire militaire peut être considérée comme bonne; elle a rendu d'excellents services, en particulier, depuis août 1914. Il ne saurait donc être question de lui faire subir des modifications profondes. En revanche, l'introduction du nouveau CPM rend nécessaire de reviser quelques-unes de ses dispositions (art. 222 et 223 du projet).

Il y a lieu, tout d'abord, de compléter l'art. 110 OJM qui désigne les instances compétentes pour rendre l'ordonnance d'enquête. On a pu constater, tout particulièrement au cours du service actif actuel, la diversité avec laquelle les instances militaires compétentes résolvent la question de savoir si un délit doit être réprimé disciplinairement ou doit donner lieu à l'ouverture d'une poursuite pénale. Ce défaut d'uniformité provient en partie du fait qu'à teneur de l'article 110, chiffre 2, OJM, c'est en temps de service actif le commandant d'unité qui est compétent pour rendre l'ordonnance d'enquête. On a déclaré, avec raison, que cette question — des plus importantes au point de vue de la limite à tracer entre le droit pénal proprement dit et le droit disciplinaire — devrait dans la règle être résolue par une instance plus élevée que le commandant d'unité. Le projet réserve donc cette compétence, dans la règle, au commandant de régiment et ce, non seulement en service actif, mais aussi en service d'instruction, quand il s'agit d'exercices de troupes.

Toutes nouvelles sont les règles que le projet propose d'insérer, comme article 160 *a*, dans l'OJM, au sujet des *peines disciplinaires prononcées par le juge*. Quelques explications à cet égard sont nécessaires. D'après le droit en vigueur, les tribunaux militaires ne jugent que les délits. Ils ne peuvent pas se saisir de simples fautes de discipline. Ils peuvent, en revanche, avoir à décider si un acte qui leur est déféré doit n'entraîner qu'une peine disciplinaire. A teneur de l'article 161 B, chiffre 3, OJM, le tribunal qui, à la suite des débats, en arrive à considérer une peine disciplinaire comme suffisante, peut acquitter le prévenu et, en même temps, le renvoyer à ses chefs militaires pour être puni disciplinairement. Ce système devrait gagner encore en importance sous l'empire de la loi nouvelle, qui, pour un grand

nombre de délits, admet expressément la répression disciplinaire des « cas de peu de gravité ». C'est pourquoi, dans le but de simplifier la liquidation de ces cas fréquents, nous sommes arrivés à permettre au juge militaire de prononcer lui-même la peine disciplinaire, quand il admet l'existence d'un cas de peu de gravité. C'est là l'essentiel de ce que contient le nouvel article 160 *a*. Mais le pouvoir donné au juge de prononcer une peine disciplinaire doit être étendu à d'autres cas, ceux où l'acte incriminé, sans être nécessairement « de peu de gravité », ne peut toutefois pas donner lieu à condamnation criminelle, parce qu'il ne constitue pas un délit prévu par la loi. Si, par cet acte, le prévenu a contrevenu à l'ordre et à la discipline militaires, il y a lieu, en revanche, à teneur de l'article 178 du projet, de prononcer une peine disciplinaire. Dans les cas de ce genre, le tribunal doit aussi pouvoir punir lui-même. C'est ce qu'expriment dans l'article 160 *a*, alinéa 1, les mots « ou qui, pour d'autres motifs, considère l'acte commis comme une simple faute de discipline ». — Dans les cas ainsi prévus par l'article 160 *a*, le juge acquitte le prévenu du chef du délit qui lui était imputé, mais en même temps, il prononce contre lui une peine disciplinaire. Le tribunal militaire peut prononcer toutes les peines disciplinaires, sauf la dégradation d'officiers (alinéa 4). La décision par laquelle il prononce une peine disciplinaire n'est susceptible ni de recours en cassation, ni de recours disciplinaire (alinéa 3). — Le projet admet que, lorsque ce sont les débats qui montrent la possibilité d'une simple répression disciplinaire, le prononcé de la peine disciplinaire par le juge sera la règle. Il prévoit cependant qu'exceptionnellement, le tribunal pourra, selon l'ancien système, renvoyer le prévenu à ses chefs pour être puni disciplinairement par eux (art. 160 *a*, al. 1, i. f.). — Enfin l'alinéa 2 du nouvel article pose la règle nécessaire à teneur de laquelle aucune peine disciplinaire ne pourra plus être prononcée, à raison des mêmes faits, contre un prévenu que le tribunal a condamné, puni disciplinairement ou acquitté sans le renvoyer à ses chefs.

L'article 162 OJM édicte la règle très utile d'après laquelle l'individu acquitté comme irresponsable peut être provisoirement interné et renvoyé au canton de son domicile pour les mesures à prendre ultérieurement. Le projet étend cette règle au cas où l'auditeur en chef, en vertu de l'article 122, al. 2, OJM, rend une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité du prévenu. Cette disposition correspond à l'article 388 du projet de code pénal ordinaire.

4. Complément des dispositions sur l'exécution du jugement.

Il est notamment nécessaire de compléter l'article 209 OJM. D'après le droit actuel, toutes les peines privatives de liberté sont exécutées par le canton dans lequel le condamné a son domicile. La loi n'a pas pensé au cas où le condamné n'a pas de domicile en Suisse; précisément en droit pénal militaire, ce cas n'est pas rare; qu'on songe par exemple aux insoumis domiciliés à l'étranger. En pratique, on a naturellement trouvé des moyens de s'en tirer. Mais la loi nouvelle doit édicter à ce sujet des règles expresses. Le projet prévoit donc (art. 209, al. 2) qu'en pareil cas, le département militaire fédéral désignera le canton chargé de l'exécution de la peine. Il ajoute que, même si le condamné a son domicile dans un canton suisse, un autre canton peut exceptionnellement être chargé de l'exécution. Cela sera nécessaire, par exemple, quand le canton où il a son domicile n'a pas d'établissement approprié. Enfin le projet réserve encore, dans le même article, l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement. Elle a lieu conformément au droit non cantonal, mais fédéral (art. 30 du projet). — Le texte nouveau des articles 207 et 209 OJM charge le département militaire fédéral d'ordonner l'exécution des peines. Cette règle correspond à la pratique actuelle, tandis que, d'après le droit en vigueur, c'est le Conseil fédéral qui est compétent. Le droit nouveau se borne donc à consacrer l'état de choses existant.

Il y a lieu de reviser également l'article 208 OJM qui a trait à l'exécution de la peine d'amende. Le projet n'admettant plus la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté, l'alinéa de l'article 208 doit tomber. A teneur de l'article 34 du projet, l'amende peut être rachetée par une prestation en travail; elle doit l'être si le condamné ne paie pas l'amende par mauvais vouloir, par fainéantise, par inconduite ou par négligence. Ces règles doivent être complétées par l'article 208 OJM, qui doit obliger les cantons à fournir au condamné, s'il y a lieu, la possibilité de racheter l'amende par le travail, et prévoir que l'autorité chargée de l'exécution de la peine devra indiquer au condamné le travail auquel il peut être employé.

5. Casier judiciaire.

Ce n'est pas au nouveau CPM qu'il appartient de réorganiser la législation sur le casier judiciaire. Le code pénal ordinaire doit prendre ici les devants et le nouveau CPM a seulement à édicter, à sa suite, les dispositions spéciales qu'exige le droit militaire.

Notre message du 23 juillet 1918 (p. 84 et suivantes) renseigne sur l'état actuel du droit relatif au casier judiciaire et sur la manière dont le projet de code pénal ordinaire propose de le reviser. Il va sans dire que l'organisation prévue par ce projet (art. 377 et suivantes) sera utilisée aussi par la justice militaire, une fois force de loi donnée aux textes qui la concernent. Le nouveau CPM, de son côté, n'a à édicter que les dispositions spéciales qu'exige son application. C'est ce que font les articles 224 à 226 du projet. On remarquera, au surplus, que ces textes pourront être appliqués même si le nouveau CPM devait entrer en vigueur avant le nouveau code pénal suisse.

L'article 224 résout la question de savoir quelles peines doivent être inscrites au casier. Il exclut formellement l'inscription des peines disciplinaires, qui ne doivent être mentionnées que dans les contrôles de punitions, tenus par les instances militaires (projet, art. 206). La nature même des peines disciplinaires exclut leur inscription au casier, dont le but est de renseigner sur les antécédents *criminels* d'une personne déterminée. Or une simple faute de discipline ne peut en aucun cas être considérée comme constituant un acte criminel. — Doivent être, par contre, inscrites au casier, toutes les condamnations prononcées par les tribunaux militaires à raison d'un délit, même s'il s'agit d'un délit purement militaire. Le casier doit renseigner d'une façon complète sur les antécédents criminels d'une personne déterminée. Il doit avant tout fournir une base sûre à l'application des dispositions concernant la récidive (art. 48 du projet).

Pour le surplus, les articles 224 à 226 se rattachent aux dispositions correspondantes du projet ordinaire, qu'elles reproduisent en partie textuellement.

6. La procédure de réhabilitation.

Le projet militaire vise à développer l'institution de la réhabilitation, en se rattachant, ici encore, aux dispositions du projet ordinaire. Le droit en vigueur ne contient qu'un article (OJM, art. 215), à teneur duquel le condamné privé de ses droits civiques peut, une fois subie la peine principale, demander au Conseil fédéral d'être « réintégré dans ses droits civils et politiques ». Ce texte doit tomber, déjà parce que d'après le droit nouveau, c'est le juge qui est compétent pour statuer sur toute requête en réhabilitation. Voir les articles 57 et suivants du présent projet sur la réintégration dans l'exercice des droits civiques ou dans le droit d'éligibilité à

une fonction, et sur la radiation du jugement au casier judiciaire. Ces dispositions du premier livre réglementent la réhabilitation au point de vue matériel; le titre final doit les compléter par des règles de *procédure* (art. 227 à 231). Et la première question à résoudre à cet égard est celle de savoir quel doit être le tribunal compétent pour connaître des requêtes en réhabilitation.

Les législations modernes ont une tendance très nette à donner cette compétence, non pas au tribunal qui a jugé le requérant, mais plutôt à un tribunal unique, d'ordre supérieur, rendu compétent pour statuer sur toutes les requêtes provenant d'un territoire étendu. Partant de cette idée, le projet en arrive à déclarer que c'est le tribunal militaire de cassation qui prononce la réhabilitation (art. 227). Cela est d'autant plus indiqué qu'en droit pénal ordinaire, c'est la Cour de cassation du Tribunal fédéral qui statue sur les requêtes en réhabilitation, quand il s'agit de jugements rendus en application de la législation pénale fédérale ordinaire (loi féd. sur l'organisation judiciaire fédérale, art. 145, ch. 3 et 4; loi féd. de 1851 sur la procédure pénale fédérale, art. 178 et suivants). — Quant à la procédure elle-même, pour la réglementation de laquelle on peut suivre les articles 178 et suivants de la loi fédérale de 1851, elle doit être aussi simple que possible: forme écrite, préavis de l'auditeur en chef, frais mis en principe à la charge du requérant.

7. Dispositions finales.

Aucune explication spéciale n'est nécessaire au sujet de l'article 232, concernant l'abrogation de dispositions du droit en vigueur. Les rapports entre le nouveau CPM et la loi de 1889 sur l'organisation judiciaire militaire, en particulier, sont fixés d'une façon suffisamment claire par les articles 216 à 233 du projet.

En ce qui concerne les réserves faites, par l'article 233, en faveur de dispositions du droit en vigueur, nous devons en revanche exposer encore ce qui suit:

D'une part le CPM nouveau doit laisser subsister telle quelle la législation fédérale et éventuellement aussi cantonale sur les *contraventions de police militaire*. Cette législation contient le droit pénal militaire complémentaire et il n'est guère possible de la séparer des prescriptions de droit administratif qu'elle sanctionne. Il n'est même pas nécessaire de suivre ici l'exemple donné par l'article 350 du projet

ordinaire et de rendre les dispositions générales du CPM applicables aussi aux contraventions de police militaire. La législation relative à ces contraventions n'édicte pour ainsi dire que les dispositions pénales concernant les contrôles militaires. Rien n'exige que l'on rende applicable, dans ce domaine spécial, l'ensemble des règles générales du droit pénal.

L'article 233, chiffre 2, réserve d'autre part les *dispositions disciplinaires applicables aux douaniers et aux garde-frontières*. L'article 2, chiffre 6, du présent projet, déclare le droit pénal militaire applicable au corps fédéral des garde-frontières. Tant qu'il ne s'agit que de délits, cette règle est indiscutablement juste. En revanche, les douaniers et les garde-frontières ont un droit disciplinaire propre, adapté aux circonstances spéciales dans lesquelles ils se trouvent et contenu dans le règlement du 11 novembre 1911 pour le corps fédéral des garde-frontières. Cette législation spéciale doit subsister. — Il n'y a pas lieu, par contre, de réserver d'une manière analogue le droit disciplinaire applicable aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire et des entreprises publiques de transport. Ce sont là des civils qui, sans aucun doute, restent soumis au droit disciplinaire qui leur est propre. L'article 3, chiffre 3, du projet autorise en revanche le Conseil fédéral à les déclarer, en temps de service actif, soumis au droit pénal militaire; le Conseil fédéral doit alors fixer en même temps la mesure dans laquelle ce droit leur devient applicable. Le texte de l'article 3 permet donc au Conseil fédéral de les déclarer soumis aussi au droit disciplinaire militaire. S'il s'abstient de le faire, ces personnes restent soumises à leur droit disciplinaire spécial, même en temps de service actif, sans qu'il soit nécessaire de le dire expressément dans le CPM.

Agrérez, Messieurs, l'assurance de notre considération très distinguée.

Berne, le 26 novembre 1918.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, CALONDER.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

(Projet.)

Code pénal militaire suisse.

Livre premier: Droit pénal militaire.

Partie générale.

Chapitre premier.

Application de la loi pénale.

Article 1.

Nul ne peut être puni, s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

1. Pas de peine sans loi.

2.

Sont soumis au droit pénal militaire :

2. Conditions personnelles et matérielles. En général.

1. Les personnes qui sont au service militaire.

2. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, quand ils portent l'uniforme.

3. Les personnes astreintes au service personnel qui portent l'uniforme en dehors du service.

4. Les personnes astreintes au service personnel, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.

5. Les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter et pendant la durée des opérations du recrutement.

6. Les personnes appartenant au corps fédéral armé des garde-frontières.

3.

En temps de service actif, sont aussi soumis au droit pénal militaire :

Extension en temps de service actif.

1. Les internés civils et militaires.

2. Les civils au service de la troupe ou de personnes appartenant à l'armée.

3. Sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui :

a. les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires;

b. les fonctionnaires, employés et ouvriers des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport.

4. Les civils qui commettent un des délits suivants :

délit contre une garde militaire (art. 66),

trahison (art. 87, 88, 90),

entreprise hostile contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 83),

atteinte à la puissance défensive du pays (art. 95 à 98),

atteinte à la sécurité militaire (art. 99 à 106),

gestion déloyale (art. 142),

délit contre l'honneur dirigé contre une personne se trouvant au service, à raison de sa situation militaire ou de son activité de service (art. 143 à 147).

4.

Extension en
temps de
guerre.

En temps de guerre, sont en outre soumis au droit pénal militaire :

1. Les personnes qui suivent l'armée;

2. Les civils qui commettent un des délits suivants :

usurpation de pouvoirs (art. 70),

délit contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 87 à 106),

délits commis en guerre contre le droit des gens (art. 107 à 112),

pillage (art. 137),

brigandage de guerre (art. 138),

incendie, explosion, mise en danger de la vie ou de la propriété au moyen d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que le délit porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 158, ch. 2, al. 3, et ch. 4; art. 159, ch. 1, al. 3, et ch. 2; art. 160, al. 3; art. 163, ch. 1, al. 3, et ch. 2).

3. Les prisonniers de guerre, aussi pour les délits commis par eux pendant la guerre et avant le début de leur

captivité, en Suisse ou à l'étranger, contre l'Etat suisse, l'armée suisse, des personnes appartenant à l'armée suisse, ou des citoyens suisses.

4. Les parlementaires ennemis et ceux qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre un délit.

5.

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé soit à un délit purement militaire (art. 62 à 86), soit à un délit contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 87 à 106), avec d'autres, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, seront, dans ce cas, punissables d'après les dispositions du présent code.

Participation
de civils.

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à un délit de droit commun (art. 113 et s.), avec d'autres, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire.

6.

Le présent code est applicable même quand le délit a été commis à l'étranger.

Délits commis
à l'étranger.

Toute peine privative de liberté subie à l'étranger à raison du délit sera imputée par le juge suisse sur la peine à prononcer par lui.

7.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.

Application du
droit pénal
ordinaire.

8.

Sera jugée d'après le présent code :
toute personne qui aura commis un délit après l'entrée en vigueur de ce code;

toute personne mise en jugement après cette entrée en vigueur pour un délit commis antérieurement, si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment du délit.

3. Conditions
de temps.

Chapitre deuxième.

Le délit.

9.

**1. Responsabilité.
Irresponsables.**

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, d'idiotie ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

10.

**Responsabilité
restreinte.**

Le juge atténuera librement la peine (art. 47) si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

11.

**Mesures de
sûreté contre
les irresponsables
et les
délinquants à
responsabilité
restreinte.**

Si un délinquant astreint au service personnel est acquitté comme irresponsable ou est condamné par un juge-mment qui admet sa responsabilité restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l'armée.

Le juge pourra renvoyer à l'autorité administrative civile compétente, pour les mesures à prendre ultérieurement à leur égard, l'irresponsable qu'il a acquitté ou le délinquant à responsabilité restreinte qu'il a condamné.

12.

**2. Enfants et
adolescents.
Enfants.**

L'enfant âgé de moins de quatorze ans qui commet un acte réprimé comme délit, ne sera l'objet d'aucune poursuite pénale.

13.

Adolescents.

Si au moment où le délit a été commis, son auteur était âgé de plus de quatorze ans, mais de moins de dix-huit ans révolus, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47), ou exempter le délinquant de toute peine si d'autres mesures lui paraissent plus efficaces.

Si le juge exempte le délinquant de toute peine, il le renverra à l'autorité administrative civile compétente, pour les mesures à prendre ultérieurement. Il pourra renvoyer à cette autorité l'adolescent qu'il acquitte.

14.

Sauf disposition contraire et expresse de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un délit.

3. Culpabilité.
Intention et
négligence.

Celui-là commet intentionnellement un délit, qui le commet avec conscience et volonté.

Celui-là commet un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

15.

Celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, sera jugé d'après cette appréciation, si elle lui est favorable.

Erreur sur les
faits.

S'il pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues, il sera punissable pour négligence, si la loi réprime cet acte comme délit de négligence.

16.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui a commis un délit alors qu'il se croyait en droit d'agir.

Erreur sur le
caractère d'un
acte.

17.

Si l'exécution d'un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné l'ordre est punissable comme auteur de l'infraction.

Ordre d'un
supérieur.

Le subordonné ou l'inférieur n'est punissable que s'il s'est clairement rendu compte qu'en donnant suite à l'ordre reçu, il participait à la commission d'un délit. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

18.

La peine sera atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un délit et en aura commencé l'exécution; elle pourra l'être à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'à son terme, mais sans résultat, son activité coupable.

4. Degrés de
réalisation.
Tentative et
délict manqué.

19.

Délit impossible.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la commission de ce délit était absolument impossible.

Il pourra l'exempter de toute peine, s'il a agi par défaut d'intelligence.

20.

Désistement et repentir actif.

Celui qui, de son propre mouvement, se sera désisté d'une tentative, ne sera pas puni pour celle-ci.

Le juge atténuera librement la peine (art. 47) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura cherché à empêcher le résultat de se produire.

21.

**5. Participation.
Instigation.**

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un délit sera, si le délit a été réellement commis, puni de la peine applicable à l'auteur de ce délit.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un délit puni de mort ou de réclusion, sera puni pour tentative de ce délit.

22.

Complicité.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un délit.

23.

Circonstances personnelles.

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales, dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.

24.

6. Incitation à un acte non intentionnel.

Celui qui, intentionnellement, aura déterminé une personne à commettre sans intention un acte réprimé comme délit, sera puni de la peine prévue pour le délit intentionnel.

25.

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

7. Actes licites.
Légitime défense.

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 47); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue.

26.

1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte ou à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patri-
moine, cet acte ne constituera pas un délit, si, dans les circonstances où il a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte; en cas contraire, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

Etat de nécessité.

Cette disposition n'est pas applicable à celui qui, par peur d'un danger personnel, aura violé un devoir de service.

2. L'acte commis par un chef ou un supérieur pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir, en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l'ennemi, ne constituera pas un délit, si cet acte était le seul moyen d'obtenir l'obéissance nécessaire.

Chapitre troisième.

Peines et autres mesures.

I. Les différentes peines et mesures.

27.

1. La peine de mort ne peut être prononcée qu'en temps de guerre.

1. Peine de mort.

Le condamné à mort sera fusillé.

2. Toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie.

28.

2. Peines privatives de liberté.
Réclusion.

1. La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est d'un an au moins et de quinze ans au plus. Dans les cas spécialement prévus par la loi, la réclusion est à vie.

2. La condamnation à la réclusion entraîne l'exclusion de l'armée.

Tout condamné à la réclusion sera privé des droits civiques pour une durée de deux à dix ans.

29.

Emprisonnement.

La durée de l'emprisonnement est de huit jours au moins et, sauf disposition contraire et expresse de la loi, de deux ans au plus.

Le condamné à l'emprisonnement pourra être privé des droits civiques pour une durée de un à cinq ans. Il pourra être exclu de l'armée.

30.

Exécution militaire de l'emprisonnement.

1. En temps de service actif, le Conseil fédéral pourra introduire l'exécution militaire de l'emprisonnement.

L'exécution militaire de l'emprisonnement aura lieu dans une place fortifiée ou dans des quartiers spéciaux d'établissements pénitentiaires ou d'autres maisons de détention.

Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance les prescriptions de détail concernant l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement.

2. Le juge décidera librement si la peine d'emprisonnement prononcée par lui doit être exécutée militairement.

31.

Libération conditionnelle.

1. Lorsqu'un condamné qui n'est pas en récidive réitérée aura subi les deux tiers de sa peine, et au moins une année de réclusion ou huit mois d'emprisonnement, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement pour la durée de la peine restant à subir.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement pour cinq ans.

Avant toute libération conditionnelle, le département militaire fédéral demandera le préavis des fonctionnaires de l'établissement.

2. Le département militaire fédéral pourra imposer au libéré certaines règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3. Si le libéré abuse de la liberté, si par exemple il commet un délit intentionnel, il sera réintégré dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

4. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

32.

1. En cas de condamnation à l'emprisonnement n'excédant pas six mois, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine :

Condamnation
condition-
nelle. 4 12

si, dans les dix ans qui ont précédé la commission du délit, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour délit intentionnel,

si, en outre, les antécédents et le caractère du condamné, ainsi que sa conduite militaire s'il est astreint au service personnel, font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux délits,

enfin si le condamné a, autant qu'il était en son pouvoir, réparé le dommage fixé par jugement.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge fixera au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. A défaut de circonstances spéciales justifiant une exception, le juge soumettra le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou de réparer le dommage dans un délai donné. Le juge pourra faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire.

Le jugement mentionnera les raisons qui justifient l'octroi du sursis, les motifs qui ont engagé le juge à dispenser exceptionnellement le condamné du patronage et les règles de conduite imposées par le juge.

La surveillance, pendant le service, du condamné astreint au service personnel, fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un délit intentionnel, si sa conduite est mauvaise dans de nouveaux services militaires, ou s'il est à réitérées fois condamné à une peine disciplinaire militaire,

si, soumis à un patronage, il s'y soustrait obstinément, ou si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre une des règles de conduite imposées par le juge,

le département militaire fédéral ordonnera que la peine prononcée contre lui soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, la condamnation sera considérée comme non avenue.

5. La condamnation conditionnelle est exclue en cas de condamnation par contumace.

33.

3. Amende.
Montant.

1. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine équivalant à sa culpabilité.

Pour évaluer la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après : revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

2. L'amende est éteinte par la mort du condamné.

34.

Recouvrement.

1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement de quatorze jours à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir sûreté.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité, d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai ci-dessus.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé, ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quelque résultat.

Si le condamné ne paie pas l'amende par mauvais vouloir, par fainéantise, par inconduite ou par négligence, il devra la racheter par une prestation en travail.

35.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

Cumul de l'amende avec une peine privative de liberté.

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.

36.

Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est exclu de l'armée, sera considéré comme définitivement incapable de servir dans l'armée.

4. Peines accessoires. Exclusion de l'armée

L'exclusion sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force.

37.

Le juge prononcera la dégradation de l'officier, du sous-officier ou de l'appointé qui, par un délit, s'est rendu indigne de son grade.

Dégradation.

L'officier dégradé sera exclu du service personnel. En temps de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée.

En cas de dégradation prononcée contre un sous-officier ou un appointé, le département militaire fédéral, et en temps de service actif le commandant en chef de l'armée, statuera sur la question de savoir si le condamné reste astreint à faire le service.

La dégradation sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force.

38.

Destitution de
la fonction.

Le juge prononcera la destitution du fonctionnaire soumis aux dispositions du présent code qui, par un délit, s'est rendu indigne de sa fonction et le déclarera inéligible à toute fonction pour une durée de deux à dix ans.

La destitution et l'inéligibilité sortiront leurs effets à partir du jour où le jugement qui les prononce est passé en force. Si le fonctionnaire a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'inéligibilité ne sera comptée qu'à partir du jour de la libération définitive.

39.

Privation des
droits
civiques.

Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est privé des droits civiques ne peut prendre part aux votations ou élections publiques et n'est pas éligible. Il ne peut être fonctionnaire, membre d'une autorité, tuteur, ni témoin instrumentaire.

La privation des droits civiques sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. Sa durée ne sera comptée qu'à partir du jour de la libération définitive.

40.

Expulsion.

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. L'expulsion sortira ses effets à partir du jour de la libération définitive.

41.

5. Mesures.
Confiscation
d'objets dan-
gereux.

Le juge, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre un délit, ou qui ont été créés par un délit, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

42.

Les dons et autres avantages qui ont servi à décider ou à récompenser l'auteur d'un délit sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur.

Dévolution à l'Etat.

43.

Si l'intérêt public ou celui du lésé l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.

Publication du jugement.

Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquiescement, aux frais de l'Etat ou à ceux du dénonciateur.

La publication dans l'intérêt du lésé et la publication dans l'intérêt de l'accusé acquitté n'auront lieu qu'à leur requête.

La publication aura lieu dans la Feuille fédérale et dans un ou plusieurs journaux.

II. La mesure de la peine.

44.

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité, en tenant compte des mobiles, des antécédents, de la situation personnelle et de la conduite militaire du délinquant.

1. Fixation de la peine.

45.

Le juge pourra atténuer la peine :

lorsque le coupable aura commis le délit en cédant à un mobile honorable;

sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend;

dans une détresse profonde ou sous l'impression d'une menace grave, pour autant que les devoirs imposés par le service n'interdisent pas d'en tenir compte;

lorsqu'il aura été entraîné au délit par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée;

lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'il était en son pouvoir;

2. Atténuation de la peine. Circonstances atténuantes.

lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis le délit, et que le délinquant s'est bien comporté pendant ce temps.

46.

Effets de l'atténuation.

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera :

au lieu de la peine de mort ou de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins;

au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion;

au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans;

au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l'emprisonnement.

47.

Atténuation libre.

Dans les cas où la loi l'autorise à atténuer librement la peine, le juge n'est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le délit.

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

48.

3. Aggravation de la peine. Récidive.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté et quand, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur de celle-ci avait subi, en tout ou en partie, une peine privative de liberté ou en avait obtenu la remise totale ou partielle, le juge, en fixant la peine, en augmentera la durée. Il ne sera pas lié par le maximum de la peine prévue pour le délit, mais il ne pourra dépasser le maximum légal du genre de peine.

Une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été prononcée à raison d'un délit pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition.

49.

Concours de délits. Concours de plusieurs lois pénales.

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine du délit le plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas

au delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour le délit. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité.

Toute peine accessoire, mesure de sûreté, de prévention ou autre mesure pourra être appliquée, même si elle n'est prévue que pour une des infractions ou par une des lois en concours.

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'un délit puni d'une peine privative de liberté que le délinquant a commis avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, le juge fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus gravement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Si le premier jugement a été rendu par un tribunal ordinaire, le juge prononcera une peine supplémentaire.

50.

Le juge pourra déduire de la peine privative de liberté tout ou partie de la détention préventive. Cette imputation pourra être ordonnée par le tribunal de cassation, même s'il écarte le recours.

4. Imputation de la détention préventive.

Si le juge ne condamne qu'à l'amende, il pourra tenir compte de la détention préventive dans une mesure équitable.

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal, pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

III. La prescription.

51.

L'action pénale se prescrit :

par vingt ans, si le délit est puni de mort ou de la réclusion à vie;

par dix ans, s'il est puni de la réclusion soit à titre exclusif, soit alternativement avec une autre peine;

par cinq ans, s'il est puni d'une autre peine.

1. Prescription de l'action pénale.
Délais de prescription.

52.

Point de départ
de la prescrip-
tion.

La prescription court :

à partir du jour où le délinquant a déployé son activité coupable;

si cette activité s'est déployée à plusieurs reprises, à partir du jour du dernier acte;

si les agissements coupables ont eu une certaine durée, à partir du jour où ils ont cessé;

s'il s'agit d'un délit purement militaire (art. 62 à 86), à partir de la fin du service d'instruction ou du service actif pendant lequel le délit a été commis.

53.

Suspension et
interruption de
la prescrip-
tion.

Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine.

La prescription est interrompue par tout interrogatoire de l'inculpé au cours de l'instruction, ainsi que par toute citation de l'inculpé devant le juge d'instruction ou devant le tribunal.

L'action pénale est en tous cas prescrite, lorsque la durée du délai ordinaire de prescription est dépassée de moitié.

54.

2. Prescription
de la peine.
Délais de pres-
cription.

Les peines se prescrivent :

la peine de mort et la réclusion à vie, par trente ans;
la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans;

la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans;

la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans;

l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans;

toute autre peine, par cinq ans.

55.

Point de dé-
part de la pres-
cription.

La prescription court à partir du jour où le jugement est passé en force; s'il y a eu condamnation conditionnelle, à partir de l'expiration du délai d'épreuve.

56.

La prescription est interrompue par l'exécution de la peine et par tout autre acte fait en vue de l'exécution par l'autorité chargée de cette dernière.

Interruption
de la prescrip-
tion.

Néanmoins, la peine est en tous cas prescrite, lorsque la durée du délai ordinaire de prescription est dépassée de moitié.

IV. La réhabilitation.

57.

Lorsqu'un délinquant aura été privé des droits civiques, et lorsque trois ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du délinquant, pourra le réintégrer dans l'exercice des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'il était en son pouvoir, réparé le dommage fixé par jugement.

Réintégration
dans l'exercice
des droits
civiques.

58.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à la destitution, et lorsque trois ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du délinquant, pourra le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'il était en son pouvoir, réparé le dommage fixé par jugement.

Réintégration
dans le droit
d'éligibilité à
une fonction.

59.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion et dix ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire, si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite et s'il a, autant qu'il était en son pouvoir, réparé le dommage fixé par jugement.

Radiation
du jugement
au casier
judiciaire.

60.

La remise d'une peine par voie de grâce est assimilée à l'exécution.

Disposition
commune.

Définitions légales.

61.

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant :

1. Le *service actif* est le service ayant pour objet de défendre l'indépendance de la patrie vis-à-vis de l'étranger ou de maintenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur.

2. Le *temps de guerre* existe quand la Suisse est en guerre ou quand, en cas de danger de guerre, le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions établies par le présent code pour le temps de guerre.

3. Une troupe est *devant l'ennemi* dès le moment où, en prévision d'une rencontre avec l'ennemi, le service de sûreté a été organisé.

4. Tout militaire revêtu d'un grade est le *supérieur* de tout militaire d'un grade inférieur, ainsi que de tout soldat.

Un militaire est le *chef* de ceux qui sont placés sous ses ordres. Les autorités militaires supérieures de la Confédération et des cantons doivent être également considérées comme ayant la situation de chef, vis-à-vis des personnes astreintes au service personnel ou astreintes à se présenter au recrutement auxquelles elles ont le pouvoir de donner des ordres.

Partie spéciale.

Chapitre premier.

Délits d'insubordination.

62.

Désobéissance.

1. Celui qui n'aura pas obéi à un ordre concernant le service adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie, si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

63.

1. Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, ou qui aura menacé un chef ou un supérieur, Voies de fait, menaces, offenses.

celui qui se sera rendu coupable, envers un chef ou un supérieur, du délit de calomnie, de diffamation ou d'injure, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

64.

1. Celui qui, conjointement avec d'autres, aura contrevenu à un ordre concernant le service, ou se sera rendu coupable, envers un chef ou un supérieur, de voies de fait ou de menaces, Mutinerie.

celui qui aura pris part à un attroupement formé en vue de contrevenir à un ordre concernant le service, de commettre des voies de fait ou de proférer des menaces à l'égard d'un chef ou d'un supérieur,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Les meneurs seront punis plus sévèrement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité; les meneurs ne pourront en aucun cas être punis disciplinairement.

2. Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, les meneurs pourront être punis de mort ou de la réclusion à vie.

65.

Celui qui se sera concerté avec d'autres, en vue d'une mutinerie, sera puni de l'emprisonnement, si la mutinerie n'a pas éclaté. Entente en vue d'une mutinerie.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

66.

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, les injures ou la mutinerie dirigées contre une garde militaire seront punies comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur. Délits contre une garde militaire.

Chapitre deuxième.

Abus des pouvoirs conférés par le service.

67.

Abus du pouvoir de donner des ordres.

Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

68.

Excès dans l'exercice du pouvoir de punir.

Celui qui aura outrepassé son pouvoir de punir disciplinairement un subordonné ou un inférieur, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

69.

Suppression d'une plainte.

1. Celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné ou d'un inférieur, ou une dénonciation pénale, l'aura retenue ou fait disparaître,

celui qui aura joint à une plainte ou à un recours disciplinaire un rapport sciemment inexact, sera puni de l'emprisonnement.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

70.

Usurpation de pouvoirs.

Celui qui, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

71.

Voies de fait, menaces, offenses.

1. Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur,

celui qui se sera rendu coupable, envers un subordonné ou un inférieur, du délit de calomnie, de diffamation ou d'injure,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre troisième.

Violations des devoirs du service.

72.

Celui qui se sera rendu coupable d'inobservation d'un règlement ou d'autres prescriptions générales de service, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Inobservation
de prescrip-
tions de
service.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

73.

1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service,

Abus dans
l'emploi de
matériel.

celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,

sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

74.

Celui qui, devant l'ennemi et par peur d'un danger personnel, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de mort ou de la réclusion.

Lâcheté.

75.

Délits de
garde.

1. Celui, qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d'une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde,

sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie, si le délit a été commis devant l'ennemi.

76.

Mise en danger
de la vie d'un
subordonné ou
d'un inférieur

Celui qui, sans motif de service suffisant et sans scrupules, aura mis en danger la vie d'un subordonné ou d'un inférieur, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

77.

Violation du
secret de ser-
vice.

Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

La révélation n'est pas punissable, si elle a été faite avec le consentement des chefs.

78.

Faux dans les
documents de
service.

1. Celui qui aura contrefait ou falsifié un document ayant de l'importance pour le service,

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document faux ou falsifié,

celui qui aura supprimé sans droit un tel document, sera puni de l'emprisonnement.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

79.

Celui qui n'aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 64), de désertion (art. 84), ou de trahison (art. 87 à 92), dont il avait eu connaissance à un moment où le délit ou ses résultats pouvaient être empêchés ou rendus inoffensifs sera, si le délit a été commis ou tenté, puni de l'emprisonnement.

Non-dénon-
ciation de dé-
lits.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Le délinquant n'encourra aucune peine, si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

80.

1. Celui qui, étant en état d'ivresse due à sa faute, aura causé un scandale public, Ivresse.

celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse due à sa faute, aura commis un acte réprimé comme délit, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

81.

Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, Capitulation.

le chef de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

sera puni de mort ou de la réclusion.

Chapitre quatrième.

Délits contre le devoir de servir.

82.

Celui qui, dans le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, n'aura pas obéi à un ordre d'entrer au service, sera puni de l'emprisonnement.

Refus de ser-
vir.

En temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

Si le délinquant se présente spontanément pour faire le service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

83.

Négliger de se
présenter au
service.

Celui qui, sans avoir le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, n'aura pas obéi à un ordre d'entrer au service, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

En temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu'à cinq ans.

84.

Désertion.

Celui qui, sans autorisation et dans le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, aura abandonné son corps ou son emploi militaire, ou n'aura pas rejoint son corps après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

Le déserteur sera puni de mort, s'il a passé à l'ennemi.

85.

S'écloigner
sans droit.

Celui qui, sans avoir le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, se sera éloigné de sa troupe sans autorisation, ou aura sans autorisation abandonné son emploi militaire, ou aura dépassé les limites d'un congé qui lui avait été accordé, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

En temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu'à dix ans.

86.

Omission illi-
cite de re-
joindre.

Celui qui, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

celui qui, ayant été fait prisonnier de guerre, aura omis à la fin de sa captivité de s'annoncer immédiatement à un élément de troupes de l'armée ou à une autorité militaire, sera puni de l'emprisonnement.

Chapitre cinquième.

Délits contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays.

87.

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public, aura espionné des faits, des dispositions ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

1. Trahison.
Trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale.

celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public, des faits, des dispositions ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si ces actes ont été commis en temps de service actif. Le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie, si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse.

3. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence.

88.

1. Celui qui, en temps de service actif, aura intentionnellement entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit les moyens de communication ou d'information de l'armée, ou les installations ou objets servant à l'armée, ou qui aura empêché ou troublé l'exploitation d'établissements servant à l'armée, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Trahison militaire.

2. Celui qui, intentionnellement, en temps de service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse, celui notamment qui aura troublé l'ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire, sera

puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

3. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie.

4. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence.

89.

Francs-
tireurs.

Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des hostilités contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de mort ou de la réclusion pour trois ans au moins.

90.

Trahison par
propagation
de fausses
informations.

Celui qui, en temps de service actif, aura intentionnellement entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour deux mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence.

91.

Porter les
armes contre la
Confédération.

Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération, ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de mort ou de la réclusion.

92.

Trahison par
services ren-
dus à l'ennemi.

1. Celui qui aura livré à l'ennemi des objets servant à la défense nationale,

celui qui aura favorisé l'ennemi par des services ou des livraisons,

celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un Etat ennemi,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie.

93.

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes hostiles contre un belligérant,

celui qui se sera livré à des actes hostiles contre des troupes étrangères admises en Suisse,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. Violation de la neutralité.
Entreprises hostiles contre un belligérant ou contre des troupes étrangères.

94.

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger,

celui qui aura favorisé ces agissements,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

3. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger.

95.

Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger, ou l'aura mis en rapport avec un recruteur pour le faire enrôler, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins et de l'amende.

En temps de guerre, la peine sera la réclusion.

3. Atteintes à la puissance défensive du pays.
Enrôlement illégitime.

96.

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d'un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement impropre au service militaire,

celui qui, avec le consentement de l'intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement impropre au service militaire,

sera puni de l'emprisonnement.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Mutilation.

97

Fraude pour
esquiver le ser-
vice militaire.

Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de sous-traire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

98.

Inexécution
des marchés.

1. Celui qui, intentionnellement, en temps de service actif, n'aura pas exécuté un marché de fournitures pour l'armée, ou ne l'aura pas exécuté conformément aux conditions, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement, si l'inexécution résulte de négligence.

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines, si c'est par leur faute que le marché n'a pas été tenu.

99.

4. Atteintes
à la sécurité
militaire.
Provocation et
incitation à
des délits
militaires.

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir, ou à la désertion,

celui qui aura incité une personne astreinte au service personnel à commettre un délit rentrant dans la compétence des tribunaux militaires,

sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement, si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie.

3. La peine sera la réclusion si la provocation ou l'incitation a eu lieu devant l'ennemi.

100.

Entraver le
service
militaire.

Celui qui, en temps de service actif, aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura troublé dans son service,

aura publiquement injurié un militaire qui n'y avait pas donné sujet,
sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

101.

Celui qui, en temps de service actif, aura publié ou propagé sur les conditions de l'armée ou sur des faits qui s'y seraient passés des informations inexactes, portant atteinte au renom de l'armée sera puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende.

Publier des informations inexactes concernant l'armée.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

102.

Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de l'emprisonnement.

Inciter des internés ou des prisonniers de guerre à l'insoumission.

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement, si le délinquant a incité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie.

103.

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura délivré un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre.

2. Si le délit est commis par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

104.

Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura pris possession d'objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, aura reproduit de tels objets, ou en aura pris des relevés, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Violation de secrets militaires.

En temps de guerre, la peine sera la réclusion.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le délinquant a agi par négligence.

105.

Désobéissance
à des ordres
généraux.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura, en temps de service actif, contrevenu aux ordres généraux ou aux ordonnances régulièrement publiés, que le Conseil fédéral, le département militaire fédéral, un commissaire fédéral, un gouvernement cantonal ou une autorité militaire cantonale, le commandant de l'armée, un commandant territorial ou une autre autorité militaire agissant dans les limites de sa compétence, aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité, ou en faisant usage de ses pouvoirs de police, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

106.

Désobéissance
à des ordres
spéciaux.

Celui qui, en temps de service actif, aura contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés, dans l'exercice de ses pouvoirs de service ou de son pouvoir de police, par un militaire ou une autorité militaire, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre sixième.

|| Délits commis en guerre contre le droit des gens.

107.

Emploi de
moyens de
combat illi-
cites.

Celui qui aura employé ou fait employer contre l'ennemi des moyens ou des procédés de combat expressément défendus dans l'armée suisse, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

108.

Abus de la
Croix-Rouge.

Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la Croix-Rouge pour préparer ou commettre des actes

hostiles, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

109.

Celui qui se sera livré à des actes hostiles contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, celui qui, à l'occasion d'hostilités, aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge,

Hostilités
contre la
Croix-Rouge.

sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

110.

Celui qui aura tué ou blessé un ennemi qui se rendait ou qui, d'une autre manière, avait cessé de se défendre, celui qui aura mutilé un ennemi mort, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Violation des
devoirs du
droit des gens
vis-à-vis d'en-
nemis morts
ou sans dé-
fense.

111.

Celui qui aura continué les hostilités, après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion de la paix ou d'un armistice,

Violation de la
paix conclue
ou d'un
armistice.

celui qui aura, de n'importe quelle autre manière, violé les conditions d'un armistice qui avaient été officiellement portées à sa connaissance,

sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

112.

Celui qui aura maltraité, injurié ou retenu indûment un parlementaire ennemi ou un de ceux qui l'accompagnent, sera puni de l'emprisonnement.

Délits
contre un
parlementaire.

Chapitre septième.

Délits contre la vie et l'intégrité corporelle.

113.

Celui qui aura intentionnellement tué une personne, sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins.

1. Homicide.
Meurtre.

114.

Assassinat.

Si le délinquant a tué par férocité, par cupidité, pour dissimuler ou faciliter un autre délit, avec une cruauté particulière, avec perfidie, par le feu, par un explosif ou par d'autres moyens de nature à mettre en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes, il sera puni de la réclusion à vie. En temps de guerre, il sera puni de mort.

115.

Meurtre par passion.

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente et que les circonstances rendaient excusable, il sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement de un à cinq ans.

116.

Meurtre sur la demande de la victime.

Celui qui, sur la demande instante et sérieuse d'une personne, lui aura donné la mort, sera puni de l'emprisonnement.

117.

Incitation et assistance au suicide.

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement, si le suicide a été consommé ou tenté.

118.

Homicide par négligence.

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement d'un mois à cinq ans si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui imposé par sa situation de service, sa fonction, sa profession ou son industrie. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

119.

2. Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves.

1. Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou organes importants, ou

rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement de six mois à cinq ans.

2. La peine sera la réclusion, si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat.

120.

1. Celui qui, intentionnellement, se sera livré à des voies de fait sur une personne, ou aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l'emprisonnement.

Lésions corporelles simples.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. La peine sera l'emprisonnement de deux mois à cinq ans, si le délinquant a causé une lésion grave et s'il avait pu prévoir ce résultat.

3. La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement de un à cinq ans, si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat.

121.

Lorsque le délinquant a causé un résultat grave qu'il n'avait pas voulu causer et qu'il n'avait pu prévoir, il sera puni pour la lésion qu'il avait voulu faire subir.

Conséquences
fortuites d'une
lésion corporelle.

122.

1. Celui qui, par négligence, aura causé une lésion corporelle, sera puni de l'emprisonnement.

Lésions corporelles par négligence.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. La peine sera l'emprisonnement d'un mois à cinq ans si la lésion est grave ou si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui imposé par sa situation de ser-

vice, sa fonction, sa profession ou son industrie. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

123.

3. Mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle.
Provocation en duel.

1. Celui qui aura provoqué une personne en duel, celui qui aura accepté une provocation en duel, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. Si c'est un des adversaires qui a empêché la rencontre, il ne sera pas punissable.

124.

Excitation au duel.

Celui qui aura excité une personne à se battre en duel avec un tiers, sera puni de l'emprisonnement.

125.

Duel.

1. Le duel entre adversaires armés sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

La peine sera l'emprisonnement de un à cinq ans, si, d'après les conditions, le combat devait continuer jusqu'à la mort d'un des adversaires.

2. Celui qui aura sciemment enfreint les règles du combat et qui, grâce à cette déloyauté, aura tué ou blessé son adversaire, sera poursuivi pour meurtre ou lésions corporelles.

3. Les seconds, les témoins, les médecins et les autres auxiliaires ne seront punis pour participation au duel que s'ils ont excité les adversaires à se battre.

126.

Rixe.

Celui qui aura pris part à une rixe, sera, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque ou à séparer les combattants.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre huitième.

Délits contre le patrimoine.

127.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

1. Délits contre la propriété.
Vol.

2. Le vol sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins :

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un supérieur, d'un inférieur ou d'un camarade,

si son auteur l'a commis dans un lieu dont l'accès lui était facilité par le fait qu'il servait de cantonnement ou de logement chez l'habitant.

3. Le vol sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins :

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande; s'il fait métier du vol;

si, par toute autre circonstance, le vol dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

4. Celui qui, par détresse, par légèreté ou pour satisfaire une envie, aura soustrait une chose de peu de valeur, pourra être puni disciplinairement.

128.

1. Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de vol, aura exercé des violences sur une personne, l'aura menacée d'un danger imminent pour la vie ou la santé, ou l'aura de toute autre manière mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion.

Brigandage.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins :

si son auteur a menacé de mort une personne ou lui a fait subir une lésion corporelle grave,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande,

si, par toute autre circonstance, le délit dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, et en temps de guerre la peine de mort, lorsque le délinquant aura usé d'une cruauté particulière contre une personne.

129.

Abus de confiance.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

2. L'abus de confiance pourra être puni de la réclusion jusqu'à dix ans;

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un supérieur, d'un inférieur, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de sa maison,

si le délinquant s'est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service.

3. Si l'auteur s'est approprié une chose de peu de valeur par détresse, par légèreté ou pour satisfaire une envie, il pourra être puni disciplinairement.

130.

Détournement,
Appropriation
d'objets trouvés.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

se sera approprié soit une chose mobilière appartenant à autrui qui a été amenée en sa puissance par l'effet d'une force naturelle, par erreur, par cas fortuit ou de toute autre façon indépendante de sa volonté, soit un animal appartenant à autrui et dont il est devenu détenteur,

se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qu'il avait trouvée,

sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. Si le propriétaire ne peut être découvert, la chose trouvée ou sa valeur est acquise à la Confédération.

131.

Celui qui, sans le dessein de s'enrichir, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit, et lui aura par là causé un dommage, sera puni de l'emprisonnement.

Soustraction
sans dessein
d'enrichis-
sement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

132.

Celui qui aura acquis, reçu en don, reçu en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Recel.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier du recel.

133.

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sera puni de l'emprisonnement.

Domages à
la propriété.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d'autrui.

134.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à sa fortune ou à celle d'autrui, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. Délits con-
tre les droits
pécuniaires.
Escroquerie.

L'escroquerie pourra être punie de la réclusion jusqu'à dix ans, si son auteur l'a commise au préjudice d'un chef ou d'un supérieur, d'un inférieur, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de son ménage.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier de l'escroquerie.

135.

Extorsion.

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à accorder à lui-même ou à un tiers un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit,

celui qui, ayant fait savoir à une personne qu'il se disposait à publier, à dénoncer ou à révéler un fait dont la divulgation peut nuire à elle-même ou à un tiers qui est avec elle en relations étroites, l'aura ainsi déterminée à acheter son silence au prix d'un sacrifice pécuniaire,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier de l'extorsion ou s'il poursuit à répétées fois ses agissements contre sa victime.

136.

3. Maraudes et pillage.**Maraude.**

Celui qui, en guerre et agissant de son propre chef, aura sans justification suffisante soustrait des denrées alimentaires, des objets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les employer à son usage, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

137.

Pillage.

1. Celui qui, en guerre, aura commis un acte de pillage, notamment celui qui, profitant de l'alarme répandue par la guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura contraint une personne à lui remettre de telles choses, ou guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour deux mois au moins.

La même peine sera encourue par le chef qui aura permis le pillage à ses subordonnés ou qui ne sera pas intervenu pour empêcher un pillage.

2. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si le délinquant a usé de violence envers une personne, s'il l'a menacée d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle, ou s'il l'a de toute autre manière mise hors d'état de résister.

La peine de mort pourra être prononcée, si le délinquant a usé d'une cruauté particulière envers une personne.

138.

Celui qui, sur le champ de bataille, aura, dans l'intention de voler, porté la main sur un soldat blessé ou tué au combat, sera puni de la réclusion. Brigandage de guerre.

Le juge pourra prononcer la peine de mort, si le délinquant a usé de violence envers un blessé, ou s'il a mutilé un mort.

Chapitre neuvième.

Corruption et gestion déloyale.

139.

Celui qui, pour un acte impliquant une violation de ses devoirs militaires ou de ses devoirs de fonction, aura sollicité, accepté ou se sera fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel il n'avait pas droit, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté. Corruption passive.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins, si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation de ses devoirs.

140.

Celui qui, pour déterminer une personne faisant partie de l'armée à violer ses devoirs de service, lui aura offert, promis, donné ou fait tenir un don ou quelque autre avantage, sera puni de l'emprisonnement avec lequel l'amende pourra être cumulée. Corruption.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

141.

Accepter un
avantage.

1. Celui qui, pour procéder à un acte de service ou de fonction non contraire à ses devoirs, aura d'avance sollicité, accepté, ou se sera fait promettre un don ou un avantage quelconque auquel il n'avait pas droit,

celui qui aura sollicité ou accepté de fournisseurs de l'armée, ou se sera fait promettre par eux un don ou un avantage quelconque auquel il n'avait pas droit,

sera puni de l'emprisonnement.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

3. Le don ou avantage reçu, ou sa valeur, est acquis à la Confédération.

142.

Gestion dé-
loyale.

1. Celui qui, à l'occasion d'une affaire d'administration militaire, notamment de la distribution ou de tout autre emploi de la solde, de denrées alimentaires, de fourrage, de munitions ou d'autres choses servant à l'armée, ou de la comptabilité qui les concerne, aura lésé les intérêts qu'il avait mission de défendre, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement, si le délinquant a agi dans un but de lucre. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

2. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre dixième.

Délits contre l'honneur.

143.

Calomnie.

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses imputations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura propagé de pareilles accusations ou mises en suspicion,

sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins, si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

144.

1. Celui qui, à la légère et contrairement à la vérité, aura, en s'adressant à un tiers, accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

Diffamation.

celui qui aura propagé à la légère une pareille accusation ou mise en suspicion,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

2. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera puni disciplinairement, si les allégations sont conformes à la vérité, mais si le délinquant les a articulées sans motif plausible et dans le seul dessein de dire du mal d'autrui.

145.

A la calomnie et à la diffamation verbales, sont assimilées la calomnie et la diffamation par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.

Disposition commune.

146.

Si la calomnie ou la diffamation vise une personne décédée et s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès, le délinquant sera exempté de toute peine.

Calomnie et diffamation contre un mort.

147.

1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, par l'écriture, par l'image, par le geste ou par des voies de

Injure.

fait, attaqué autrui dans son honneur, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine, si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux.

Chapitre onzième.

Délits contre la liberté.

148.

Menace.

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

149.

Contrainte.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

150.

Séquestration.

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberté, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion :

si le délinquant a séquestré une personne pour abuser d'elle ou pour la livrer à la débauche;

si la personne séquestrée a été traitée avec cruauté, ou si la séquestration a duré plus d'un mois.

151.

Celui qui aura pénétré sans droit dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé compris dans une maison, dans un espace, cour ou jardin attenant à une maison, ou dans un chantier, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l'emprisonnement.

Violation de domicile.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre douzième.

Délits contre les mœurs.

152.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave, aura contraint une femme à subir l'acte sexuel hors mariage, sera puni de la réclusion.

Viol.

Celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, dans ce but, mise en état d'inconscience ou hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

153.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre acte contraire à la pudeur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Attentat à la pudeur avec violence.

154.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans.

Attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

155.

**Attentat à la
pudeur des
enfants.**

1. Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de seize ans, sera puni de la réclusion.

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans,

celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte contraire à la pudeur,

celui qui aura commis un tel acte devant un enfant de cet âge,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

156.

**Dispositions
générales.**

Les dispositions ci-après seront applicables aux délits prévus par les articles 152 à 155 :

La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si les actes commis ont causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat;

la peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si les actes commis ont causé une grave atteinte à la santé de la victime et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat, ou s'il s'est livré à des actes de cruauté.

157.

**Outrage public
à la pudeur.**

Celui qui aura commis en public un acte contraire à la pudeur, sera puni de l'emprisonnement.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre treizième.

Délits créant un danger collectif.

158.

Incendie.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie, sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins : si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes,

si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

3. Le juge pourra prononcer l'emprisonnement, si le dommage est de peu d'importance.

4. La peine sera l'emprisonnement, si l'incendie a été causé par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

159.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion. Explosion

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement, si le dommage causé est de peu d'importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si, en temps de guerre, l'explosion a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera l'emprisonnement, si l'explosion a été causée par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

160.

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura fait emploi d'explosifs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion. Mise en danger de la vie ou de la propriété au moyen d'explosifs.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si le délinquant a fait emploi de bombes.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

161.

1. Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des bombes, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins. Fabrication, recel et transport d'explosifs.

2. Celui qui se sera procuré soit des explosifs ou des substances propres à leur fabrication, soit des bombes, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, recelés ou

transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

3. Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de bombes, lui aura donné des indications pour en fabriquer, sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement.

162.

Négligence
dans l'emploi
d'explosifs.

Celui qui, au moyen d'explosifs ou de bombes, aura par négligence mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

163.

Inondation,
écroulement.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement, si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

164.

Domages
aux instal-
lations élec-
triques, tra-
vaux hydrau-
liques et
ouvrages de
protection.

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endom-
magé

des installations électriques,

des travaux hydrauliques, notamment des jetées, bar-
rages, digues, écluses,

des ouvrages de protection contre les forces naturelles,
par exemple contre les éboulements ou les avalanches,

et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la
santé de personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de
la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement, si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

165.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie dangereuse et transmissible, sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

Propagation
d'une
épidémie.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans, si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

166.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni de l'emprisonnement.

Propagation
d'une
épizootie.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans, si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

167.

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Contamination
de l'eau
potable.

La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

168.

Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger

Entraver le
service des
chemins de fer.

d'un déraillement ou d'une collision, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

169.

Entraver les
services d'in-
térêt général.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé l'exploitation d'une entreprise publique servant aux communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,

sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement, si le délinquant a agi par négligence. Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

Chapitre quatorzième.

Faux dans les titres.

170.

Faux dans
les titres.

1. Celui qui, dans le but de porter atteinte à la fortune ou aux droits d'autrui, ou dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, aura falsifié un titre ou aura abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre public, un titre authentique, un testament olographe, une valeur d'émission, une lettre de change ou un autre effet à ordre, la peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

171.

Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'aura conduit à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,

Obtention
fraudulente
d'une constatation fausse.

celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

172.

Celui qui, dans le but de porter atteinte à la fortune ou aux droits d'autrui, ou dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura détruit, endommagé, fait disparaître ou soustrait un titre, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Suppression
de titres.

173.

Sont *titres* tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique.

Disposition
commune.

Sont *titres authentiques* ceux qui émanent d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Ne sont toutefois pas considérés comme titres authentiques, les écrits qui émanent de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations de droit public, et qui ont trait à des affaires de droit civil.

Chapitre quinzième.

Délits contre l'administration de la justice.

174.

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une autre mesure ordonnée par la justice pénale, sera puni de l'emprisonnement.

Entraver
l'action pénale.

Le délit sera puni disciplinairement, s'il est de peu de gravité.

L'auteur n'encourra aucune peine, si ses relations avec la personne soustraite à la justice pénale sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

175.

Faire évader
des détenus.

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, détenue ou arrêtée ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

2. Si le délit a été commis par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

176.

Dénonciation
calomnieuse.

Celui qui aura dénoncé à ses chefs ou à une autre autorité militaire, comme auteur d'un délit, une personne qu'il savait être innocente, dans le but de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, dans le but de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre un innocent,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement. Le délinquant sera dans tous les cas privé de ses droits civiques.

177.

Faux témoi-
gnage faux
rapport,
fausse traduc-
tion en justice.

1. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès militaire, aura fait une déposition fautive sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fautive, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois, si la fautive déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour six mois au moins, si un témoin a, dans sa déposition, accusé l'inculpé d'avoir commis un délit dont il le savait innocent. Le délinquant sera dans tous les cas privé de ses droits civiques.

3. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou en exempter complètement le délinquant, si celui-ci a rectifié sa fausse déclaration spontanément et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui.

Livre deuxième: Dispositions concernant les fautes de discipline.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

178.

Commet une faute de discipline celui qui contrevient aux ordres des chefs, aux prescriptions générales de service ou, d'une façon générale, à l'ordre et à la discipline militaires, pour autant que l'acte n'est pas punissable comme délit.

Fautes de discipline.

179.

Est seul punissable celui qui agit d'une façon coupable. La peine pourra être appliquée même au cas de simple négligence.

Culpabilité.

180.

Toute personne soumise au droit pénal militaire est dans la même mesure soumise aux dispositions concernant les fautes de discipline.

Conditions personnelles.

Ces dispositions sont applicables même en service d'instruction aux civils au service de la troupe ou de personnes appartenant à l'armée.

181.

1. Le droit de punir disciplinairement se prescrit par six mois.

Prescription.

Si l'acte donne lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, la prescription est suspendue jusqu'à la fin de cette procédure.

2. Les peines prononcées à raison d'une faute de discipline se prescrivent par six mois.

3. La prescription ne peut pas être interrompue.

Chapitre deuxième.

Peines et mesures disciplinaires.

I. Les différentes peines et mesures.

182.

1. Réprimande. La réprimande comme peine disciplinaire peut être infligée par écrit ou en présence d'au moins deux militaires de même grade ou de grade plus élevé.

183.

2. Peines
privatives de
liberté.
Arrêts
simples.

Les arrêts simples consistent dans la détention dans un local spécial désigné comme local d'arrêts et qui ne doit pas servir à l'exécution de la peine des arrêts de rigueur. Celui qui est aux arrêts simples fait le service.

La durée des arrêts simples est d'un jour au moins et de dix jours au plus.

La garde est chargée de surveiller ceux qui sont aux arrêts simples et d'assurer leur subsistance.

Les officiers subissent la peine des arrêts simples en chambre. Ils ne peuvent pas recevoir de visites. Les sous-officiers et les appointés subissent leur peine dans des locaux distincts de ceux où les soldats sont mis aux arrêts.

184.

Arrêts de
rigueur.

Les arrêts de rigueur consistent dans la détention avec isolement dans un local à ce destiné. Ils ne doivent en aucun cas être subis dans un établissement dépendant des autorités civiles, dans lequel des prisonniers civils sont détenus à titre préventif ou à titre de peine. Celui qui est aux arrêts de rigueur est exclu du service.

La durée des arrêts de rigueur est de trois jours au moins et de vingt jours au plus.

La garde est chargée de surveiller ceux qui sont aux arrêts de rigueur et d'assurer leur subsistance.

Les officiers subissent la peine des arrêts de rigueur en chambre. Ils ne peuvent pas recevoir de visites. On pourra aggraver la peine en les faisant garder par une sentinelle.

En service d'instruction, le service manqué sera remplacé conformément aux prescriptions concernant le remplacement de services non faits; en service actif, le service manqué ne sera remplacé que sur décision du commandant en chef de l'armée.

185.

Les peines d'arrêt doivent, autant que possible, être subies immédiatement et sans interruption. Il est interdit de les rendre plus dures en renvoyant leur exécution jusqu'après la fin du service.

Exécution
des peines
d'arrêts.

A défaut d'autre local disponible, les sous-officiers, les appointés et les soldats punis des arrêts subiront leur peine dans un corps de garde.

Quand la troupe est en marche, les chefs ordonneront les mesures nécessaires.

186.

Les places d'armes doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires.

Locaux
d'arrêts.

Tous les locaux d'arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences de l'hygiène.

187.

Celui qui est aux arrêts, même en dehors du service, a droit à la solde et à la subsistance.

Solde, secours,
assurance
militaire.

Il est au bénéfice de l'assurance militaire contre les maladies et les accidents.

Si sa famille tombe dans le dénûment par suite de l'exécution de la peine d'arrêts, elle est au bénéfice des secours prévus par les articles 22 et suivants OM.

188.

L'officier, le sous-officier ou l'appointé qui, par une faute de discipline, s'est rendu indigne de son grade, en sera des-

3. Dégradation.

titué. La dégradation pourra être prononcée soit seule, soit accessoirement à une autre peine disciplinaire.

L'officier dégradé sera exclu du service personnel. En temps de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée.

En cas de dégradation prononcée contre un sous-officier ou un appointé, le département militaire fédéral, et, en temps de service actif, le commandant en chef de l'armée, statuera sur la question de savoir si le sous-officier ou l'appointé dégradé reste astreint à faire le service.

189.

4. Peines disciplinaires pour civils.

Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis des arrêts ou de l'amende jusqu'à cent francs, en cas de récidive jusqu'à deux cents francs.

Les internés, les personnes qui suivent l'armée et les civils au service de la troupe ou de personnes appartenant à l'armée, ne peuvent être punis que des arrêts.

190.

5. Dispositions concernant l'amende; confiscation; dévolution à l'Etat.

Les dispositions du présent code concernant le recouvrement de l'amende et le cumul de l'amende avec une peine privative de liberté (art. 34 et 35), la confiscation (art. 41) et la dévolution à l'Etat (art. 42), sont applicables par analogie en matière disciplinaire.

191.

6. Peines interdites.

Toute peine disciplinaire non prévue par le présent chapitre et toute aggravation de peine sont interdites.

II. Mesure de la peine.

192.

Fixation de la peine.

La peine sera choisie et mesurée d'après la culpabilité de l'auteur de l'acte. On devra tenir compte aussi des mobiles, du caractère et des antécédents du coupable, ainsi que de l'intérêt de service lésé par son acte.

Chapitre troisième.

Compétence et mesure du pouvoir de punir.

193.

En service, les chefs sont compétents pour punir les fautes de discipline commises par leurs subordonnés militaires. Ils sont également compétents pour punir les fautes de discipline commises par des personnes qui se trouvent sous les ordres d'un commandant déterminé (internés, personnes qui suivent l'armée en temps de guerre, prisonniers de guerre) ou par des civils au service de la troupe ou de personnes faisant partie de l'armée. 1. Compétence.

Pour les fautes de discipline commises hors du service, le pouvoir de punir appartient au département militaire fédéral, à ses chefs de service et aux départements militaires cantonaux.

Dans tous les autres cas, le pouvoir de punir disciplinairement appartient au département militaire fédéral. En temps de service actif, il peut déléguer sa compétence disciplinaire à l'égard des civils, en tout ou en partie, aux commandants territoriaux.

194.

En cas de conflit de compétence, le département militaire fédéral désignera l'instance compétente, à moins que le conflit n'existe entre officiers dépendant d'un même chef.

Conflits de
compétence.

195.

Un capitaine peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

réprimande,
arrêts simples jusqu'à 5 jours.

2. Mesure du
pouvoir de
punir.
Capitaine.

196.

Un major peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

réprimande,
arrêts simples jusqu'à 10 jours,
arrêts de rigueur jusqu'à 5 jours.

Major.

197.

Lieutenant-colonel.

Un lieutenant-colonel peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

réprimande,
arrêts simples ou de rigueur jusqu'à 10 jours.

198.

Colonel.

Un colonel peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

réprimande,
arrêts simples jusqu'à 10 jours;
arrêts de rigueur jusqu'à 15 jours.

199.

Instances
supérieures
de commandement et
autorités
militaires
supérieures.

1. Le commandant en chef de l'armée, le chef d'état-major général de l'armée et les commandants des unités d'armée,

le département militaire fédéral et ses chefs de service, les départements militaires cantonaux, peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires.

2. La dégradation ne peut toutefois être prononcée à l'égard d'un officier que par le département militaire fédéral et par le commandant en chef de l'armée.

200.

Pouvoir de punir attaché au commandement.

L'officier qui exerce un commandement appartenant normalement à un officier de grade plus élevé, a le même pouvoir de punir que cet officier.

Chapitre quatrième.

La procédure disciplinaire.

201.

Constatation des faits; droit de défense de l'inculpé.

Si celui auquel appartient le pouvoir de punir n'a pas eu connaissance directe de la faute de discipline, ou si de toute autre manière les faits donnent lieu à des doutes, le cas devra être éclairci par une enquête soit orale, soit écrite.

L'inculpé devra être mis à même d'expliquer, oralement si possible, ses actes et les mobiles de sa conduite.

Dans les cas graves ou douteux un procès-verbal constatera les faits établis. Le procès-verbal sera signé par celui auquel appartient le pouvoir de punir. L'inculpé signera ses propres dépositions.

202.

Si un chef ou une autorité militaire ne sont pas compétents ou n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir une faute de discipline, un rapport immédiat devra être adressé à l'instance compétente.

Rapport
à l'instance
compétente.

203.

Si les circonstances l'exigent, tout chef ou supérieur et toute autorité militaire ont le droit de faire arrêter provisoirement l'auteur d'une faute de discipline.

Arrestation
provisoire.

204.

La décision infligeant une peine sera communiquée à l'inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute à raison de laquelle une peine est prononcée. Si l'inculpé est puni de la dégradation ou des arrêts de rigueur pour dix jours ou plus, la décision lui sera communiquée par écrit, avec indication des motifs.

Communi-
cation de la
décision.

205.

Celui qui a puni ne peut pas modifier après coup la peine qu'il a prononcée.

Modification
de la peine.

Si un chef de celui qui a puni estime que la peine n'est pas appropriée, il peut la modifier ou la lever.

206.

Des contrôles de punitions seront tenus dans chaque état-major et chaque unité de troupes, dans chaque école et chaque cours, et par les autorités militaires, de la Confédération et des cantons.

Contrôles
de punitions.

Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance les prescriptions concernant l'organisation et la tenue des con-

trôles de punitions, ainsi que la communication d'extraits de ces contrôles.

Chapitre cinquième.

Le recours en matière disciplinaire.

207.

Recevabilité.

Toutes les fois qu'une peine disciplinaire a été prononcée, un recours peut être introduit par celui qui a été puni.

Aucun recours n'est toutefois recevable à l'égard des peines prononcées par le département militaire fédéral ou par le commandant en chef de l'armée.

208.

Instance de recours.

Le recours doit être adressé :

si la peine a été prononcée par un chef, à son chef le plus immédiat qui se trouve en service; si aucun des chefs de celui qui a puni ne se trouve en service, au département militaire fédéral;

si la peine a été prononcée par un commandant territorial, par un département militaire cantonal ou par un chef de service du département militaire fédéral, au département militaire fédéral.

La décision de l'instance de recours n'est elle-même pas susceptible de recours.

209.

Forme.

Le recours doit être formulé par écrit.

210.

Suspension de l'exécution de la peine.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la peine.

L'instance de recours a toutefois le droit de suspendre l'exécution de la peine jusqu'au moment où elle aura statué.

Le même droit appartient, en service, au commandant de l'état-major ou de l'unité dont fait partie celui qui a été puni.

211.

Le chef compétent pour statuer sur le recours donnera à celui qui a prononcé la peine la possibilité de s'expliquer. Il pourra aussi entendre le recourant.

Procédure
dans l'instance
de recours.

Si c'est le département militaire fédéral qui est instance de recours, il se fera adresser un rapport écrit par l'instance qui a prononcé la peine.

212.

La décision de l'instance de recours sera communiquée aux intéressés par écrit, avec indication des motifs.

Communi-
cation de la
décision.

Livres troisième: Entrée en vigueur et application du Code.

Chapitre premier.

Relation entre le Code et la législation antérieure.

213.

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l'action pénale et des peines seront applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l'entrée en vigueur de ce code, pour autant que ces dispositions sont plus favorables à l'auteur de l'infraction que celles de la loi antérieure.

Prescription.

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du présent code.

214.

Les règles suivantes sont applicables à l'exécution des jugements rendus en conformité de la loi pénale antérieure à l'entrée en vigueur du présent code :

Exécution des
jugements
antérieurs à
l'entrée en
vigueur du
code.

1. Une condamnation à mort ne pourra plus être exécutée après l'entrée en vigueur du présent code, si, pour l'infraction à raison de laquelle elle a été prononcée, ce code ne prévoit pas la peine de mort. Dans ce cas, la peine de mort sera d'office convertie en réclusion à vie.

2. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.

215.

Réhabilitation.

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de dispositions de la loi pénale antérieure, est régie par les dispositions du présent code.

Chapitre deuxième.

Juridiction. Procédure. Exécution du jugement. Casier judiciaire.

I. La juridiction.

216.

Juridiction militaire.

Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est dans la même mesure, soumise à la juridiction des tribunaux militaires.

Cette règle est applicable même quand le délit a été commis à l'étranger.

217.

Tribunaux ordinaires.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises à la juridiction des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.

Si l'infraction est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral. La poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du commandant en chef de l'armée, s'il en a été nommé un et si l'auteur de l'infraction est subordonné au commandement de l'armée.

218.

Tribunaux compétents en cas de participation de civils.

1. Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé soit à un délit purement militaire (art. 62 à 86), soit à un délit contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 87 à 106) avec d'autres, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires seront compétents pour juger tous les participants.

2. Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à un délit de droit commun (art. 113 et s.) avec d'autres, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, resteront soumises à la juridiction des tribunaux ordinaires.

Le Conseil fédéral pourra ordonner la jonction de toutes les procédures par devant les tribunaux ordinaires, qui jugeront d'après le droit pénal militaire ceux des participants auxquels ce droit est applicable.

219.

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs délits dont les uns sont soumis à la juridiction des tribunaux militaires et les autres à la juridiction des tribunaux ordinaires, le Conseil fédéral pourra ordonner la jonction de toutes les procédures soit par devant les tribunaux ordinaires, soit par devant les tribunaux militaires.

Tribunaux
compétents en
cas de con-
cours de délits
ou de lois pé-
nales.

220.

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral.

Poursuite
pénale ordi-
naire dirigée
contre une
personne se
trouvant au
service.

La poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation du commandant en chef de l'armée, s'il en a été nommé un et si le prévenu est subordonné au commandement de l'armée.

221.

En cas de contestation sur l'attribution de la compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Conseil fédéral désignera définitivement la juridiction compétente.

Si un jugement rendu par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Conseil fédéral en prononcera l'annulation. Tant que cette annulation n'aura pas été prononcée, aucune autre poursuite ne pourra être ouverte à raison des mêmes faits.

Conflits de
compétence.

La peine privative de liberté subie en vertu du jugement annulé sera imputée par le juge sur la peine nouvelle à prononcer par lui.

II. Dispositions sur la procédure.

222.

Dès l'entrée en vigueur du présent code, la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire est modifiée comme suit :

Art. 110 : L'enquête est ordonnée :

1. En service d'instruction : par les commandants d'école ou de cours; lorsqu'il s'agit d'exercices de troupes, par le commandant du régiment ou de l'état-major auquel est incorporé l'inculpé ou, si une troupe plus faible qu'un régiment se trouve en service indépendant, par le commandant de cette troupe;

2. en service actif : par le commandant du régiment ou de l'état-major auquel est incorporé l'inculpé ou, si une troupe plus faible qu'un régiment se trouve en service indépendant, par le commandant de cette troupe;

3. dans les cas relevant d'un tribunal militaire extraordinaire, par le Conseil fédéral;

4. dans tous les autres cas, par le département militaire fédéral ou par le commandant en chef de l'armée, s'il en a été nommé un et si l'auteur de l'infraction est subordonné au commandement de l'armée.

Art. 160 a : S'il s'agit d'un délit pour lequel le présent code prévoit une répression disciplinaire dans les cas de peu de gravité, le tribunal qui admet l'existence d'un cas de ce genre ou qui, pour d'autres motifs, considère l'acte commis comme une simple faute de discipline, prononcera lui-même la peine disciplinaire en acquittant le prévenu. Exceptionnellement, le tribunal pourra renvoyer le prévenu à ses chefs pour être puni disciplinairement.

Aucune peine disciplinaire ne pourra plus être prononcée à raison des mêmes faits contre un prévenu que le tribunal a condamné, puni disciplinairement, ou acquitté sans le renvoyer à ses chefs.

La décision par laquelle le tribunal prononce une peine disciplinaire n'est susceptible ni de recours en cassation, ni de recours disciplinaire.

Le tribunal peut prononcer toutes les peines disciplinaires, sauf la dégradation d'officiers.

Art. 161 b, ch. 3 : éventuellement, la décision du tribunal infligeant une peine disciplinaire ou renvoyant le prévenu à ses chefs militaires pour être puni par eux.

Dernier alinéa : abrogé.

Art. 162, alinéa 2 : La même décision pourra être prise par l'auditeur en chef, quand il aura rendu une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité du prévenu.

III. Dispositions sur l'exécution du jugement.

223.

La loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire est en outre modifiée comme suit :

Art. 207 : En cas de condamnation, l'expédition du jugement est transmise, par l'intermédiaire du département militaire fédéral, au gouvernement du canton chargé de l'exécution de la peine.

Art. 208 : Les peines d'amende et les mesures de la confiscation d'objets dangereux et de la dévolution à l'Etat (code pénal militaire art. 34, 41 et 42) seront exécutées par les autorités cantonales. Le produit en sera remis à la caisse d'Etat fédérale.

Les cantons doivent fournir aux condamnés qui le demandent ou qui y sont astreints la possibilité de racheter l'amende par le travail. L'autorité qui pourvoit à l'exécution de la peine indiquera au condamné l'ouvrage auquel il peut être employé.

Alinéas 2 et 3 : abrogés.

Art. 209 : Sauf exécution militaire de l'emprisonnement (code pénal mil. art. 30), les peines de la réclusion et de l'emprisonnement seront dans la règle exécutées par le canton dans lequel le condamné a son domicile.

Le département militaire fédéral peut exceptionnellement charger un autre canton de l'exécution de la peine. Il désigne le canton chargé de l'exécution, si le condamné n'a pas de domicile en Suisse.

Le condamné sera livré à l'autorité de police compétente du canton chargé de l'exécution.

IV. Casier judiciaire.

224.

Inscriptions. Sont inscrites aux casiers judiciaires tenus par le Bureau suisse de police centrale et par les cantons :

1. les condamnations prononcées par les tribunaux militaires à raison d'un délit;
2. la mention qu'une condamnation a été prononcée conditionnellement;
3. les faits essentiels concernant l'exécution des jugements;
4. les faits qui nécessitent une modification dans les inscriptions au casier.

Les peines disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

225.

Radiation et suppression d'inscription.

1. Seront rayées au casier :
les inscriptions dont le juge a ordonné la radiation (art. 59).

2. Seront supprimées du casier :

les fiches concernant une condamnation conditionnelle si, par suite de l'épreuve subie jusqu'au bout, la condamnation doit être considérée comme non avenue;

les fiches des condamnations radiées, lorsque cinq ans au moins se seront écoulés depuis la radiation sans qu'aucune condamnation nouvelle soit intervenue.

226.

Extraits du casier.

Aucun extrait du casier judiciaire ne sera délivré aux particuliers.

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

Chapitre troisième.

Réhabilitation.

227.

La réhabilitation est prononcée par le tribunal militaire de cassation. Compétence.

228.

La requête en réhabilitation doit être adressée au président du tribunal de cassation. A la requête seront jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu'il a, autant qu'il était en son pouvoir, réparé le dommage fixé par jugement. Requête en réhabilitation.

229.

Le président du tribunal de cassation transmet la requête en réhabilitation à l'auditeur en chef pour préavis. Le tribunal de cassation statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant. Procédure.

En rejetant une requête en réhabilitation, le tribunal pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

230.

La décision du tribunal de cassation doit être communiquée par écrit à l'auditeur en chef et au requérant. Communication et publication de la décision.

Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera communiquée aussi au canton où le requérant a son domicile. Si le requérant le demande, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale et dans un ou plusieurs journaux.

231.

Les frais sont à la charge du requérant. Il pourra lui en être fait remise s'il établit qu'il est dans un état d'indigence. Frais.

Chapitre quatrième.

Dispositions finales.

232.

Abrogation de
dispositions
des lois en
vigueur.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

Sont notamment abrogés :

1. le code pénal militaire du 27 août 1851 et la loi fédérale du 23 juin 1904 complétant le code pénal militaire;
2. les articles 1 à 8, 109, al. 2, et 215 de la loi fédérale du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire.

233.

Réserve en
faveur de
dispositions
du droit
en vigueur.

Demeurent réservés :

1. les articles 53 et suivants de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 octobre 1909 sur les contrôles militaires; l'art. 1 de la loi fédérale du 29 mars 1901 complétant la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire; toutes les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire;
2. les dispositions disciplinaires applicables aux douaniers et aux gardes-frontière.

234.

Entrée en
vigueur du
présent code.

Le présent code entrera en vigueur le

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de code pénal militaire suisse. (Du 26 novembre 1918.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1918
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	965
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.12.1918
Date	
Data	
Seite	349-490
Page	
Pagina	
Ref. No	10 081 845

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.